01 संविधान निर्माण

संविधान सभा — गठन, कार्य, समितियाँ, प्रभाव-स्रोत एवं दार्शनिक आधार | साथ में संवैधानिक विकास (1773–1947) की पूरी पृष्ठभूमि

📖 शुरुआत एक कहानी से

26 जनवरी की सुबह अजमेर के एक सरकारी स्कूल में झंडा फहराया जा रहा है। सातवीं कक्षा की **मीनू** मंच से प्रस्तावना पढ़ती है — "हम, भारत के लोग..."। बाद में वह अपने दादाजी से पूछती है — "दादाजी, यह संविधान किसने लिखा? कब लिखा? और ये **26 नवम्बर** और **26 जनवरी** — दो-दो तारीख़ें क्यों?" दादाजी मुस्कराते हैं — "बेटा, यह एक लंबी कहानी है, जो अंग्रेज़ों के 1773 के एक क़ानून से शुरू होती है और 1950 में हमारे अपने संविधान पर ख़त्म होती है।"

✨ 9 दिसम्बर 1946 की सर्द सुबह, दिल्ली के "कॉन्स्टीट्यूशन हॉल" (आज जिसे संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहा जाता है) में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कुल 389 सदस्यों में से सिर्फ 207 वहाँ मौजूद थे — मुस्लिम लीग ने पूरी तरह बहिष्कार कर दिया था। तभी सबसे वृद्ध सदस्य, 75 वर्षीय डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष के आसन पर बैठे, और भारत के इतिहास की सबसे लंबी, सबसे कठिन और सबसे महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू हुई — अपना संविधान खुद लिखने की यात्रा। अगले 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक, 11 सत्रों में, 165 दिन की बहसों में, 7653 संशोधन प्रस्तावों की छानबीन में — भारत के 299 प्रतिनिधियों ने मिलकर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान गढ़ा। यह कहानी सिर्फ 395 अनुच्छेदों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि एक नवजात राष्ट्र ने अपनी नियति खुद अपने हाथों में कैसे ली। उस समय देश में दंगे हो रहे थे, विभाजन की आग सुलग रही थी और 500 से अधिक देशी रियासतें अनिश्चितता में थीं; ठीक 11 बजे आचार्य जे.बी. कृपलानी ने डॉ. सिन्हा का नाम अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था। इसके बावजूद सभा ने बहस, तर्क, असहमति और समझौते के रास्ते से ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया, जो आज 75 वर्ष से अधिक समय बाद भी भारत को एक सूत्र में बाँधे हुए है।

इस अध्याय में हम यही पूरी यात्रा समझेंगे — पहले अंग्रेज़ी शासन के **अधिनियमों (1773–1947)** से बनी नींव, फिर **संविधान सभा** की माँग, उसकी बनावट, उसकी **समितियाँ, प्रारूप समिति** और डॉ. अंबेडकर की भूमिका, संविधान के **पारित और लागू** होने के दो चरण, उसके **प्रभाव-स्रोत**, उसका **दार्शनिक आधार**, और अंत में सभा की **आलोचनाएँ** और उनके उत्तर। शुरुआत हम इस प्रश्न से करेंगे कि **संविधान होता क्या है** और क्यों ज़रूरी है, और प्रभाव-स्रोतों के बाद भारतीय संविधान की **प्रमुख विशेषताएँ** भी विस्तार से पढ़ेंगे।

📋 विषय-सूची

1	संविधान क्या है और क्यों ज़रूरी है
2	संवैधानिक विकास — कंपनी शासन से स्वतंत्रता तक (1773–1947)
3	संविधान सभा की माँग — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1934-1946)
4	संविधान सभा की संरचना — गठन, चुनाव एवं सदस्यता
5	संविधान सभा का कार्य — सत्र, पदाधिकारी एवं उद्देश्य प्रस्ताव
6	संविधान सभा की समितियाँ — प्रमुख एवं लघु समितियाँ
7	प्रारूप समिति एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमिका
8	संविधान का निर्माण, अधिनियमन एवं प्रवर्तन
9	संविधान निर्माण के प्रभाव-स्रोत (Sources of the Constitution)
10	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
11	संविधान का दार्शनिक आधार
12	संविधान सभा की आलोचनाएँ एवं समर्थन में तर्क
13	निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में

OMKAR ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

1. संविधान क्या है और क्यों ज़रूरी है

संविधान (Constitution) किसी देश के उन मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है, जिनके आधार पर उस देश की सरकार बनती है, काम करती है और अपनी सीमाओं में रहती है। सरल शब्दों में, संविधान देश का **"सर्वोच्च क़ानून"** है — संसद, सरकार, न्यायालय, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अपनी शक्ति संविधान से ही पाते हैं। यदि कोई साधारण क़ानून संविधान के विरुद्ध हो, तो वह क़ानून **अमान्य** माना जाता है।

"संविधान" के अंग्रेज़ी शब्द का मूल लैटिन भाषा का **"कॉन्स्टिट्यूएर (Constituere)"** है, जिसका अर्थ है "स्थापित करना" या "गठित करना"। यानी संविधान वह दस्तावेज़ है जो राज्य को **"गठित"** करता है — बताता है कि शासन **कौन** करेगा, **कैसे** करेगा और **किन सीमाओं** में करेगा।

🔍 आसान परिभाषा: संविधान (Constitution)

📘 **परिभाषा:** किसी राज्य के मूलभूत सिद्धांतों, सरकार के अंगों के गठन, उनकी शक्तियों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने वाला सर्वोच्च विधिक दस्तावेज़।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान देश चलाने की "मूल नियम-पुस्तिका" है, जिसके नीचे बाकी सारे क़ानून आते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्रिकेट मैच से पहले नियम तय होते हैं — ओवर कितने होंगे, आउट कब माना जाएगा, अंपायर कौन होगा — वैसे ही संविधान देश के "खेल" के नियम पहले से तय कर देता है।

1.1 संविधान के पाँच प्रमुख कार्य

किसी भी समाज को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे पाँच कार्यों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है:

कार्य	सरल व्याख्या	भारत का उदाहरण
1. आपसी भरोसा और तालमेल	संविधान ऐसे बुनियादी नियम देता है जिन्हें सब जानते हैं, और यह भरोसा सबको रहता है कि सब उन्हें मानेंगे। इससे विविध समाज के लोग साथ रह पाते हैं।	अलग-अलग धर्म, भाषा और जाति के लोग एक ही संविधान के नीचे समान नागरिक हैं।
2. निर्णय लेने की शक्ति तय करना	संविधान बताता है कि फ़ैसले कौन लेगा — राजा, एक दल या जनता; और जनता हो तो सीधे या प्रतिनिधियों के ज़रिए।	भारत में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और संसद क़ानून बनाती है।
3. सरकार की शक्ति पर सीमा	सरकार नागरिकों पर मनमानी न कर सके, इसके लिए मूल अधिकार जैसी सीमाएँ तय होती हैं।	अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ और अनुच्छेद 21 का जीवन का अधिकार।
4. आकांक्षाएँ और आधुनिक लक्ष्य	आधुनिक संविधान सरकार को केवल रोकते नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की शक्ति और दिशा भी देते हैं।	अस्पृश्यता का अंत; नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य।
5. राष्ट्रीय पहचान	संविधान बताता है कि "हम कौन हैं" — कौन नागरिक है और कौन-से मूल्य राज्य कभी नहीं तोड़ सकता।	भारत में नागरिकता के लिए जाति या नस्ल कोई आधार नहीं है।

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि संविधान केवल सरकार को **"रोकने वाला"** दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि वह सरकार को **"सक्षम बनाने वाला"** दस्तावेज़ भी है। बीसवीं शताब्दी के कई संविधानों — विशेष रूप से भारत और दक्षिण अफ़्रीका के संविधानों — ने समाज की गहरी असमानताओं (जाति-भेद और नस्ल-भेद) को समाप्त करने का लक्ष्य अपने भीतर लिखा। इसलिए भारतीय संविधान को एक **"सामाजिक क्रांति का दस्तावेज़"** भी कहा जाता है।

1.2 संविधान कब प्रभावी होता है? — तीन कसौटियाँ

दुनिया में बहुत-से संविधान केवल काग़ज़ पर रह गए, क्योंकि जनता ने उन्हें अपना नहीं माना। कोई संविधान तभी जीवित रहता है जब वह तीन कसौटियों पर खरा उतरे:

1. **घोषणा का तरीक़ा (Mode of Promulgation):** जो संविधान सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं ने ऊपर से थोप दिए, वे जल्दी ख़त्म हो गए। भारत, अमेरिका और दक्षिण अफ़्रीका के संविधान लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों से निकले, इसलिए टिके रहे। भारत का संविधान ऐसे लोगों ने बनाया जिन पर जनता को गहरा भरोसा था। इस पर कभी जनमत-संग्रह नहीं हुआ, फिर भी जनता ने इसके प्रावधानों का पालन करके इसे स्वीकार किया।
2. **मूल प्रावधानों की न्यायपूर्णता:** संविधान ऐसा होना चाहिए कि समाज के हर वर्ग को उसे मानने का कारण मिले। जो संविधान स्थायी बहुमत को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने दे, वह जनता का समर्थन खो देता है।
3. **संस्थाओं का संतुलित ढाँचा:** शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं में बाँटना चाहिए, ताकि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। साथ ही संविधान न तो इतना कठोर हो कि बदलते समय में टूट जाए, और न इतना लचीला कि उसकी कोई पहचान ही न बचे।

> 💡 **उदाहरण — ऊपर से दिया गया संविधान बनाम जनता का संविधान**
>
> नेपाल को 1948 से 1990 के बीच कई संविधान मिले, पर सभी राजा द्वारा **"प्रदान"** किए गए थे। 1990 के संविधान ने बहुदलीय व्यवस्था तो दी, पर अंतिम शक्ति राजा के पास रही और 2002 में राजा ने संसद भंग करके सरकार बर्ख़ास्त कर दी। जनता के लंबे आंदोलन के बाद नेपाल **2008** में लोकतांत्रिक गणराज्य बना और **2015** में निर्वाचित संविधान सभा ने नया संविधान अपनाया। इसके विपरीत भारत का संविधान शुरू से ही जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया, इसलिए यह स्थिर बना रहा।

1.3 संविधान के प्रकार — संक्षेप में

आधार	प्रकार	उदाहरण
लिखित रूप	**लिखित (संहिताबद्ध)** — एक ही दस्तावेज़ में; **अलिखित (असंहिताबद्ध)** — परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और अनेक क़ानूनों में बिखरा	लिखित: भारत, अमेरिका • अलिखित: ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, इज़राइल
बनने का तरीक़ा	**निर्मित (Enacted)** — किसी सभा ने एक समय पर बनाया; **विकसित (Evolved)** — सदियों में धीरे-धीरे बना	निर्मित: भारत, अमेरिका • विकसित: ब्रिटेन
संशोधन की प्रक्रिया	**कठोर** — संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया; **लचीला** — साधारण क़ानून की तरह संशोधन; **मिश्रण**	कठोर: अमेरिका • लचीला: ब्रिटेन • मिश्रण: भारत (अनुच्छेद 368 की तीन विधियाँ)
शक्ति का बँटवारा	**संघात्मक** — केंद्र और राज्यों में बँटवारा; **एकात्मक** — शक्ति केंद्र में	संघात्मक: अमेरिका • एकात्मक: ब्रिटेन • भारत: एकात्मक झुकाव वाला संघ
कार्यपालिका-विधायिका संबंध	**संसदीय** — मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी; **अध्यक्षात्मक** — राष्ट्रपति स्वतंत्र, शक्ति-पृथक्करण	संसदीय: भारत, ब्रिटेन • अध्यक्षात्मक: अमेरिका
राष्ट्राध्यक्ष	**गणतंत्र** — निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष; **राजतंत्र** — वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष	गणतंत्र: भारत, अमेरिका • संवैधानिक राजतंत्र: ब्रिटेन

संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) का अर्थ केवल "संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार" नहीं है, बल्कि ऐसी **सीमित सरकार (Limited Government)** है जिसकी शक्तियाँ संविधान से बँधी हों और जो **व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी रोक** लगाती हो। विद्वान के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ है — नियमों के अनुसार चलने वाली ऐसी सरकार, जो **मनमानी के विपरीत** हो।

⚠️ भ्रम से बचें — "संवैधानिक सरकार" का सही अर्थ

परिभाषा से संवैधानिक सरकार = **सीमित सरकार** — न कि "विधानमंडल द्वारा सरकार", "लोकप्रिय सरकार" या "बहु-दलीय सरकार"।

संवैधानिक सरकार **व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर** रोक लगाती है — उल्टा (राज्य के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक) नहीं। यह जोड़ा परीक्षाओं में बार-बार पलटकर पूछा जाता है।

📊 संविधान — एक पंक्ति में

1. संविधान = देश का **सर्वोच्च क़ानून**; उसके विरुद्ध बना साधारण क़ानून **अमान्य**।
2. भारत का संविधान **लिखित, निर्मित** और संशोधन में **कठोर-लचीला मिश्रण** है; यह सरकार को **सक्षम** भी करता है और **सीमित** भी।

📖 भीलवाड़ा की गली-क्रिकेट और "बाहर से आए नियम" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। भीलवाड़ा के एक मोहल्ले में हर साल गली-क्रिकेट प्रतियोगिता होती थी। एक साल एक अमीर प्रायोजक ने कहा — "इनाम मैं दूँगा, इसलिए नियम भी मैं बनाऊँगा।" उसने तय किया कि उसकी टीम को दो पारियाँ मिलेंगी, अंपायर उसका आदमी होगा और विवाद होने पर फ़ैसला वही करेगा। बाकी लड़कों ने खेला तो सही, पर किसी ने उन नियमों को **अपना** नहीं माना। हर मैच में झगड़ा हुआ।

अगले साल लड़कों ने मिलकर बैठक की। हर टीम का एक प्रतिनिधि आया, सबने अपनी बात रखी, कुछ बातों पर मतदान हुआ, कुछ पर समझौता। नियम एक काग़ज़ पर लिखे गए और सबने उस पर हस्ताक्षर किए। अंपायर बारी-बारी से हर टीम से बना। उस साल पूरी प्रतियोगिता बिना झगड़े पूरी हुई — क्योंकि नियम **सबके बनाए** थे, **सबके लिए** थे, और **सबकी सीमा** तय करते थे।

भारत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 175 वर्ष तक भारत के शासन के नियम **ब्रिटिश संसद** बनाती रही — 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक। भारतीयों ने धीरे-धीरे माँग उठाई कि **हमारे नियम हम खुद लिखेंगे**। अगला खंड उन्हीं अंग्रेज़ी अधिनियमों की कहानी है, जिनसे हमारे संविधान का ढाँचा बना और जिनके विरुद्ध "अपना संविधान" बनाने की माँग उठी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान का अर्थ और "प्रभावी संविधान" की कसौटी (खंड 1) → बाहर से थोपे गए अंग्रेज़ी अधिनियमों का दौर (खंड 2)।

📌 **याद रखने लायक बात:** जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों से बना संविधान ही टिकता है — भारत का संविधान ऐसा ही है।



चित्र 1.1: संविधान क्या है और क्यों ज़रूरी है — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. संवैधानिक विकास — कंपनी शासन से स्वतंत्रता तक (1773–1947)

अंग्रेज़ **1608** में **ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company)** के रूप में व्यापारी बनकर भारत आए। कंपनी को 1600 में महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम के एक **चार्टर (राजपत्र)** से भारत में व्यापार का एकाधिकार मिला था। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद **1765** में मुग़ल बादशाह शाह आलम से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की **दीवानी** (राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार) मिल गई। यहीं से एक व्यापारी कंपनी **राजसत्ता** बन गई।

1857 के विद्रोह के बाद **1858** में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया, जो **15 अगस्त 1947** तक चला। यानी भारत का संवैधानिक विकास दो कालों में पढ़ा जाता है — **कंपनी शासन (1773–1858)** और **क्राउन (ताज) शासन (1858–1947)**। संविधान के कई प्रावधान — राज्यपाल का पद, संघीय ढाँचा, लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय (जो आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना), द्वि-सदनीय विधानमंडल और प्रत्यक्ष चुनाव — किसी न किसी ब्रिटिश अधिनियम से धीरे-धीरे भारत में आए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — व्यापारियों की कंपनी, जो शासक बन गई

31 दिसम्बर 1600 को महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम (Queen Elizabeth I) ने जिस **चार्टर (राजकीय अधिकार-पत्र)** से कंपनी बनाई, उसमें उसका पूरा नाम था — **"द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ़ मर्चेंट्स ऑफ़ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़" (The Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies)**। चार्टर अर्ल ऑफ़ कंबरलैंड (Earl of Cumberland) और 215 अन्य — यानी दो सौ से कुछ अधिक — व्यापारियों और सज्जनों को मिला था, और इसमें 15 वर्ष के लिए पूर्व के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। यानी जो कंपनी आगे चलकर भारत के बड़े हिस्से की शासक बनी, वह शुरू में मसाले और कपड़े का व्यापार करने निकले व्यापारियों का एक समूह भर थी। भारत में उसकी पहली स्थायी कोठी (फ़ैक्ट्री) **1613** में **सूरत** में खुली।

कंपनी के बढ़ते भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक के बाद एक **अधिनियम (Acts)** पारित किए। इन अधिनियमों ने भारत में केंद्रीय प्रशासन, विधान परिषदें, चुनाव, संघीय ढाँचा और लोक सेवा जैसी संस्थाएँ धीरे-धीरे खड़ी कीं। हमारे संविधान के कई प्रावधान — जैसे राज्यपाल का पद, संघीय सूचियाँ, लोक सेवा आयोग, आपात शक्तियाँ — इन्हीं अधिनियमों से विकसित हुए। इसलिए इस पूरी यात्रा को दो कालों में पढ़ा जाता है: **(1) कंपनी शासन (1773–1858)** और **(2) ब्रिटिश ताज का शासन (1858–1947)**।

संवैधानिक विकास की समय-रेखा (1773–1947)

कंपनी शासन (1773–1858)

- **1773 रेगुलेटिंग एक्ट** — बंगाल का गवर्नर-जनरल; कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय
- **1784 पिट्स इंडिया एक्ट** — नियंत्रण बोर्ड; द्वैध शासन
- **1793 / 1813 चार्टर अधिनियम** — 1813: व्यापार एकाधिकार समाप्त
- **1833 चार्टर अधिनियम** — भारत का गवर्नर-जनरल; केंद्रीकरण का चरम
- **1853 चार्टर अधिनियम** — विधायी-कार्यकारी अलग; खुली प्रतियोगिता

ताज का शासन (1858–1947)

- **1858 भारत सरकार अधिनियम** — कंपनी समाप्त; वायसराय, भारत सचिव
- **1861 / 1892 भारतीय परिषद अधिनियम** — भारतीयों का नामांकन; बजट पर चर्चा
- **1909 मार्ले-मिंटो सुधार** — मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन
- **1919 मॉण्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड** — प्रांतों में द्वैध शासन; द्वि-सदनीय केंद्र
- **1935 भारत सरकार अधिनियम** — तीन सूचियाँ; प्रांतीय स्वायत्तता
- **1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम** — दो डोमिनियन; सभा संप्रभु

चित्र 1.2: संवैधानिक विकास की समय-रेखा (1773–1947) — कंपनी शासन से स्वतंत्रता तक के प्रमुख अधिनियम

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

2.1 कंपनी शासन (1773–1858)

◆◆ रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act)

यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से बहुत अहम था, क्योंकि (क) ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के कामकाज को **नियंत्रित और नियमित** करने का क़दम उठाया; (ख) पहली बार कंपनी के **राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों** को मान्यता मिली; और (ग) भारत में **केंद्रीय प्रशासन की नींव** पड़ी।

1. बंगाल के गवर्नर को **"बंगाल का गवर्नर-जनरल"** बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनी। पहले गवर्नर-जनरल **लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स** थे।
2. बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर-जनरल के **अधीन** कर दिए गए; पहले तीनों प्रेसीडेंसी एक-दूसरे से स्वतंत्र थीं।
3. कलकत्ता में **सर्वोच्च न्यायालय (1774)** की स्थापना का प्रावधान — एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश।
4. कंपनी के कर्मचारियों के **निजी व्यापार** और "देसी लोगों" से **उपहार या रिश्वत** लेने पर रोक।
5. कंपनी के निदेशक मंडल (Court of Directors) को भारत के राजस्व, दीवानी और सैनिक मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ी।

◆◆ संशोधन अधिनियम 1781 से चार्टर अधिनियम 1853 तक

अधिनियम	मुख्य प्रावधान (क्यों याद रखें)
संशोधन अधिनियम 1781 (बंदोबस्त अधिनियम)	रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ दूर कीं: गवर्नर-जनरल और परिषद के सरकारी कामों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया; राजस्व मामले भी बाहर; न्यायालय को प्रतिवादी के निजी क़ानून (हिंदू या मुस्लिम विधि) से फ़ैसला करने को कहा।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784	कंपनी के **व्यापारिक** और **राजनीतिक** कार्य अलग किए — व्यापार निदेशक मंडल के पास, राजनीतिक मामलों के लिए नया **नियंत्रण बोर्ड (Board of Control)**। इसे **द्वैध शासन (Double Government)** कहा गया। पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को "भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र" कहा गया।

अधिनियम	मुख्य प्रावधान (क्यों याद रखें)
अधिनियम 1786	लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो शर्तें मानी गईं — विशेष मामलों में परिषद के फ़ैसले को पलटने की शक्ति, और गवर्नर-जनरल ही प्रधान सेनापति भी।
चार्टर अधिनियम 1793	परिषद के फ़ैसले पलटने की शक्ति सभी भावी गवर्नर-जनरलों और गवर्नरों को; कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा; नियंत्रण बोर्ड का ख़र्च भारतीय राजस्व से।
चार्टर अधिनियम 1813	कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार **समाप्त** (चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर); ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति; पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान।
चार्टर अधिनियम 1833	**केंद्रीकरण का अंतिम चरण** — बंगाल का गवर्नर-जनरल अब **"भारत का गवर्नर-जनरल"** (पहले: लॉर्ड विलियम बेंटिक); बंबई-मद्रास से क़ानून बनाने की शक्ति छीनी; कंपनी पूरी तरह प्रशासनिक निकाय बनी; सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रयास (असफल)।
चार्टर अधिनियम 1853	गवर्नर-जनरल की परिषद के **विधायी और कार्यकारी** कार्य पहली बार अलग — 6 नए विधायी सदस्य, यानी एक "छोटी संसद" जैसी **केंद्रीय विधान परिषद**; सिविल सेवा में **खुली प्रतियोगिता** (मैकाले समिति, 1854); विधान परिषद में पहली बार **स्थानीय प्रतिनिधित्व**।

⚠️ सावधानी वाला तथ्य — अनुबंधित और अनुबंध-रहित सिविल सेवा

अनुबंधित सिविल सेवा (Covenanted Civil Service) उच्च सेवा थी, जो कंपनी के क़ानून से बनी थी; जबकि **अनुबंध-रहित (Uncovenanted) सेवा** निचली सेवा थी। 1853 के अधिनियम से उच्च अनुबंधित सेवा भारतीयों के लिए भी खुल गई।

1833 के अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता का केवल **"प्रयास"** किया था और कहा था कि किसी भारतीय को केवल भारतीय होने के कारण किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा — पर कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) के विरोध से यह लागू नहीं हुआ। खुली प्रतियोगिता को वास्तव में **1853** के अधिनियम ने लागू किया (इसके लिए **1854** में **मैकाले समिति** बनी)।

1833 से पहले के क़ानूनों को **"नियामक (Regulations)"** कहा जाता था, जबकि 1833 के बाद बने क़ानूनों को **"अधिनियम (Acts)"** कहा गया।

🔍 आसान परिभाषा: द्वैध शासन (Double Government / Dyarchy)

📘 **परिभाषा:** ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही प्रशासन की शक्ति दो अलग सत्ताओं में बँटी हो — 1784 में कंपनी के निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के बीच, तथा 1919 में प्रांतों में "आरक्षित" और "हस्तांतरित" विषयों के बीच।

💡 **आसान भाषा में:** एक ही घर की चाबियाँ दो लोगों के पास हों — कुछ कमरे एक खोले, कुछ दूसरा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी दुकान का हिसाब मालिक देखे, पर माल ख़रीदने का फ़ैसला मुनीम करे — दोनों में टकराव तय है; इसीलिए 1919 का द्वैध शासन असफल रहा।

2.2 ब्रिटिश ताज का शासन (1858–1947)

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया और भारत का शासन सीधे **ब्रिटिश ताज (Crown)** के हाथ में आ गया। इसके बाद के अधिनियमों में धीरे-धीरे भारतीयों को क़ानून बनाने में जोड़ा गया, चुनाव की शुरुआत हुई, और अंत में प्रांतीय स्वायत्तता तथा संघ की रूपरेखा बनी।

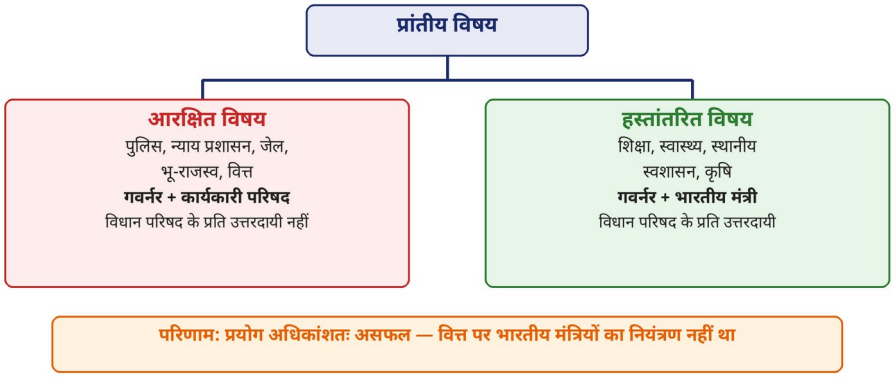
अधिनियम	मुख्य प्रावधान
भारत सरकार अधिनियम 1858 ("भारत के अच्छे शासन का अधिनियम")	कंपनी समाप्त, शासन ताज के नाम पर; गवर्नर-जनरल का पद अब **वायसराय** भी (पहले: लॉर्ड कैनिंग); नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल ख़त्म, यानी द्वैध शासन का अंत; नया पद **भारत सचिव (Secretary of State)** — ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य, सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861	**प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत** — वायसराय कुछ भारतीयों को ग़ैर-सरकारी सदस्य नामित करे (1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव); बंबई-मद्रास को क़ानून बनाने की शक्ति लौटाकर **विकेंद्रीकरण** शुरू; **विभाग प्रणाली (Portfolio)** को मान्यता; आपात स्थिति में वायसराय को **अध्यादेश** जारी करने की शक्ति (अवधि 6 माह)।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892	ग़ैर-सरकारी सदस्य बढ़े; परिषदों को **बजट पर चर्चा** और कार्यपालिका से **प्रश्न पूछने** का अधिकार; कुछ सीटें विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, वाणिज्य मंडलों की "सिफ़ारिश" से — यानी चुनाव की सीमित, अप्रत्यक्ष शुरुआत (पर "चुनाव" शब्द का प्रयोग नहीं)।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार)	केंद्रीय विधान परिषद 16 से बढ़कर **60** सदस्य; प्रांतीय परिषदों में ग़ैर-सरकारी बहुमत; पूरक प्रश्न और बजट पर प्रस्ताव; वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय — **सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** (विधि सदस्य); मुसलमानों के लिए **पृथक निर्वाचक मंडल** — इसलिए लॉर्ड मिंटो को "सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक" कहा गया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉण्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार, लागू 1921)	20 अगस्त 1917 की घोषणा: लक्ष्य "उत्तरदायी शासन"; विषय **केंद्रीय और प्रांतीय** सूचियों में बँटे; प्रांतीय विषय **आरक्षित** और **हस्तांतरित** में — प्रांतों में **द्वैध शासन**; केंद्र में पहली बार **द्वि-सदनीय** विधायिका (राज्य परिषद + विधान सभा) और **प्रत्यक्ष चुनाव**; वायसराय की परिषद के 6 में से 3 सदस्य भारतीय; सिख, ईसाई, आंग्ल-भारतीय, यूरोपियनों तक पृथक निर्वाचन; संपत्ति-कर के आधार पर सीमित मताधिकार; लंदन में भारत के **उच्चायुक्त** का पद; **लोक सेवा आयोग** (केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926); प्रांतीय बजट केंद्र से अलग; 10 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वैधानिक आयोग; **नरेंद्र मंडल** (1921)।
साइमन आयोग (1927) **सांप्रदायिक पंचाट (1932)**	सात अंग्रेज़ सदस्यों का आयोग, सबने बहिष्कार किया; रिपोर्ट (1930) में प्रांतों में द्वैध शासन ख़त्म करने और संघ बनाने की सिफ़ारिश; तीन गोलमेज़ सम्मेलन; अगस्त 1932 में रैम्से मैकडोनाल्ड का **सांप्रदायिक पंचाट**, जिसे **पूना समझौते** ने दलित वर्गों के लिए बदला।

अधिनियम	मुख्य प्रावधान
भारत सरकार अधिनियम 1935	321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ — पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में दूसरा मील का पत्थर; प्रांतों और रियासतों का **अखिल भारतीय संघ** (कभी बना नहीं); तीन सूचियाँ — **संघीय (59), प्रांतीय (54), समवर्ती (36)**, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को; प्रांतों में द्वैध शासन ख़त्म, **प्रांतीय स्वायत्तता** (1937); केंद्र में द्वैध शासन (लागू नहीं हुआ); 11 में से 6 प्रांतों में द्वि-सदनीय विधायिका; मताधिकार लगभग 14% आबादी तक; **भारतीय रिज़र्व बैंक**, संघीय, प्रांतीय और संयुक्त **लोक सेवा आयोग**, **संघीय न्यायालय** (1937); बर्मा भारत से अलग; उड़ीसा और सिंध नए प्रांत; भारत परिषद समाप्त।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947	आगे खंड 2.3 में विस्तार से।

1919 के अधिनियम को समझने के लिए दो नाम याद रखें — उस समय **एडविन मॉण्टेग्यू (Edwin Montagu)** भारत सचिव थे और **लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड (Lord Chelmsford)** वायसराय। विषयों का केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में बँटवारा **"हस्तांतरण नियमों (Devolution Rules)"** से हुआ, जिससे प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण कुछ ढीला हुआ, पर शासन का ढाँचा फिर भी **केंद्रीकृत और एकात्मक** ही रहा। प्रांतों में **हस्तांतरित** विषय गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था, और **आरक्षित** विषय अपनी कार्यकारी परिषद के साथ, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस दोहरी व्यवस्था को **"द्वैध शासन (Dyarchy)"** कहा गया — यह यूनानी शब्द **"डाइ-आर्की"** से बना है, जिसका अर्थ है **"दोहरा शासन"**। यह प्रयोग अधिकांशतः **असफल** रहा, क्योंकि वित्त पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण नहीं था। महिलाओं को मताधिकार देने का प्रश्न प्रांतीय विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — द्वैध शासन — दो हिस्सों में बँटे प्रांतीय विषय**
> भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विषयों को दो भागों में बाँटा — **आरक्षित विषय** (जैसे पुलिस, न्याय, भू-राजस्व) गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास रहे, जबकि **हस्तांतरित विषय** (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन) विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए।

भारत सरकार अधिनियम 1919 — प्रांतों में द्वैध शासन



चित्र 1.3: भारत सरकार अधिनियम 1919 — प्रांतों में द्वैध शासन (आरक्षित और हस्तांतरित विषय)

नरेंद्र मंडल (Chamber of Princes) — 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित यह मंडल **1921** में उद्घाटित हुआ। इसमें **120** सदस्य थे — **108** बड़ी रियासतों के राजा स्वयं, और **12** सदस्य बाकी रियासतों के प्रतिनिधि; इसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। **लोक सेवा आयोग** के प्रावधान के आधार पर **ली आयोग (1923–24)** की सिफ़ारिश पर **1926** में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना।

साइमन आयोग और 1935 का रास्ता: नवम्बर 1927 में — यानी निर्धारित समय से **दो वर्ष पहले** — ब्रिटिश सरकार ने **सर जॉन साइमन (Sir John Simon)** की अध्यक्षता में सात सदस्यों का वैधानिक आयोग बनाया, जिसे 1919 के अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करनी थी। सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, इसलिए भारत के सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 की रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना और **सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने** की सिफ़ारिश की। इन पर विचार के लिए **तीन गोलमेज़ सम्मेलन** हुए (तीसरा नवम्बर 1932 में, कांग्रेस की भागीदारी के बिना)। इनके आधार पर **"संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र (White Paper)"** बना, जिसे ब्रिटिश संसद की **संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee)** को भेजा गया; उसी की सिफ़ारिशें कुछ बदलावों के साथ 1935 के अधिनियम में शामिल हुईं।

सांप्रदायिक पंचाट (1932) ने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा और इसे **दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों)** तक भी बढ़ा दिया। गांधीजी ने इसके विरोध में **यरवदा जेल (पूना)** में आमरण अनशन किया; अंततः **पूना समझौते** में हिंदुओं के लिए संयुक्त निर्वाचन बना रहा और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें मिलीं — ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया और इसके प्रावधान 1935 के अधिनियम में गए।

1935 के अधिनियम के कुछ और प्रावधान: (1) प्रांतीय स्वायत्तता **1937** में लागू हुई, पर **1939** में (द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद) बाधित हो गई; (2) दलित वर्गों के साथ **महिलाओं और श्रमिकों** के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व; (3) 1858 में बनी **भारत परिषद समाप्त** और भारत सचिव को सलाहकारों का एक दल मिला; (4) रेलवे के लिए **संघीय रेलवे प्राधिकरण**; (5) संघ और प्रांतों के लेखों की जाँच के लिए **महालेखा परीक्षक (Auditor-General)**; (6) मध्य प्रांत का नाम **"मध्य प्रांत और बरार"**; (7) 11 में से जिन **6** प्रांतों में द्वि-सदनीय विधानमंडल बने, वे थे — **बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत**।

1935 के अधिनियम की आलोचना भी कम नहीं हुई। **जवाहरलाल नेहरू** ने इसे **"मज़बूत ब्रेकों वाली, पर बिना इंजन की मशीन"** कहा, और कई नेताओं ने इसे **"दासता का घोषणा-पत्र"** माना, क्योंकि वास्तविक शक्ति गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के विशेष उत्तरदायित्वों और विवेकाधीन शक्तियों में ही रही। फिर भी इसका प्रशासनिक ढाँचा इतना विस्तृत था कि संविधान-निर्माताओं ने इसके लगभग **250** प्रावधान अपना लिए।

🔍 आसान परिभाषा: प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)

📘 **परिभाषा:** 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को अपने निर्धारित विषयों में केंद्र के हस्तक्षेप के बिना, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन चलाने की स्वतंत्रता।

💡 **आसान भाषा में:** प्रांत अपने काम अपने चुने हुए मंत्रियों से ख़ुद चलाएँ, केंद्र हर बात में दख़ल न दे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े स्कूल में हर विंग का प्रभारी अपनी विंग का रोज़ का काम ख़ुद तय करे और प्रधानाचार्य केवल बड़े मामलों में बीच में आएँ; 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कई प्रांतों में इसी व्यवस्था में सरकारें बनाईं।

पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 में मुसलमानों के लिए शुरू हुई और 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा यूरोपियों तक बढ़ा दी गई।

🔍 आसान परिभाषा: पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate)

📘 **परिभाषा:** ऐसी चुनाव-व्यवस्था जिसमें किसी समुदाय के लिए आरक्षित सीट पर केवल उसी समुदाय के मतदाता वोट डालते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** मुस्लिम सीट पर सिर्फ़ मुस्लिम मतदाता, सिख सीट पर सिर्फ़ सिख मतदाता — बाकी लोग वोट ही नहीं दे सकते। 🏠 **उदाहरण:** जैसे मोहल्ले की समिति में हर गली अपने ही प्रतिनिधि को चुने और दूसरी गली की राय का कोई मूल्य न हो — इससे मेल-जोल के बजाय दूरी बढ़ती है; इसीलिए संविधान ने इसे नकारा।

📖 यरवदा जेल का उपवास — जब एक समझौते ने चुनाव का नियम बदल दिया (1932)

अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री **रैम्से मैकडोनाल्ड (Ramsay MacDonald)** ने **सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award)** घोषित किया। इसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन तो जारी रखा ही गया, पहली बार **दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों)** के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। इसका मतलब था कि दलित प्रतिनिधि केवल दलित मतदाता चुनेंगे।

पूना की **यरवदा जेल** में बंद महात्मा गांधी को लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए दो हिस्सों में बँट जाएगा। उन्होंने आमरण उपवास शुरू कर दिया। दूसरी ओर दलित वर्गों के नेता **डॉ. भीमराव अंबेडकर** मानते थे कि अलग निर्वाचन ही उनके समाज को सच्ची आवाज़ देगा। कई दिनों की तनाव भरी बातचीत के बाद **24 सितम्बर 1932** को **पूना समझौता (Poona Pact)** हुआ — पृथक निर्वाचन छोड़ दिया गया, पर संयुक्त निर्वाचन के भीतर दलित वर्गों के लिए **आरक्षित सीटें** तय हुईं।

ब्रिटिश सरकार ने यह समझौता मान लिया और इसके प्रावधान **भारत सरकार अधिनियम 1935** में शामिल हुए। आज संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उनकी जड़ यहीं से निकलती है। यानी अंग्रेज़ी शासन के अधिनियमों में चली बहसें सीधे हमारे संविधान तक पहुँचीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** औपनिवेशिक अधिनियमों (1909, 1919, 1932 का पंचाट, 1935) में चली "प्रतिनिधित्व" की बहस आगे संविधान सभा की संरचना और आरक्षण के प्रावधानों तक कैसे पहुँची।

📌 **याद रखने लायक बात:** पूना समझौता 24 सितम्बर 1932 — पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें; प्रावधान 1935 के अधिनियम में गए।

2.3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

20 फ़रवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री **क्लेमेंट एटली** ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग ने विभाजन के लिए आंदोलन तेज़ किया। **3 जून 1947** को वायसराय **लॉर्ड माउंटबेटन** ने विभाजन की योजना (**माउंटबेटन योजना**) रखी, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने माना। इसे लागू करने के लिए **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम** बना — विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में आया, 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।

1. भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त; **15 अगस्त 1947** से भारत स्वतंत्र, और **भारत तथा पाकिस्तान** दो स्वतंत्र डोमिनियन बने।
2. वायसराय का पद ख़त्म; हर डोमिनियन के लिए एक **गवर्नर-जनरल**, जिसे डोमिनियन मंत्रिमंडल की सलाह पर ब्रिटिश राजा नियुक्त करे।
3. दोनों डोमिनियनों की **संविधान सभाओं** को कोई भी संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद का कोई भी क़ानून — इस अधिनियम सहित — **रद्द करने** की शक्ति; नए संविधान बनने तक वे **विधायिका** का काम भी करें।
4. भारत सचिव का पद समाप्त; देशी रियासतों पर ब्रिटिश **परमसत्ता (Paramountcy)** समाप्त — रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिलने या स्वतंत्र रहने को स्वतंत्र।
5. नया संविधान बनने तक शासन **भारत सरकार अधिनियम 1935** (आवश्यक बदलावों के साथ) से; गवर्नर-जनरल और गवर्नर अब केवल **संवैधानिक (नाममात्र के) प्रमुख**; ब्रिटिश राजा की उपाधि से "भारत का सम्राट" हटा।

3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान सभा का बनाया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार न करना चाहें। इसी योजना ("3 जून योजना") के अनुसार **पंजाब और बंगाल के विभाजन** का निर्णय उनकी विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान से होना था। स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ और प्रावधान:

6. दोनों डोमिनियनों को **ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने** का अधिकार था।
7. 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई क़ानून किसी डोमिनियन पर तभी लागू होता, जब उस डोमिनियन की विधायिका उसे अपना ले। भारत सचिव के कार्य **राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव** को सौंपे गए।
8. ब्रिटिश सम्राट का विधेयकों पर **वीटो** या उन्हें अपनी स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार समाप्त; यह अधिकार गवर्नर-जनरल को मिला। भारत सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियाँ बंद हुईं, पर 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त अधिकारियों की सुविधाएँ जारी रहीं।

दोनों डोमिनियनों की सीमा **सर सिरिल रैडक्लिफ़ (Sir Cyril Radcliffe)** की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने तय की। पाकिस्तान में **पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत** और **असम का सिलहट ज़िला** शामिल हुए (सीमांत प्रांत और सिलहट में जनमत-संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में रहा)।

14-15 अगस्त 1947 की आधी रात ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। **लॉर्ड माउंटबेटन** स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने और उन्होंने **पं. जवाहरलाल नेहरू** को पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा ही अब भारतीय डोमिनियन की **संसद** भी बन गई।

🔍 आसान परिभाषा: परमसत्ता (Paramountcy)

📘 **परिभाषा:** ब्रिटिश ताज की वह सर्वोच्च सत्ता जिसके अधीन देशी रियासतें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहते हुए भी विदेश नीति, रक्षा और संचार में ब्रिटिश सरकार के अधीन थीं।

💡 **आसान भाषा में:** रियासत का राजा अपने राज्य में राजा था, पर अंग्रेज़ उसके "बड़े मालिक" थे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी कंपनी की फ़्रैंचाइज़ी दुकान अपना रोज़ का काम खुद चलाए, पर बड़े फ़ैसले मुख्य कंपनी करे; 1947 में यह "मुख्य कंपनी" हट गई और रियासतों को भारत या पाकिस्तान चुनना पड़ा।

◆ ◆ अंतरिम सरकार (1946) और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

2 सितम्बर 1946 को बनी **अंतरिम सरकार** के सदस्य वास्तव में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे; वायसराय परिषद के प्रमुख रहे, पर पं. नेहरू को परिषद का **उपाध्यक्ष** बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को पहला मंत्रिमंडल बना।

⚠ भ्रम से बचें — अंतरिम सरकार और पहला मंत्रिमंडल

अंतरिम सरकार **कैबिनेट मिशन योजना** के अनुसार बनी; **मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946** में इसमें शामिल हुई। अंतरिम सरकार में नेहरू **"प्रधानमंत्री" नहीं**, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के **उपाध्यक्ष** थे।

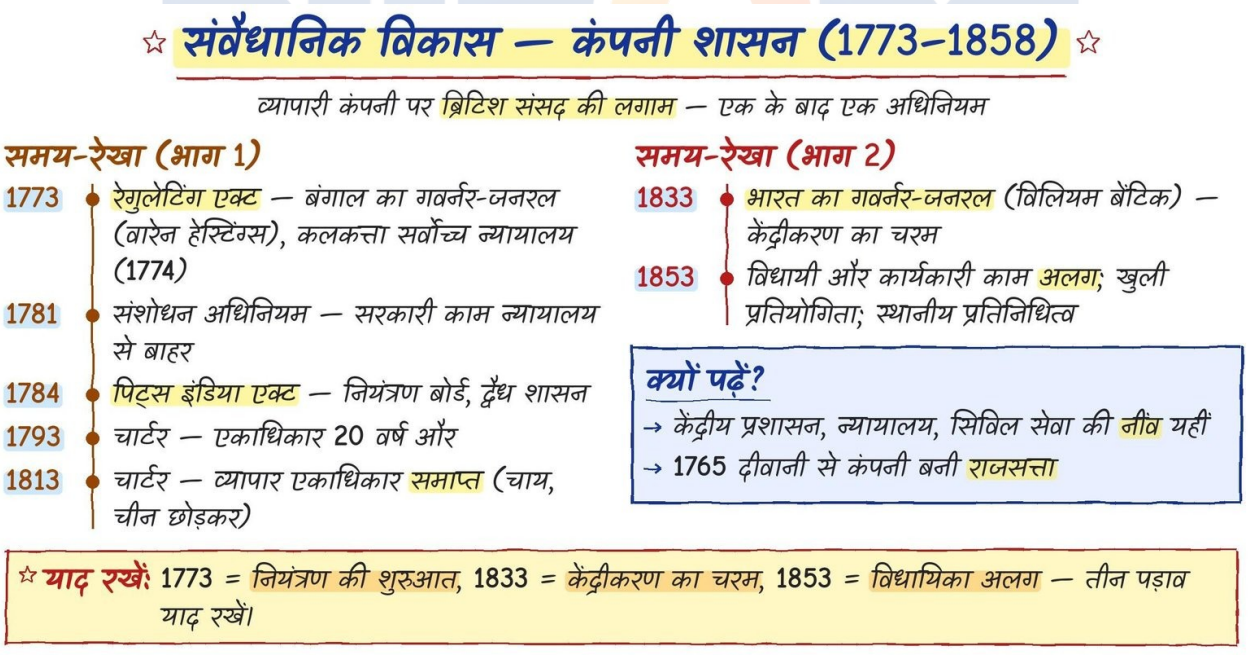
पहले मंत्रिमंडल (15 अगस्त 1947) में नेहरू के पास **वैज्ञानिक अनुसंधान** विभाग भी था और सरदार पटेल **उप-प्रधानमंत्री** थे; सी.एच. भाभा अंतरिम सरकार में निर्माण-खान-ऊर्जा, पर पहले मंत्रिमंडल में **वाणिज्य** मंत्री थे। डॉ. अंबेडकर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे **ग़ैर-कांग्रेसी** नेता भी शामिल थे — यह "राष्ट्रीय सरकार" बनाने की सोच का उदाहरण है।

सदस्य	अंतरिम सरकार (1946) में विभाग	पहले मंत्रिमंडल (1947) में विभाग
जवाहरलाल नेहरू	परिषद के उपाध्यक्ष; विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध	प्रधानमंत्री; विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण	गृह, सूचना एवं प्रसारण; रियासतें
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि	खाद्य एवं कृषि
डॉ. जॉन मथाई	उद्योग एवं आपूर्ति	रेलवे एवं परिवहन
जगजीवन राम	श्रम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा	रक्षा
सी.एच. भाभा	निर्माण, खान एवं ऊर्जा	वाणिज्य
अन्य (अंतरिम सरकार)	लियाक़त अली ख़ाँ — वित्त; अब्दुर रब निश्तर — डाक एवं वायु; आसफ़ अली — रेलवे एवं परिवहन; सी. राजगोपालाचारी — शिक्षा एवं कला; आई.आई. चुंदरीगर — वाणिज्य; ग़ज़नफ़र अली ख़ाँ — स्वास्थ्य; जोगेंद्र नाथ मंडल — विधि	—
अन्य (पहला मंत्रिमंडल)	—	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद — शिक्षा; आर.के. षण्मुखम चेट्टी — वित्त; **डॉ. बी.आर. अंबेडकर — विधि**; राजकुमारी अमृत कौर — स्वास्थ्य; रफ़ी अहमद क़िदवई — संचार; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी — उद्योग एवं आपूर्ति; वी.एन. गाडगिल — निर्माण, खान एवं ऊर्जा

⚠ भ्रम से बचें — "पहली बार" वाले प्रावधान

1773: केंद्रीय प्रशासन की नींव, सर्वोच्च न्यायालय (कलकत्ता) • **1784:** "ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र" शब्द, द्वैध शासन • **1833:** भारत का गवर्नर-जनरल, केंद्रीकरण का चरम • **1853:** विधायी और कार्यकारी कार्य अलग, खुली प्रतियोगिता • **1858:** वायसराय और भारत सचिव • **1861:** भारतीयों का नामांकन, अध्यादेश, विभाग प्रणाली • **1892:** बजट पर चर्चा • **1909:** पृथक निर्वाचन, कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय • **1919:** द्वि-सदनीय केंद्र, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रांतों में द्वैध शासन, लोक सेवा आयोग • **1935:** तीन सूचियाँ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय, रिज़र्व बैंक।

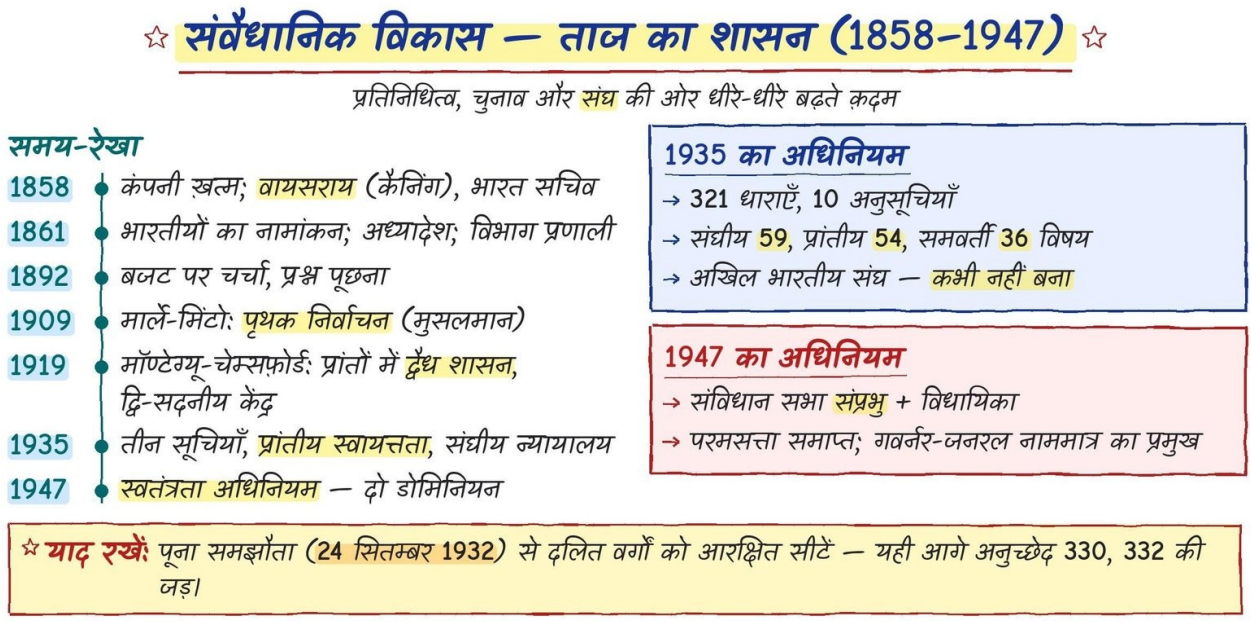
ध्यान रहे: 1935 का **अखिल भारतीय संघ** और **केंद्र में द्वैध शासन** कभी लागू नहीं हुए; अवशिष्ट शक्तियाँ 1935 में **वायसराय** के पास थीं, जबकि आज के संविधान में **संसद (केंद्र)** के पास हैं।



चित्र 1.4: संवैधानिक विकास — कंपनी शासन (1773–1858) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 कंपनी शासन बनाम ताज शासन — मुख्य अंतर

1. **शासक:** 1773–1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी (ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में); 1858–1947 में सीधे **ब्रिटिश ताज**।
2. **प्रमुख पद:** कंपनी काल में बंगाल का, फिर 1833 से **भारत का गवर्नर-जनरल**; ताज काल में गवर्नर-जनरल ही **वायसराय** भी।
3. **लंदन में नियंत्रण:** कंपनी काल में **नियंत्रण बोर्ड + निदेशक मंडल** (द्वैध शासन); ताज काल में **भारत सचिव** और भारत परिषद।
4. **दिशा:** कंपनी काल में **केंद्रीकरण** (चरम 1833); ताज काल में 1861 से **विकेंद्रीकरण**, प्रतिनिधित्व और चुनाव की ओर।
5. **भारतीयों की भागीदारी:** कंपनी काल में लगभग नहीं; ताज काल में 1861 नामांकन → 1892 अप्रत्यक्ष चुनाव → 1919 प्रत्यक्ष चुनाव → 1937 प्रांतीय सरकारें।



चित्र 1.5: संवैधानिक विकास — ताज का शासन (1858–1947) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📖 "अपना संविधान हम खुद लिखेंगे" — नेहरू रिपोर्ट की चुनौती (1927–28)

नवम्बर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए अगले सुधार सुझाने को **साइमन आयोग** बनाया। इसके सातों सदस्य अंग्रेज़ थे — एक भी भारतीय नहीं। भारत सचिव **लॉर्ड बर्कनहेड (Lord Birkenhead)** ने ताना मारा कि भारतीय तो आपस में मिलकर कोई सर्वमान्य संविधान बना ही नहीं सकते। पूरे देश में "साइमन वापस जाओ" के नारे लगे।

इस ताने का जवाब देने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन ने **पं. मोतीलाल नेहरू** की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। 1928 में आई **नेहरू रिपोर्ट** भारतीयों द्वारा खुद तैयार किया गया संविधान का एक बड़ा मसौदा थी। इसमें मौलिक अधिकारों की सूची थी, और यह कहा गया था कि 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर स्त्री-पुरुष को मत देने का अधिकार हो — यानी **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार**।

इसके बाद **1931 के कराची अधिवेशन** में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया। धीरे-धीरे यह विचार पक्का होता गया कि भारत का संविधान लंदन की संसद नहीं, बल्कि भारत के लोग अपनी चुनी हुई सभा में बनाएँगे। अगला खंड इसी माँग — **संविधान सभा की माँग** — की कहानी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अंग्रेज़ी अधिनियमों वाले दौर (खंड 2) से भारतीयों की अपनी "संविधान सभा" की माँग (खंड 3) तक का पुल।

📌 **याद रखने लायक बात:** नेहरू रिपोर्ट (1928) — भारतीयों का अपना संविधान-मसौदा; मौलिक अधिकार और वयस्क मताधिकार की बात इसमें थी।

ACADEMY

3. संविधान सभा की माँग — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1934-1946)

भारत के लिए एक स्वतंत्र, निर्वाचित निकाय द्वारा संविधान बनाए जाने का विचार अचानक नहीं आया — यह लगभग डेढ़ दशक के राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। इस विचार का जन्मदाता कोई कांग्रेस नेता नहीं, बल्कि भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रदूत **मानवेन्द्र नाथ रॉय (एम.एन. रॉय — M.N. Roy)** थे।

ध्यान देने की बात यह है कि संविधान सभा के विचार के जन्मदाता कोई कांग्रेस नेता नहीं, बल्कि भारत में **साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आंदोलन के अग्रदूत मानवेंद्र नाथ रॉय (एम.एन. रॉय — M.N. Roy)** थे।

◆ ◆ अगस्त प्रस्ताव (1940) और क्रिप्स मिशन (1942) — विस्तार से

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने पर अंग्रेज़ों को भारतीयों के सहयोग की ज़रूरत थी। इसलिए **8 अगस्त 1940** को वायसराय **लॉर्ड लिनलिथगो (Lord Linlithgow)** ने **"अगस्त प्रस्ताव"** रखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने **पहली बार सैद्धांतिक रूप से** माना कि भारत का संविधान बनाना मुख्य रूप से भारतीयों का काम है। पर कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि संविधान-निर्माण युद्ध के बाद तक टाल दिया गया था और लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि **"डोमिनियन दर्जा"** बताया गया था। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की माँग स्पष्ट रूप से नहीं मानी गई थी।

मार्च 1942 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य **सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps)** के नेतृत्व में **एक-सदस्यीय** मिशन भारत आया। इसने प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाएँ चुनेंगी और रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होंगे; भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जा मिलेगा। पर इसमें यह भी प्रावधान था कि **जो प्रांत नया संविधान स्वीकार न करना चाहे, वह अलग रह सकता है** और ब्रिटेन से अलग संधि कर सकता है — यह **विभाजन का बीज** था। गांधीजी ने इसे **"आगे की तारीख़ का चेक (Post-dated Cheque)"** कहा। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया, और मुस्लिम लीग ने भी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान नहीं था (वह दो अलग संविधान सभाएँ चाहती थी)।

इससे पहले भी भारतीय अपने संविधान के मसौदे बनाते रहे थे — **1895** का "भारत का संविधान विधेयक" (स्वराज विधेयक) पहला ग़ैर-सरकारी प्रयास माना जाता है, जिसमें हर भारतीय को शासन में भागीदारी का अधिकार बताया गया; **1928** की **नेहरू रिपोर्ट** में मौलिक अधिकार और 21 वर्ष से ऊपर के हर स्त्री-पुरुष को मताधिकार की बात थी; और **1931** के **कराची अधिवेशन** में मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ। पर "संविधान सभा" शब्द के साथ स्पष्ट माँग 1934 से शुरू हुई।

वर्ष / घटना	विवरण	परिणाम
1934	एम.एन. रॉय ने पहली बार **संविधान सभा (Constituent Assembly)** का विचार रखा	पहला विचार
1935	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने आधिकारिक रूप से इसकी माँग की	पार्टी-स्तर पर माँग
1936 (फ़ैज़पुर अधिवेशन)	कांग्रेस ने माँग दोहराई और बाहर से थोपे गए किसी भी संविधान को अस्वीकार किया	माँग को बल मिला
1938	नेहरू की घोषणा — वयस्क मताधिकार के आधार पर, बिना बाहरी हस्तक्षेप के निर्वाचित सभा	माँग स्पष्ट हुई
1939	INC ने प्रस्ताव पारित कर माँग दोहराई	आधिकारिक नीति
अगस्त प्रस्ताव (August Offer) 1940	ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से माँग स्वीकार की (वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, 8 अगस्त 1940)	पहली आधिकारिक स्वीकृति
क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) 1942	द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्र संविधान का प्रस्ताव	मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया — वे दो संविधान सभाएँ चाहती थी
वेवेल योजना / शिमला सम्मेलन 1945	युद्ध के बाद अंतरिम व्यवस्था का प्रस्ताव	मुस्लिम लीग के अड़ियल रुख़ से असफल
कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission) 1946	एक ही संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की	मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हुई

⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे — **लॉर्ड पैथिक लॉरेंस (Lord Pethick Lawrence)**, **सर स्टैफर्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps)** एवं **ए.वी. अलेक्जेंडर (A.V. Alexander)**। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसकी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई — यही योजना संविधान सभा के गठन का आधार बनी।

🔍 आसान परिभाषा: कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946)

📘 **परिभाषा:** 1946 में भारत भेजा गया तीन ब्रिटिश मंत्रियों (लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर) का एक शिष्टमंडल, जिसने भारत को स्वतंत्रता हस्तांतरण एवं एक ही संविधान सभा के गठन की रूपरेखा 16 मई 1946 को प्रस्तुत की।

💡 **आसान भाषा में:** यह ब्रिटिश सरकार की वह "अंतिम योजना" थी जिसने बताया कि भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी और संविधान किस तरह की सभा बनाएगी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक खाका (Blueprint) तैयार किया जाता है — कैबिनेट मिशन योजना भारत की संविधान सभा के गठन का वही खाका थी, जिसके आधार पर 389 सदस्यों का चुनाव एवं मनोनयन हुआ।

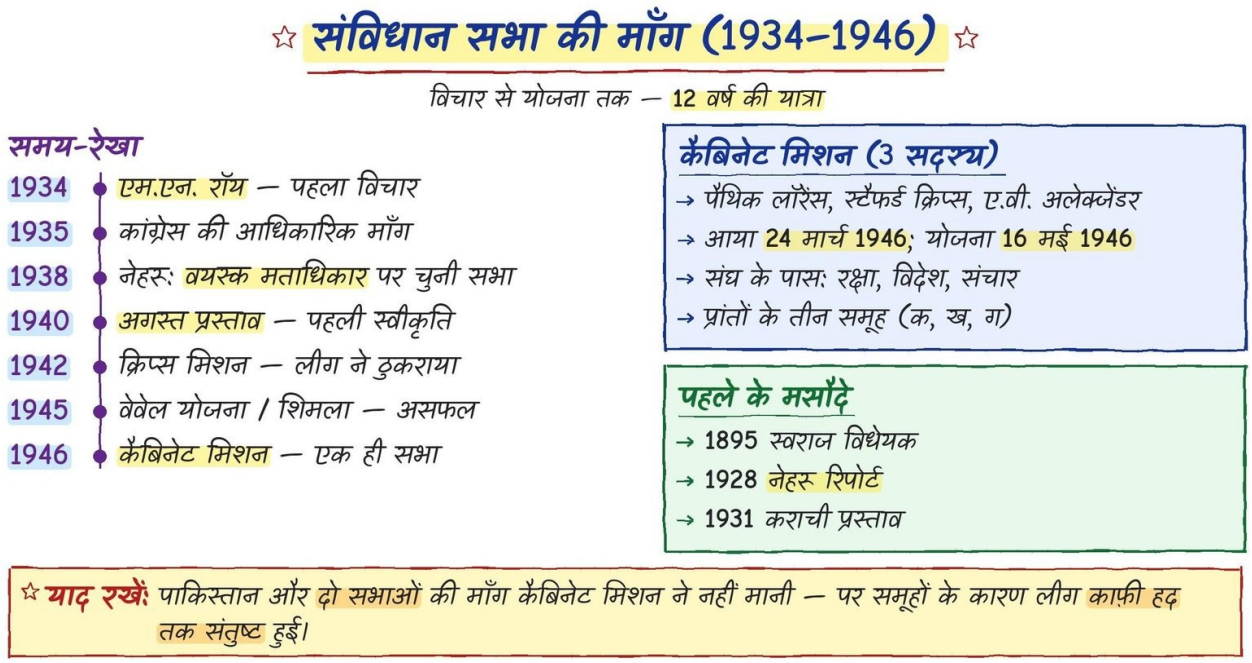
◆ ◆ कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य बिंदु

1. पाकिस्तान की माँग और **दो संविधान सभाओं** का विचार अस्वीकार; ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक **भारतीय संघ**, जिसके पास केवल **रक्षा, विदेश मामले और संचार** हों।
2. बाकी सभी विषय और **अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों** के पास; प्रांतों को तीन **समूहों** में बाँटने का प्रावधान — समूह क (हिंदू-बहुल प्रांत), समूह ख (पश्चिमोत्तर के मुस्लिम-बहुल प्रांत), समूह ग (बंगाल और असम)।
3. एक **संविधान सभा** — कुल 389 सदस्य, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव; साथ में एक **अंतरिम सरकार** का प्रस्ताव।

मिशन के तीनों सदस्यों के पद भी याद रखें — **लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस** (भारत सचिव और मिशन के अध्यक्ष), **सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स** (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) और **ए.वी. अलेक्ज़ेंडर** (नौसेना विभाग — एडमिरल्टी — के प्रथम लॉर्ड)। मिशन **24 मार्च 1946** को भारत पहुँचा और **16 मई 1946** को योजना प्रकाशित की। प्रांतों के तीन समूह थे — समूह **"क"** (हिंदू-बहुल: मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा), समूह **"ख"** (उत्तर-पश्चिम के मुस्लिम-बहुल: पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) और समूह **"ग"** (उत्तर-पूर्व: बंगाल और असम) — यानी एक **त्रि-स्तरीय ढाँचा**: संघ → प्रांतों के समूह → प्रांत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने शुरू में योजना मानी, पर **प्रांतों के अनिवार्य समूहन** की व्याख्या पर गहरा मतभेद हो गया। मिशन विभाजन तो नहीं रोक सका, पर उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान यह रहा कि **इसी योजना के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ**।

मुस्लिम लीग ने पहले यह योजना मानी, पर बाद में पीछे हट गई और **16 अगस्त 1946** को **"प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस"** मनाया, जिसके बाद कलकत्ता में भयानक दंगे हुए। 2 सितम्बर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और अक्टूबर 1946 में लीग भी उसमें शामिल हुई, पर उसने संविधान सभा का बहिष्कार जारी रखा।

> *"स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। (the Constitution of free India must be framed, without outside interference, by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise)"* — **पं. जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की ओर से (1938)**



चित्र 1.6: संविधान सभा की माँग — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1934–1946) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 माँग से योजना तक — चार पड़ाव

1. **1934** विचार (एम.एन. रॉय) → **1935** कांग्रेस की आधिकारिक माँग → **1938** नेहरू: वयस्क मताधिकार पर चुनी सभा।
2. **1940** अगस्त प्रस्ताव — ब्रिटिश सरकार की **पहली सैद्धांतिक स्वीकृति** → **1942** क्रिप्स ("आगे की तारीख़ का चेक")।
3. **1945** वेवेल योजना / शिमला सम्मेलन असफल → **1946** कैबिनेट मिशन: **एक ही** संविधान सभा, 389 सीटें।

📖 16 मई 1946 — तीन मंत्रियों की योजना और एक सभा का जन्म

द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन में **क्लेमेंट एटली (Clement Attlee)** की लेबर सरकार बन चुकी थी। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य — **लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर** — दिल्ली पहुँचे। कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा माँग रही थी।

लंबी बातचीत में सहमति नहीं बनी, तो मिशन ने **16 मई 1946** को अपनी योजना खुद घोषित कर दी। इसमें पाकिस्तान की माँग नहीं मानी गई, पर प्रांतों को तीन समूहों (क, ख, ग) में बाँटने का प्रावधान रखा गया, ताकि मुस्लिम-बहुल प्रांतों को अपना अलग समूह मिल सके। सबसे अहम बात यह थी कि **एक ही संविधान सभा** बनेगी, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाएँ चुनेंगी।

जुलाई-अगस्त 1946 में इसी योजना के अनुसार चुनाव हुए। बाद में मुस्लिम लीग योजना से पीछे हट गई और उसने बहिष्कार का रास्ता चुना। फिर भी जो सभा बनी, उसी ने आगे भारत का संविधान लिखा। अगले खंड में देखेंगे कि यह सभा कैसे बनी, किसको कितनी सीटें मिलीं और चुनाव किस तरीके से हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** माँग (खंड 3) ठोस योजना में कैसे बदली; योजना से सभा की संरचना (खंड 4) कैसे निकली।

📌 **याद रखने लायक बात:** कैबिनेट मिशन: भारत आया 24 मार्च 1946; योजना प्रकाशित 16 मई 1946; एक ही संविधान सभा, कुल 389 सीटें।

4. संविधान सभा की संरचना — गठन, चुनाव एवं सदस्यता

🔍 आसान परिभाषा: संविधान सभा (Constituent Assembly)

📘 **परिभाषा:** किसी राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित एक विशेष, निर्वाचित एवं मनोनीत निकाय।

💡 **आसान भाषा में:** भारत के लिए यह वह "समिति" थी जिसे देश का नया कानूनी ढाँचा — संविधान — लिखने का काम सौंपा गया। 🏠 **उदाहरण:** भारतीय संविधान सभा का गठन नवम्बर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ, जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी।

संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या **389** निर्धारित की गई — इनमें से **296** सीटें ब्रिटिश भारत को और **93** सीटें देशी रियासतों को आवंटित हुईं। प्रत्येक प्रांत एवं रियासत को जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं (लगभग प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट)। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें तीन समुदायों — मुस्लिम, सिख और सामान्य — में जनसंख्या अनुपात में बाँटी गईं तथा प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा **एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)** पद्धति से चुने गए। रियासतों के प्रतिनिधि रियासत-प्रमुखों द्वारा मनोनीत किए जाने थे।

यहाँ "सामान्य" का अर्थ है — मुसलमानों और सिखों को छोड़कर बाकी सभी। छोटी रियासतों को अलग-अलग नहीं, बल्कि **रियासत-समूह** बनाकर सीटें दी गईं। ध्यान रहे कि जिन प्रांतीय विधानसभाओं ने ये सदस्य चुने, वे खुद 1935 के अधिनियम के **सीमित मताधिकार** (कर, संपत्ति, शिक्षा की शर्तें) पर चुनी गई थीं — इसलिए संविधान सभा **अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत** निकाय थी।

🔍 आसान परिभाषा: एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote — STV)

📘 **परिभाषा:** एक निर्वाचन पद्धति जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को अपनी वरीयता (Preference) के क्रम में अंकित करते हैं, तथा गणना में एक निश्चित क़ोटा (Quota) पूरा करने वाले उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होते हैं, और अतिरिक्त/निम्नतम मत अगली वरीयता में स्थानांतरित होते जाते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** यह वोटिंग का ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ "एक" को नहीं बल्कि "पहली, दूसरी, तीसरी पसंद" के क्रम में वोट देते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार में डिनर के लिए रेस्टोरेंट चुनते समय हर सदस्य अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद बताए, और जो रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा वरीयता-अंक पाए वह चुना जाए — ठीक इसी तरह प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत पद्धति से संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने, ताकि हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

क्षेत्र	सीटें	विवरण
ब्रिटिश भारत — 11 गवर्नर प्रांत	292	मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP), सिंध, बंगाल, असम
4 मुख्य आयुक्त प्रांत	4	दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान — 1-1 सीट
देशी रियासतें	93	मनोनीत सदस्य — वास्तव में चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में केवल 296 ब्रिटिश सीटों के लिए हुए, रियासतों ने भाग नहीं लिया
कुल (मूल)	389	विभाजन के बाद घटकर: 299

संविधान सभा: 389 सीटें (1946) से 299 सदस्य (1947) तक

कैबिनेट मिशन योजना (1946): कुल 389



नारंगी पट्टी: 4 मुख्य आयुक्त प्रांत (1-1 सीट)

जुलाई-अगस्त 1946 चुनाव: ब्रिटिश भारत की 296 सीटें



नीली पट्टी: अन्य दल/निर्दलीय — 15

विभाजन के बाद (31 दिसम्बर 1947): कुल 299



चुनाव: प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से • रियासतें: मनोनयन • लगभग 10 लाख आबादी पर 1 सीट

चित्र 1.7: संविधान सभा की संरचना — 389 सीटें (1946) से 299 सदस्य (31 दिसम्बर 1947) तक

◆ ◆ जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव परिणाम और समुदाय-वार प्रतिनिधित्व

ब्रिटिश प्रांतों की 296 सीटों में से **कांग्रेस को 208**, **मुस्लिम लीग को 73** और छोटे दलों तथा निर्दलीयों को **15** सीटें मिलीं (यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, ग़ैर-कांग्रेसी सिख और साम्यवादी दल — 1-1; निर्दलीय — 8)। रियासतों की 93 सीटें शुरू में ख़ाली रहीं, क्योंकि रियासतों ने सभा से दूर रहने का फ़ैसला किया था।

क्र.	दल (जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव)	जीती गई सीटें
1	कांग्रेस	208
2	मुस्लिम लीग	73
3	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4	यूनियनिस्ट मुस्लिम	1
5	यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति	1
6	कृषक प्रजा पार्टी	1
7	अनुसूचित जाति फ़ेडरेशन	1
8	सिख (ग़ैर-कांग्रेसी)	1
9	कम्युनिस्ट पार्टी	1
10	निर्दलीय	8

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

क्र.	दल (जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव)	जीती गई सीटें
	कुल	296

कांग्रेस ने 9 को छोड़कर सभी सामान्य सीटें जीतीं, जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आवंटित सीटों में से 5 को छोड़कर सभी सीटें जीतीं। विभाजन के बाद, जब मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए, तब सभा की लगभग 82% सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव था। फिर भी कांग्रेस स्वयं एक **विविधतापूर्ण मंच** थी, जिसमें लगभग हर विचारधारा के लोग थे।

समुदाय	सदस्य संख्या
हिंदू	163
मुसलमान	80
अनुसूचित जातियाँ	31
भारतीय ईसाई	6
पिछड़ी जनजातियाँ	6
सिख	4
एंग्लो-इंडियन	3
पारसी	3
कुल	296

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सीधे निर्वाचित नहीं थी, फिर भी इसमें भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों — हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, ईसाई, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं महिलाओं — का प्रतिनिधित्व था। कुल **15 महिला सदस्य** थीं, जिनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर एवं सुचेता कृपलानी प्रमुख नाम हैं। हालाँकि महात्मा गांधी स्वयं संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

महिला सदस्य	क्षेत्र / वर्ग
अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायणी वेलायुधन, जी. दुर्गाबाई	मद्रास / सामान्य
एनी मस्करीन	त्रावणकोर-कोचीन संघ
बेगम ऐज़ाज़ रसूल	संयुक्त प्रांत / मुस्लिम
हंसा मेहता	बंबई / सामान्य
कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित	संयुक्त प्रांत / सामान्य
लीला रे, रेणुका रे	पश्चिम बंगाल / सामान्य
मालती चौधरी	उड़ीसा / सामान्य
राजकुमारी अमृत कौर	मध्य प्रांत एवं बरार / सामान्य
सरोजिनी नायडू	बिहार / सामान्य

📌 याद रखने योग्य — 15 महिला सदस्य

संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को आज भारतीय संविधान की **"संस्थापक माताएँ"** कहा जाता है। इनमें **दाक्षायणी वेलायुधन** सभा की **एकमात्र दलित महिला** सदस्य थीं और **बेगम ऐज़ाज़ रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला** सदस्य। **हंसा मेहता** ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को "भारत की महिलाओं की ओर से" सभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया था।

📊 संरचना — तीन जोड़ी संख्याएँ

1. **389** = 296 (ब्रिटिश भारत: 292 + 4) + 93 (रियासतें)।
2. **296** = कांग्रेस 208 + मुस्लिम लीग 73 + अन्य 15।
3. **299** (31 दिसम्बर 1947) = प्रांत 229 + रियासतें 70।

💡 उदाहरण: राजस्थान का प्रतिनिधित्व

राजस्थान का प्रतिनिधित्व अलग-अलग रियासतों — **जयपुर (3), जोधपुर (2), उदयपुर (2), बीकानेर (1), क़ोटा (Kotah) (1)** एवं **अलवर (1)** — तथा **"पूर्वी राजपूताना रियासत समूह (Eastern Rajputana States Group)"** (3 सीटें) के माध्यम से हुआ; **अजमेर-मेरवाड़ा** (1) ब्रिटिश भारत का मुख्य आयुक्त प्रांत था — इस तरह राजपूताना की रियासतों से कुल मिलाकर लगभग 13-15 प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे।

प्रमुख नाम: हीरालाल शास्त्री, वी.टी. कृष्णमाचारी और खेतड़ी के सरदार सिंह (जयपुर); जयनारायण व्यास (जोधपुर); माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता (उदयपुर); जसवंत सिंह (बीकानेर); दलेल सिंह (क़ोटा रियासत); रामचंद्र उपाध्याय (अलवर); राज बहादुर (भरतपुर) और गोकुल लाल असावा (शाहपुरा); तथा मुकुट बिहारी लाल भार्गव (अजमेर-मेरवाड़ा)। गिनती 12 से 15 के बीच इसलिए बताई जाती है कि कुछ सदस्य (जैसे वी.टी. कृष्णमाचारी) राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि रियासतों में प्रशासनिक पदों पर थे।

⚠️ ध्यान रहे — राजस्थान की सीटें आपस में मत मिलाइए

जयपुर (3), जोधपुर (2), उदयपुर (2), बीकानेर (1), क़ोटा (Kotah) (1) और अलवर (1) को **अलग-अलग** सीटें मिली थीं (कुल 10), जबकि छोटी रियासतों के लिए बने **"पूर्वी राजपूताना रियासत समूह"** की 3 सीटें इनसे अलग थीं — यानी आज के राजस्थान क्षेत्र की रियासतों की कुल **13** सीटें; इसके अलावा मुख्य आयुक्त प्रांत **अजमेर-मेरवाड़ा** से **1** सदस्य (मुकुट बिहारी लाल भार्गव) था। वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर के दीवान थे और आगे संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष बने; हीरालाल शास्त्री आगे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने।

संविधान सभा में आज के राजस्थान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व (31 दिसम्बर 1947)



रियासतें: 10 (अलग-अलग) + 3 (पूर्वी राजपूताना समूह) = 13 सीटें • अजमेर-मेरवाड़ा = 1 • कुल 14 सदस्य

प्रमुख सदस्य: हीरालाल शास्त्री, वी.टी. कृष्णमाचारी, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, दलेल सिंह, गोकुल लाल असावा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव

चित्र 1.8: संविधान सभा में आज के राजस्थान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व (31 दिसम्बर 1947)

◆◆ रियासतों का सभा में आना और विभाजन के बाद की स्थिति

जो रियासतें शुरू में दूर रहीं, वे धीरे-धीरे सभा में आने लगीं। **28 अप्रैल 1947** को छह रियासतों — **बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर** — के प्रतिनिधि सभा में शामिल हो चुके थे; इनमें तीन राजपूताना की थीं। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश अन्य रियासतों के प्रतिनिधि भी आ गए, और भारतीय डोमिनियन वाले क्षेत्रों के मुस्लिम लीग सदस्य भी सभा में आ गए। विभाजन के बाद पाकिस्तान वाले क्षेत्रों के सदस्य हट गए, जिससे सभा की संख्या **299** रह गई — प्रांतों के **229** और रियासतों के **70**।

◆◆ विभाजन के बाद राज्यवार सदस्यता (31 दिसम्बर 1947)

विभाजन के बाद सदस्य संख्या **299** रह गई — भारतीय प्रांतों के **229** और देशी रियासतों के **70** सदस्य। 31 दिसम्बर 1947 की स्थिति इस प्रकार थी:

भारतीय प्रांत (229)	सदस्य	भारतीय प्रांत	सदस्य
मद्रास	49	मध्य प्रांत एवं बरार	17
बंबई	21	असम	8
पश्चिम बंगाल	19	उड़ीसा	9
संयुक्त प्रांत	55	दिल्ली	1
पूर्वी पंजाब	12	अजमेर-मेरवाड़ा	1
बिहार	36	कुर्ग	1

देशी रियासतें (70)	सदस्य	देशी रियासतें	सदस्य
अलवर	1	पटियाला	2
बड़ौदा	3	रीवा	2
भोपाल	1	त्रावणकोर	6
बीकानेर	1	उदयपुर	2

देशी रियासतें (70)	सदस्य	देशी रियासतें	सदस्य
कोचीन	1	सिक्किम एवं कूच बिहार समूह	1
ग्वालियर	4	त्रिपुरा, मणिपुर एवं खासी रियासत समूह	1
इंदौर	1	संयुक्त प्रांत रियासत समूह	1
जयपुर	3	पूर्वी राजपूताना रियासत समूह	3
जोधपुर	2	मध्य भारत रियासत समूह (बुंदेलखंड, मालवा सहित)	3
कोल्हापुर	1	पश्चिमी भारत रियासत समूह	4
क़ोटा (Kotah)	1	गुजरात रियासत समूह	2
मयूरभंज	1	दक्कन एवं मद्रास रियासत समूह	2
मैसूर	7	पंजाब रियासत समूह	3
पूर्वी रियासत समूह — I	4	पूर्वी रियासत समूह — II	3
अवशिष्ट रियासत समूह	4	कुल	70

🌟 क्या आप जानते हैं? — जहाँ संविधान बना, वह कक्ष

संविधान सभा की बैठकें दिल्ली के **"कॉन्स्टीट्यूशन हॉल"** में हुईं — यही आज पुराने संसद भवन (अब "संविधान सदन") का **केंद्रीय कक्ष (Central Hall)** है। **9 दिसम्बर 1946** की पहली बैठक, **14-15 अगस्त 1947** की आधी रात का सत्र और **26 नवम्बर 1949** को संविधान अपनाने का दिन — तीनों इसी कक्ष ने देखे। बहसें बंद कमरे में नहीं, **सबके सामने** होती थीं — पत्रकार और दर्शक बैठकर उन्हें सुन सकते थे और अगले दिन अख़बारों में उनकी चर्चा छपती थी। इसीलिए संविधान को **"जनता के सामने बना संविधान"** भी कहा जाता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजपूताना सबसे पहले आने वालों में

जब ज़्यादातर रियासतें इंतज़ार कर रही थीं, तब **28 अप्रैल 1947** तक सभा में पहुँचने वाली छह रियासतों में से **तीन — बीकानेर, जयपुर और उदयपुर** — राजपूताना की थीं। बाकी तीन थीं बड़ौदा, पटियाला और रीवा। बीकानेर की ओर से **के.एम. पणिक्कर** ने सभा में रियासतों का पक्ष रखा था।

📊 संविधान सभा — शुरुआती दिनों के आँकड़े

1. पहली बैठक (9 दिसम्बर 1946) में **207** सदस्य उपस्थित — मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित।
2. ब्रिटिश प्रांतों की 296 सीटों में कांग्रेस को **208** सीटें — यानी लगभग 70%।
3. सभा में **15** महिलाएँ थीं; इनमें से **11** ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए।

📖 "अभी रुक जाइए" — जयकर का संशोधन और उद्देश्य प्रस्ताव की परीक्षा (दिसम्बर 1946)

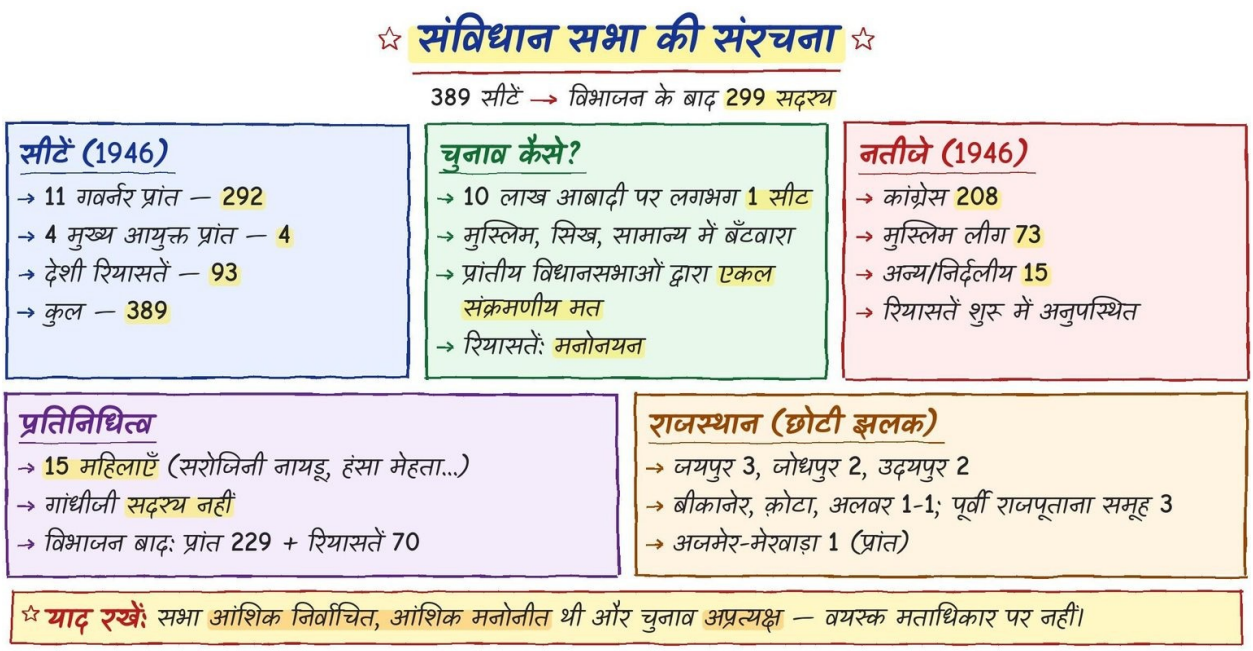
13 दिसम्बर 1946 को पं. नेहरू ने **उद्देश्य प्रस्ताव** रखा। तीन दिन बाद, **16 दिसम्बर** को बंबई से चुने गए वरिष्ठ विधिवेत्ता **डॉ. एम.आर. जयकर (M.R. Jayakar)** ने एक संशोधन पेश किया। उनका कहना था कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतें सभा में नहीं आतीं, तब तक इस प्रस्ताव पर विचार **टाल दिया जाए**, वरना वे और दूर हो जाएँगे।

सभा में तीखी बहस हुई। कई सदस्यों ने कहा कि किसी के आने के इंतज़ार में देश अपना लक्ष्य तय करना नहीं छोड़ सकता। डॉ. अंबेडकर ने भी अपने भाषण में एकता पर ज़ोर दिया। आख़िर सभा ने बीच का रास्ता चुना — 21 दिसम्बर को चर्चा कुछ समय के लिए रोकी गई, ताकि अनुपस्थित पक्षों को सोचने का समय मिले।

जनवरी 1947 में चर्चा फिर शुरू हुई और **22 जनवरी 1947** को प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस प्रसंग से दिखता है कि सभा जल्दबाज़ी में नहीं, बल्कि सबको साथ लेने की कोशिश में चल रही थी। अगला खंड इसी प्रस्ताव, सभा के पदाधिकारियों और उसके सत्रों की कहानी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संरचना (खंड 4) वाली सभा ने पहला बड़ा काम (उद्देश्य प्रस्ताव) कैसे किया; खंड 5 का परिचय।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देश्य प्रस्ताव पर पहला संशोधन — डॉ. एम.आर. जयकर, 16 दिसम्बर 1946 (विचार टालने के लिए); प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947।



चित्र 1.9: संविधान सभा की संरचना — गठन, चुनाव एवं सदस्यता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. संविधान सभा का कार्य — सत्र, पदाधिकारी एवं उद्देश्य प्रस्ताव

संविधान सभा की पहली बैठक **9 दिसम्बर 1946** को नई दिल्ली के संविधान भवन (आज का सेंट्रल हॉल) में हुई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान की माँग पर अड़ी रही। सबसे वृद्ध सदस्य **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष बने। बाद में सभा ने तय किया कि दो उपाध्यक्ष होंगे।

पद	तिथि एवं विवरण
प्रथम बैठक	9 दिसम्बर 1946 — मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया; केवल 207 सदस्य उपस्थित
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा — सबसे वृद्ध सदस्य; फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार
स्थायी अध्यक्ष / राष्ट्रपति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद — 11 दिसम्बर 1946 को निर्वाचित
उपाध्यक्ष-1	एच.सी. मुखर्जी (H.C. Mukherjee) — 25 जनवरी 1947 को निर्वाचित
उपाध्यक्ष-2	वी.टी. कृष्णमाचारी (V.T. Krishnamachari) — 16 जुलाई 1947 को निर्वाचित
संवैधानिक सलाहकार	सर बी.एन. राव (Sir Benegal Narsing Rau)
सचिव	एच.वी.आर. आयंगर (H.V.R. Iyengar)
मुख्य प्रारूपकार (Chief Draftsman)	एस.एन. मुखर्जी (S.N. Mukherjee)

◆◆ संविधान सभा के प्रमुख व्यक्तित्व — किसने क्या किया

व्यक्तित्व	भूमिका (याद रखने लायक)
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा	सबसे वृद्ध सदस्य (75 वर्ष); 9 दिसम्बर 1946 को **अस्थायी अध्यक्ष** — आचार्य जे.बी. कृपलानी ने उनका नाम प्रस्तावित किया
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	**स्थायी अध्यक्ष** (11 दिसम्बर 1946); संचालन, प्रक्रिया नियम, वित्त एवं कर्मचारी, ध्वज समितियों के अध्यक्ष; 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए
एच.सी. मुखर्जी (H.C. Mukherjee)	**उपाध्यक्ष** (25 जनवरी 1947); अल्पसंख्यक उप-समिति के अध्यक्ष
वी.टी. कृष्णमाचारी (V.T. Krishnamachari)	**दूसरे उपाध्यक्ष** (16 जुलाई 1947); जयपुर रियासत के दीवान
जवाहरलाल नेहरू	**उद्देश्य प्रस्ताव** (13 दिसम्बर 1946); संघ शक्ति, संघ संविधान, राज्य समिति के अध्यक्ष
सरदार वल्लभभाई पटेल	मूल अधिकार-अल्पसंख्यक सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष; रियासतों का एकीकरण
डॉ. भीमराव अंबेडकर	**प्रारूप समिति के अध्यक्ष** (29 अगस्त 1947); विधि मंत्री; "संविधान के मुख्य वास्तुकार"
सर बी.एन. राव (B.N. Rau)	**संवैधानिक सलाहकार** — अक्टूबर 1947 में पहला मसौदा (243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ)
एस.एन. मुखर्जी (S.N. Mukherjee)	**मुख्य प्रारूपकार (Chief Draftsman)** — जटिल प्रस्तावों को सटीक क़ानूनी भाषा में ढाला

व्यक्तित्व	भूमिका (याद रखने लायक)
एच.वी.आर. आयंगर (H.V.R. Iyengar)	संविधान सभा के **सचिव**
जी.वी. मावलंकर	सभा जब **विधायिका** के रूप में बैठती थी, तब उसके अध्यक्ष (स्पीकर) — 17 नवम्बर 1947 से
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा	अंग्रेज़ी मूल प्रति के **सुलेखक** — इटैलिक शैली, बिना पारिश्रमिक
वसंत कृष्ण वैद्य	हिंदी मूल प्रति के **सुलेखक**
नंदलाल बोस और शांतिनिकेतन के कलाकार	मूल प्रतियों का **चित्रांकन**; प्रस्तावना पृष्ठ की सज्जा ब्योहार राममनोहर सिन्हा ने की

> *संविधान की इमारत प्रस्तावना में उल्लिखित मूलभूत तत्वों पर टिकी है। यदि इनमें से कोई तत्व हटा दिया जाए तो यह ढाँचा ध्वस्त हो जाएगा और यह वही संविधान नहीं रहेगा।*
> **— सर्वोच्च न्यायालय — केशवानंद भारती मामला, 1973**

🔍 आसान परिभाषा: आधारभूत ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

📘 **परिभाषा:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रतिपादित एक न्यायिक सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसके "मूल ढाँचे" (जैसे लोकतंत्र, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार का सार) को नष्ट अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान के कुछ "बुनियादी खंभे" ऐसे हैं जिन्हें संसद चाहकर भी संशोधन के ज़रिए गिरा नहीं सकती। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी घर का रेनोवेशन करते समय दीवारों का रंग, फर्नीचर, सजावट बदली जा सकती है, लेकिन घर की मुख्य नींव और सहारा देने वाले खंभे नहीं गिराए जा सकते वरना पूरा घर ढह जाएगा — वैसे ही संसद संविधान में कई संशोधन कर सकती है, परंतु लोकतंत्र, संघवाद जैसे "आधारभूत खंभों" को नहीं छेड़ सकती; इसी सिद्धांत को ऊपर दिए गए केशवानंद भारती केस के उद्धरण में स्पष्ट किया गया है।

5.1 उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) — 13 दिसम्बर 1946

13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक **"उद्देश्य प्रस्ताव"** प्रस्तुत किया। यह संविधान की मूल दार्शनिक आधारशिला था और **22 जनवरी 1947** को इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका संशोधित रूप ही वर्तमान संविधान की **प्रस्तावना (Preamble)** बना। इसके आठ बिंदु थे:

1. भारत को एक **स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य (Independent Sovereign Republic)** घोषित करना — यही सभा का "दृढ़ और पवित्र संकल्प" था, और इसके भावी शासन के लिए संविधान बनाना।
2. ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतों एवं भारत के अन्य क्षेत्रों का एक **संघ (Union)** बनाना — उन सभी क्षेत्रों का, जो स्वतंत्र सम्प्रभु भारत में शामिल होना चाहें।
3. इन सभी क्षेत्रों को **स्वायत्त इकाइयों (Autonomous Units)** का दर्जा — **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residual Powers)** उनके पास; संघ को सौंपी गई शक्तियों को छोड़कर शासन की बाकी सब शक्तियाँ वे ही प्रयोग करें।
4. संप्रभु स्वतंत्र भारत की, उसके अंगों और सरकार की समस्त शक्तियाँ एवं अधिकार **जनता से व्युत्पन्न** (derived from the People)।
5. सभी नागरिकों को **न्याय** — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष **समानता**; तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य की **स्वतंत्रता** — क़ानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन।
6. **अल्पसंख्यकों**, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **पर्याप्त सुरक्षा (Adequate Safeguards)**।
7. गणराज्य के क्षेत्र की **अखंडता** की रक्षा — न्याय और सभ्य राष्ट्रों के क़ानून के अनुसार भूमि, समुद्र और वायु पर संप्रभु अधिकार।
8. यह **प्राचीन भूमि** विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और **विश्व शांति** तथा मानव कल्याण में पूरा योगदान दे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — प्रस्ताव पर पाँच दिन की बहस

उद्देश्य प्रस्ताव पर सभा ने **13 से 19 दिसम्बर 1946** तक बहस की; 21 दिसम्बर को चर्चा रोकी गई ताकि मुस्लिम लीग और रियासतों को सोचने का समय मिले। जनवरी 1947 में चर्चा फिर शुरू हुई और **22 जनवरी 1947** को प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके मसौदे पर कांग्रेस की **विशेषज्ञ समिति** (जुलाई-अगस्त 1946) पहले ही विचार कर चुकी थी।

🔍 आसान परिभाषा: उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)

📘 **परिभाषा:** 13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत एक प्रस्ताव, जिसने भारत के भावी संविधान के मूल सिद्धांतों — सम्प्रभु गणराज्य, संघ, न्याय-समता-स्वतंत्रता जैसे आदर्शों — की रूपरेखा तय की; इसका संशोधित रूप ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना।

💡 **आसान भाषा में:** यह संविधान बनाने से पहले तय किया गया "लक्ष्य-पत्र" था, जिसमें बताया गया कि नया भारत कैसा होगा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले वास्तुकार एक खाका बनाकर तय करता है कि इमारत में क्या-क्या होगा — वैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान की "इमारत" बनने से पहले उसके मूल स्तंभों (न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व) को तय कर दिया, जो आज भी संविधान की प्रस्तावना में शब्दशः झलकते हैं।

> *यह केवल एक प्रस्ताव से कहीं बढ़कर है। यह एक घोषणा है, एक दृढ़ संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, एक वचन है और हम सबके लिए एक समर्पण है। (something more than a resolution. It is a declaration, a firm resolve, a pledge, an undertaking and for all of us a dedication)*
> **— पं. जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव पर (13 दिसम्बर 1946)**

🔍 आसान परिभाषा: अवशिष्ट शक्तियाँ (Residual Powers)

📘 **परिभाषा:** वे शक्तियाँ/विषय जो संविधान की किसी सूची (संघ, राज्य अथवा समवर्ती) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसी एक निर्दिष्ट स्तर की सरकार को दिया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** जो विषय किसी लिस्ट में साफ-साफ नहीं लिखे, उन "बचे-खुचे" विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे मिलेगी — यही अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी संयुक्त परिवार में घर के सामान का बँटवारा पहले से तय सूची के अनुसार हो, लेकिन कोई नई चीज़ (जैसे नया गैजेट) खरीदी जाए जो सूची में नहीं थी, तो यह तय करना पड़ता है कि उसका फैसला कौन लेगा — भारत में उद्देश्य प्रस्ताव ने ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ स्वायत्त इकाइयों (राज्यों) को देने की बात कही थी, हालाँकि अंतिम संविधान में (कनाडा मॉडल की तरह) यह शक्ति केंद्र को दी गई (देखें अध्याय 10)।

📌 ध्यान दें — अवशिष्ट शक्तियाँ: प्रस्ताव में राज्यों को, संविधान में केंद्र को

उद्देश्य प्रस्ताव (1946) में अवशिष्ट शक्तियाँ **स्वायत्त इकाइयों** के पास रखने की बात थी, क्योंकि तब कैबिनेट मिशन का "कमज़ोर केंद्र" वाला ढाँचा सामने था। विभाजन तय होने के बाद यह मजबूरी ख़त्म हो गई, और अंतिम संविधान में **कनाडा** की तरह अवशिष्ट शक्तियाँ **केंद्र (संसद)** को दी गई — **अनुच्छेद 248** और संघ सूची की प्रविष्टि 97।

5.2 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में परिवर्तन

स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले	स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद
● असेम्बली ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से बनी	● पूर्णतः सम्प्रभु निकाय (Fully Sovereign Body)
● ब्रिटिश सरकार की अनुमति से बैठकें	● किसी भी ब्रिटिश संसद अधिनियम को रद्द कर सकती थी
● कुल सदस्य: 389	● कुल सदस्य: 299 (विभाजन के बाद)
● ब्रिटिश संसद के अधिनियम रद्द नहीं कर सकती	● विधायी निकाय (Legislative Body) भी बनी

🔍 आसान परिभाषा: सम्प्रभु निकाय (Sovereign Body)

📘 **परिभाषा:** वह निकाय जो किसी बाहरी सत्ता के हस्तक्षेप या अनुमति के बिना अपने निर्णय स्वयं ले सकता है तथा अपने बनाए किसी भी कानून/नियम को स्वतंत्र रूप से बदल अथवा निरस्त कर सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** जो पूरी तरह अपने फैसले खुद ले, किसी और की इजाज़त का मोहताज न हो, वह "सम्प्रभु" कहलाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई बच्चा जब तक नाबालिग है तब तक माता-पिता की अनुमति से फैसले लेता है, लेकिन बालिग होने पर स्वतंत्र रूप से अपने फैसले खुद लेने लगता है — वैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले संविधान सभा ब्रिटिश सरकार की "अनुमति" पर निर्भर थी, परंतु 1947 के बाद वह पूर्णतः सम्प्रभु निकाय बन गई और अपने किसी भी पुराने प्रावधान को खुद बदलने में सक्षम हो गई।

स्वतंत्रता के बाद असेम्बली को दो कार्य मिले — (1) **संविधान निर्माण (Constitution Making)** एवं (2) **सामान्य कानून बनाना (Ordinary Legislation)**। संविधान-निर्मात्री निकाय के रूप में इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे, जबकि विधायी निकाय के रूप में इसकी अध्यक्षता **जी.वी. मावलंकर** करते थे — दोनों कार्य अलग-अलग दिन होते थे। विधायी निकाय (डोमिनियन विधायिका) के रूप में सभा पहली बार **17 नवम्बर 1947** को बैठी और मावलंकर को अध्यक्ष (स्पीकर) चुना। ये दोनों कार्य 26 नवम्बर 1949 तक चलते रहे।

बड़ौदा पहली रियासत थी जिसने नरेंद्र मंडल के बजाय **सीधे संविधान सभा** से बात करना पसंद किया। स्वतंत्रता अधिनियम के बाद सभा की दोहरी भूमिका (संविधान-निर्माण + डोमिनियन विधायिका) **26 नवम्बर 1949** तक चली।

5.3 संविधान सभा के अन्य कार्य और 11 सत्र

अन्य कार्य	तिथि
राष्ट्रीय ध्वज अपनाया	22 जुलाई 1947
राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता की पुष्टि	मई 1949
राष्ट्रगान ("जन गण मन") और राष्ट्रीय गीत ("वंदे मातरम्") अपनाए	24 जनवरी 1950
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना	24 जनवरी 1950
अंतिम बैठक; इसके बाद 26 जनवरी 1950 से पहले आम चुनाव (1951–52) तक अंतरिम संसद	24 जनवरी 1950

अस्थायी संसद (Provisional Parliament): 24 जनवरी 1950 को सभा का अंतिम सत्र हुआ, पर सभा समाप्त नहीं हुई — 26 जनवरी 1950 से वह पहले आम चुनाव (1951–52) के बाद नई संसद बनने तक भारत की **अस्थायी संसद** के रूप में काम करती रही। पहली **लोकसभा 17 अप्रैल 1952** को गठित हुई और दोनों सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद की पहली बैठक **13 मई 1952** को हुई।

सत्र	अवधि	सत्र	अवधि
पहला	9–23 दिसम्बर 1946	सातवाँ	4 नवम्बर 1948 – 8 जनवरी 1949
दूसरा	20–25 जनवरी 1947	आठवाँ	16 मई – 16 जून 1949
तीसरा	28 अप्रैल – 2 मई 1947	नौवाँ	30 जुलाई – 18 सितम्बर 1949

सत्र	अवधि	सत्र	अवधि
चौथा	14–31 जुलाई 1947	दसवाँ	6–17 अक्टूबर 1949
पाँचवाँ	14–30 अगस्त 1947	ग्यारहवाँ	14–26 नवम्बर 1949
छठा	27 जनवरी 1948	अंतिम बैठक	24 जनवरी 1950 (हस्ताक्षर)

📌 ध्यान दें — सत्र और काम का मेल

डॉ. अंबेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को बताया था कि **पहले छह सत्र** उद्देश्य प्रस्ताव और समितियों की रिपोर्टों (मौलिक अधिकार, संघ संविधान, संघ शक्ति, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित क्षेत्र) पर लगे, जबकि **सातवें से ग्यारहवें** सत्र प्रारूप संविधान पर विचार में लगे।

पाँचवाँ सत्र (14–30 अगस्त 1947) सबसे यादगार है — आधी रात को सत्ता ग्रहण, ध्वज भेंट, और इसी दौरान **29 अगस्त 1947** को प्रारूप समिति का गठन।

📊 11 सत्र — कुछ रोचक आँकड़े

1. पहला सत्र: **9–23 दिसम्बर 1946** — अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव (11 दिसम्बर) और उद्देश्य प्रस्ताव (13 दिसम्बर)।
2. छठा सत्र केवल **एक दिन** का था — **27 जनवरी 1948**।
3. अवधि में सबसे लंबा: **सातवाँ सत्र** (4 नवम्बर 1948 – 8 जनवरी 1949) — इसी में प्रारूप का प्रथम वाचन हुआ और द्वितीय वाचन शुरू हुआ।
4. ग्यारहवाँ सत्र: **14–26 नवम्बर 1949** — तृतीय वाचन; 26 नवम्बर को संविधान पारित।
5. कुल **165** दिन की बैठकें, जिनमें से **114** दिन प्रारूप संविधान पर विचार में लगे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे वृद्ध सदस्य ही पहले अध्यक्ष क्यों?

फ्रांस की परंपरा में नई सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सबसे वृद्ध सदस्य करता है। इसी परंपरा से 9 दिसम्बर 1946 को **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** अस्थायी अध्यक्ष बने और 11 दिसम्बर 1946 को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

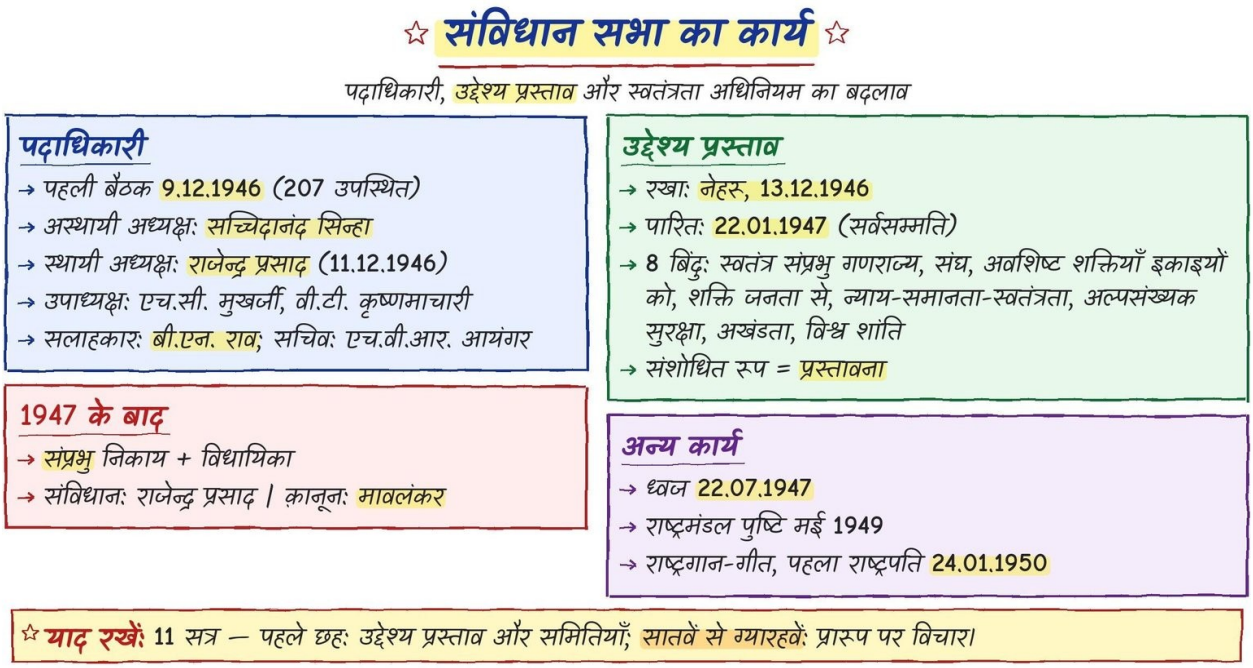
📊 संविधान सभा का कार्य — याद रखने लायक तिथियाँ

1. **9 दिसम्बर 1946** — पहली बैठक (207 सदस्य); अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।
2. **11 दिसम्बर 1946** — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष।
3. **13 दिसम्बर 1946** — उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत; **22 जनवरी 1947** — सर्वसम्मति से पारित।
4. **22 जुलाई 1947** — राष्ट्रीय ध्वज अपनाया; **14-15 अगस्त 1947** — आधी रात को सत्ता ग्रहण।
5. **29 अगस्त 1947** — प्रारूप समिति; **17 नवम्बर 1947** — विधायिका के रूप में पहली बैठक (मावलंकर)।
6. **26 नवम्बर 1949** — संविधान अंगीकृत; **24 जनवरी 1950** — हस्ताक्षर, राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत, पहले राष्ट्रपति।
7. **16 जुलाई 1947** — वी.टी. कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष; **25 जनवरी 1947** — एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष।
8. सभा के कुल **11 सत्र**, **165 दिन** की बैठकें; ड्राफ्ट पर चर्चा **114 दिन**।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 11 सत्र, 165 दिन

संविधान सभा के कुल **11 सत्र** हुए और सभा लगभग **165 दिन** बैठी; इनमें से **114 दिन** केवल संविधान के प्रारूप पर विचार में लगे।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र 1.10: संविधान सभा का कार्य — सत्र, पदाधिकारी एवं उद्देश्य प्रस्ताव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📖 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात — जब सभा ने सत्ता संभाली

14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संविधान सभा का पाँचवाँ सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आसन पर थे। ठीक आधी रात को सदस्यों ने देश की सेवा की प्रतिज्ञा ली और सभा ने भारत के शासन की ज़िम्मेदारी औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले ली। इसी रात पं. नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण "नियति से भेंट" दिया।

फिर अध्यक्ष ने घोषणा की — "श्रीमती **हंसा मेहता** अब भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय ध्वज भेंट करेंगी।" हंसा मेहता ने कहा कि यह उचित ही है कि इस सदन पर फहराने वाला पहला ध्वज भारत की महिलाओं का उपहार हो। यह वही तिरंगा था जिसे सभा ने **22 जुलाई 1947** को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था — कांग्रेस के ध्वज में चरखे की जगह **अशोक चक्र** रखकर।

उस रात सभा सिर्फ़ संविधान लिखने वाली संस्था नहीं रही — **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947** ने उसे पूर्ण संप्रभु निकाय और देश की विधायिका भी बना दिया। इतना बड़ा काम अकेले पूरी सभा नहीं कर सकती थी, इसलिए अलग-अलग विषयों पर **समितियाँ** बनीं — जैसे ध्वज के लिए "राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति"। अगला खंड इन्हीं समितियों का है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** स्वतंत्रता अधिनियम से सभा की बदली स्थिति (खंड 5) और काम बाँटने वाली समितियाँ (खंड 6) का जुड़ाव।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय ध्वज अपनाया 22 जुलाई 1947; 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात हंसा मेहता ने महिलाओं की ओर से ध्वज भेंट किया।

6. संविधान सभा की समितियाँ — प्रमुख एवं लघु समितियाँ

संविधान सभा ने अपने विशाल कार्य को व्यवस्थित करने के लिए अनेक समितियाँ गठित कीं — कुल **8 प्रमुख समितियाँ (Major Committees)** एवं **13 लघु समितियाँ (Minor Committees)** बनाई गईं। हर समिति ने अपने विषय की गहराई से जाँच करके सभा को रिपोर्ट दी, और सभा ने उन रिपोर्टों पर बहस करके फ़ैसले लिए। इसके कारण पूरी सभा का समय बचा और हर विषय पर विशेषज्ञ-स्तर की तैयारी हो सकी।

समितियाँ किसी विषय पर विस्तार से विचार करके प्रावधानों का मसौदा बनाती थीं, जिस पर फिर पूरी सभा बहस करती थी। आमतौर पर **सहमति (Consensus)** से निर्णय होते थे, कभी-कभी मतदान भी होता था। इन समितियों की अध्यक्षता प्रायः नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, पटेल या अंबेडकर करते थे, जो हर बात पर एक-दूसरे से सहमत नहीं होते थे — यही सभा की लोकतांत्रिक शक्ति थी। **सलाहकार समिति** सदस्य-संख्या की दृष्टि से सभा की **सबसे बड़ी** समिति थी।

🔍 आसान परिभाषा: तदर्थ समिति (Ad hoc Committee)

📘 **परिभाषा:** किसी एक निश्चित काम के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई समिति, जो वह काम पूरा होते ही समाप्त हो जाती है।

💡 **आसान भाषा में:** "सिर्फ़ इसी काम के लिए" बनी टीम — काम ख़त्म, टीम ख़त्म। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल के वार्षिकोत्सव के लिए बनी "सजावट समिति" उत्सव के बाद भंग हो जाती है; वैसे ही "राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति" ने ध्वज का प्रस्ताव तैयार किया और उसका काम पूरा हुआ।

समिति (Committee)	अध्यक्ष (Chairman)
संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee)	जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee)	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee)	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रारूप समिति (Drafting Committee)	डॉ. भीमराव अंबेडकर

समिति (Committee)	अध्यक्ष (Chairman)
मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र सलाहकार समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रक्रिया नियम समिति (Rules of Procedure Committee)	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राज्य समिति (States Committee) — रियासतों से बातचीत के लिए	जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति (Steering Committee)	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
> मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र सलाहकार समिति की चार उप-समितियाँ भी थीं — मूल अधिकार उप-समिति (**जे.बी. कृपलानी**), अल्पसंख्यक उप-समिति (**एच.सी. मुखर्जी**), उत्तर-पूर्वी सीमा जनजातीय एवं असम क्षेत्र उप-समिति (**गोपीनाथ बारदोलोई**) तथा असम से बाहर के बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति (**ए.वी. ठक्कर**)। (एक पाँचवीं "उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति" भी बनी थी, जो विभाजन के कारण बेमानी हो गई।) लघु समितियों में प्रमाण-पत्र समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, भाषायी प्रांत आयोग एवं नागरिकता तदर्थ समिति उल्लेखनीय हैं।

उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति के बारे में याद रखें — 3 जून 1947 की घोषणा के बाद सीमांत प्रांत (जनमत-संग्रह से) और बलूचिस्तान पाकिस्तान में चले गए, इसलिए इस उप-समिति को भारत की संविधान सभा के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। **गोपीनाथ बारदोलोई** उप-समिति की सिफ़ारिशों से ही आगे पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए **छठी अनुसूची** और असम के स्वायत्त ज़िलों में **ज़िला परिषदों** की व्यवस्था निकली। याद रखने की आसान तरकीब — **नेहरू:** "संघ" वाली समितियाँ; **पटेल:** "प्रांत" और "अधिकार"; **राजेन्द्र प्रसाद:** "प्रक्रिया" और "प्रबंधन"; **अंबेडकर:** प्रारूप। तीन लघु समितियों के अध्यक्ष सभा के सदस्य नहीं थे — एस. वरदाचारी (दो समितियाँ), नलिनी रंजन सरकार और एस.के. दर।

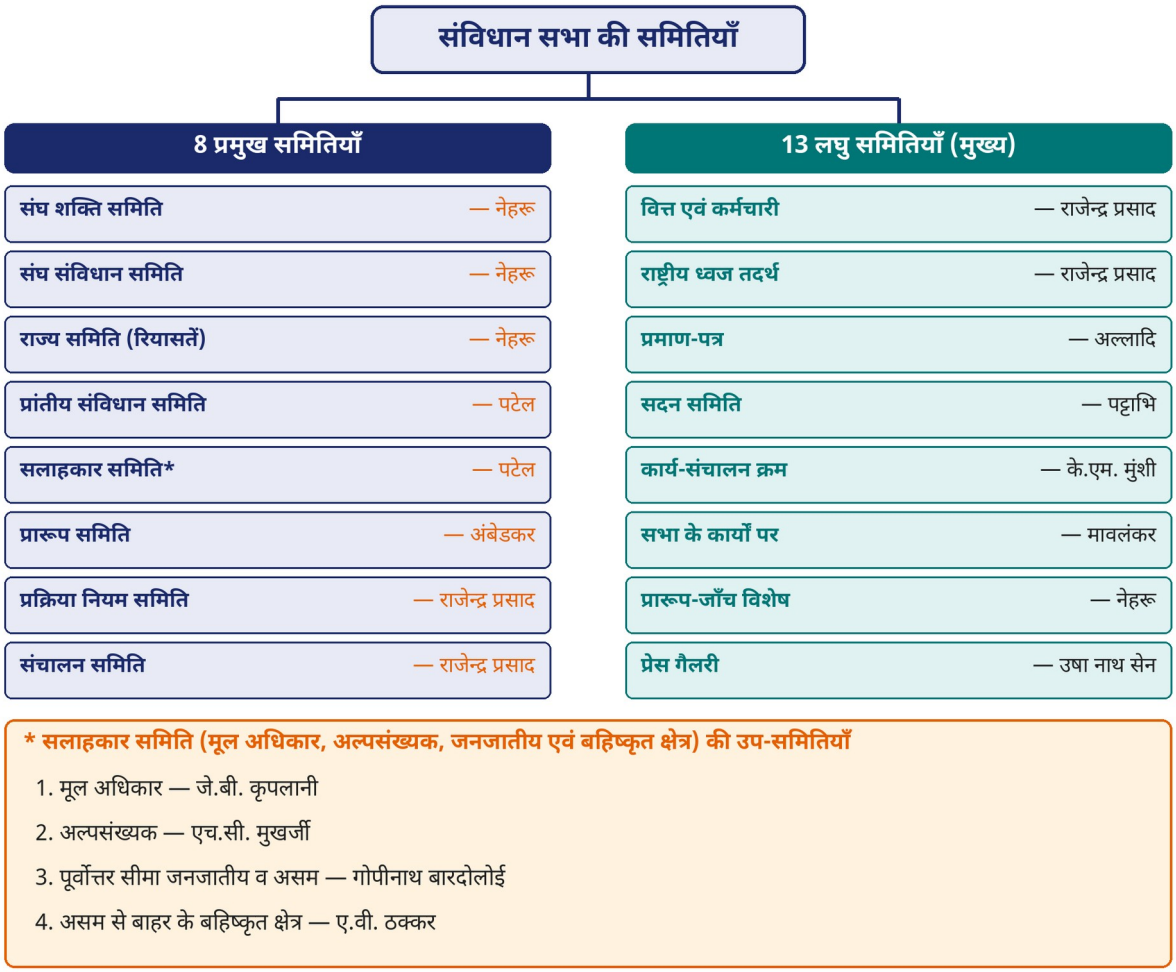
📊 सलाहकार समिति — उप-समितियाँ और उनका असर

1. **मूल अधिकार उप-समिति** (जे.बी. कृपलानी) → भाग 3 के मूल अधिकार।
2. **अल्पसंख्यक उप-समिति** (एच.सी. मुखर्जी) → अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकार और सुरक्षा उपाय।
3. **पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति** (गोपीनाथ बारदोलोई) → **छठी अनुसूची** और ज़िला परिषदें।
4. **असम से बाहर के बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति** (ए.वी. ठक्कर) → **पाँचवीं अनुसूची** वाले अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था।
5. **उत्तर-पश्चिम सीमांत उप-समिति** → विभाजन के कारण भारत के लिए काम की ज़रूरत नहीं पड़ी।
6. सलाहकार समिति के अध्यक्ष **सरदार पटेल** — सदस्य-संख्या में सभा की **सबसे बड़ी** समिति।
7. इन्हीं उप-समितियों की रिपोर्टें आगे **बी.एन. राव** के मसौदे (अक्टूबर 1947) का कच्चा माल बनीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — प्रारूप समिति के सात सदस्य

प्रारूप समिति (29 अगस्त 1947) में अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित 7 **सदस्य** थे — एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर के स्थान पर) और टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान के निधन के बाद)।

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र 1.11: संविधान सभा की समितियों का वृक्ष — 8 प्रमुख समितियाँ, सलाहकार समिति की उप-समितियाँ और लघु समितियाँ

◆◆ 13 लघु समितियाँ और उनके अध्यक्ष

लघु समिति	अध्यक्ष
वित्त एवं कर्मचारी समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
प्रमाण-पत्र समिति (Credentials Committee)	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
सदन समिति (House Committee)	बी. पट्टाभि सीतारमैया
कार्य-संचालन क्रम समिति (Order of Business Committee)	डॉ. के.एम. मुंशी
राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संविधान सभा के कार्यों पर समिति	जी.वी. मावलंकर
सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं)
मुख्य आयुक्त प्रांतों पर समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार (सदस्य नहीं)
भाषायी प्रांत आयोग	एस.के. दर (सदस्य नहीं)
प्रारूप संविधान की जाँच हेतु विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रेस गैलरी समिति	उषा नाथ सेन
नागरिकता तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (सदस्य नहीं)

⚠️ भ्रम से बचें — किसके पास कौन-सी समिति

नेहरू (4): संघ शक्ति, संघ संविधान, राज्य समिति, प्रारूप की जाँच हेतु विशेष समिति • **राजेन्द्र प्रसाद (4):** प्रक्रिया नियम, संचालन, वित्त एवं कर्मचारी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ • **पटेल (2):** प्रांतीय संविधान, सलाहकार समिति • **पट्टाभि सीतारमैया (2):** सदन समिति, मुख्य आयुक्त प्रांत।

सदन समिति (House Committee) के अध्यक्ष **पट्टाभि सीतारमैया** थे, राजेन्द्र प्रसाद नहीं; कार्य-संचालन क्रम समिति के अध्यक्ष **के.एम. मुंशी** थे। सदस्य संख्या की दृष्टि से **सलाहकार समिति** सबसे बड़ी समिति थी। **गोपीनाथ बारदोलोई** उप-समिति की सिफ़ारिशों से आगे चलकर असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए **छठी अनुसूची** और स्वायत्त ज़िला परिषदें बनीं।

◆ ◆ कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति (1946)

संविधान सभा के चुनाव चल ही रहे थे कि **8 जुलाई 1946** को कांग्रेस ने सभा के लिए सामग्री तैयार करने हेतु एक **विशेषज्ञ समिति** बनाई। अध्यक्ष **जवाहरलाल नेहरू** थे; सदस्य थे — एम. आसफ़ अली, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, के.टी. शाह, डी.आर. गाडगिल, हुमायूँ कबीर और के. संथानम; बाद में कृष्ण कृपलानी को सदस्य और संयोजक बनाया गया। इसकी दो बैठकें हुईं — नई दिल्ली (20–22 जुलाई 1946) और बंबई (15–17 अगस्त 1946)। समिति ने सभा की प्रक्रिया, समितियों के गठन और **उद्देश्य प्रस्ताव के मसौदे** पर विचार किया।

> *“ कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ने ही भारत को उसके वर्तमान संविधान के रास्ते पर डाला। (It was the Congress Experts Committee that set India on the road to her present Constitution) ”* — **ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin), अमेरिकी संविधान-विशेषज्ञ**

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का काम

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली इस लघु समिति की सिफ़ारिश पर **22 जुलाई 1947** को पं. नेहरू ने सभा में ध्वज-प्रस्ताव रखा — केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की बराबर पट्टियाँ, और बीच में नीले रंग का **अशोक चक्र**, जिसने कांग्रेस के ध्वज के **चरखे** की जगह ली। प्रस्ताव उसी दिन स्वीकार हुआ।

📖 बी.एन. राव का पहला मसौदा — कच्चे माल से इमारत तक (अक्टूबर 1947)

समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें दे दी थीं — संघ की शक्तियाँ, संघ का संविधान, प्रांतों का संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक। पर ये रिपोर्टें अलग-अलग टुकड़ों जैसी थीं। इन्हें जोड़कर एक पूरा, क्रमवार दस्तावेज़ बनाने का काम सभा के **संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव (B.N. Rau)** को मिला।

राव पहले से दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन कर चुके थे और उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन जाकर वहाँ के न्यायाधीशों और विशेषज्ञों से बात भी की थी। सभी समितियों की सिफ़ारिशों के आधार पर उन्होंने **अक्टूबर 1947** में संविधान का **पहला मसौदा** तैयार किया। यह मसौदा आज भी संसद के पुस्तकालय के अभिलेखों में सुरक्षित है।

यही मसौदा **29 अगस्त 1947** को बनी **प्रारूप समिति** के सामने रखा गया। डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति ने इसकी धारा-धारा जाँची, बदली और सुधारी, और फरवरी 1948 में अपना प्रारूप प्रकाशित किया। यानी समितियों का "कच्चा माल" राव के मसौदे से होकर प्रारूप समिति की "इमारत" बना — यही अगला खंड है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** समितियों की रिपोर्टें (खंड 6) → संवैधानिक सलाहकार का मसौदा → प्रारूप समिति (खंड 7)।

📌 **याद रखने लायक बात:** संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में पहला मसौदा तैयार किया; वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

📊 समितियाँ — संख्याओं में

1. कुल समितियाँ: **8 प्रमुख + 13 लघु = 21**; इनके अलावा सलाहकार समिति की **4** उप-समितियाँ।
2. अकेले **नेहरू** और **राजेन्द्र प्रसाद** ने चार-चार समितियों की अध्यक्षता की।
3. तीन लघु समितियों के अध्यक्ष सभा के सदस्य ही नहीं थे — एस. वरदाचारी (2) और एस.के. दर (भाषायी प्रांत आयोग); नलिनी रंजन सरकार (वित्त विशेषज्ञ समिति) भी बाहर के विशेषज्ञ थे।
4. संवैधानिक सलाहकार **बी.एन. राव** भी सभा के सदस्य नहीं थे; उनका पहला मसौदा **अक्टूबर 1947** का है।

New India Education by Omkar Sir

🌟 क्या आप जानते हैं? — राव की विदेश यात्रा

मसौदा बनाने से पहले बी.एन. राव ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन जाकर वहाँ के न्यायाधीशों और संविधान-विशेषज्ञों से चर्चा की थी। बाद में वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी बने।



चित्र 1.12: संविधान सभा की समितियाँ — प्रमुख एवं लघु समितियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. प्रारूप समिति एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमिका

29 अगस्त 1947 को गठित **प्रारूप समिति (Drafting Committee)** संविधान सभा की सभी समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसे नए संविधान का वास्तविक प्रारूप (Draft) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। इसमें **7 सदस्य** थे। समिति ने अलग-अलग समितियों के प्रस्तावों और संवैधानिक सलाहकार के मसौदे को आधार बनाकर काम किया।

सदस्य	विशेष
डॉ. भीमराव अंबेडकर	अध्यक्ष — सर्वाधिक महत्वपूर्ण
एन. गोपालस्वामी अय्यंगार	—
अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर	—
डॉ. के.एम. मुंशी	— (मूल सदस्यों में अकेले कांग्रेस से जुड़े सदस्य के रूप में भी याद किए जाते हैं)
सैयद मोहम्मद सादुल्ला	—
एन. माधव राव	बी.एल. मित्तर का स्थान — बीमारी के कारण इस्तीफा
टी.टी. कृष्णमाचारी	डी.पी. खेतान का स्थान — 1948 में मृत्यु

प्रारूप समिति का सदस्य	और क्या याद रखें
डॉ. भीमराव अंबेडकर	अध्यक्ष; उस समय **विधि मंत्री**। विभाजन से पहले वे **बंगाल** से चुने गए थे; विभाजन के बाद वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तब वे **बंबई** से सभा में चुनकर आए।
एन. गोपालस्वामी अय्यंगार	जम्मू-कश्मीर के पूर्व दीवान; संविधान सभा में **अनुच्छेद 370** (तब प्रारूप अनुच्छेद 306-क) का प्रारूप रखा
अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर	प्रसिद्ध विधिवेत्ता; मद्रास के पूर्व महाधिवक्ता
डॉ. के.एम. मुंशी (कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी)	प्रारूप समिति के मूल सदस्यों में अकेले कांग्रेसी सदस्य
सैयद मोहम्मद सादुल्ला	असम के पूर्व प्रधानमंत्री (प्रीमियर); मुस्लिम लीग से

प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा **अक्टूबर 1947** में तैयार प्रारंभिक मसौदे (**243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ**; कुछ स्रोतों में लगभग 240 अनुच्छेद) को आधार बनाकर काम किया। **4 नवम्बर 1948** को प्रस्तुत प्रारूप संविधान में राज्यों के लिए **"राज्यों का संघ (Union of States)"** पद का प्रयोग किया गया था। इसमें विषयों की तीन सूचियाँ थीं — संघ, राज्य और समवर्ती; खनिज और प्रमुख उद्योग संघ के नियंत्रण में रखे गए; और एक जटिल **राजकोषीय संघवाद** बनाया गया, जिसमें कुछ करों का पूरा पैसा केंद्र को, कुछ का साझा और कुछ पूरी तरह राज्यों को मिलना था।

डॉ. अंबेडकर एक प्रतिभाशाली लेखक, संविधान-विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता थे; कई लोग उन्हें **"आधुनिक मनु"** भी कहते हैं। उन्होंने विविधता से भरे देश की एकता के लिए **सशक्त केंद्र वाले संघ** और **पंथनिरपेक्ष राज्य** का समर्थन किया। नज़ीरुद्दीन अहमद के "भटकती समिति" वाले तंज़ का उत्तर इस तथ्य में है कि प्रारूप समिति ने छह महीने से कम समय में प्रारूप तैयार कर दिया था; अधिक समय पूरी सभा की विस्तृत बहसों में लगा।

प्रारूप समिति ने अत्यंत सीमित समय में — केवल **141 दिन** की बैठकों में — पूरा प्रारूप तैयार किया; प्रारूप बनाने में उसे छह महीने से भी कम समय लगा। **प्रथम प्रारूप (Draft) फरवरी 1948** में प्रकाशित हुआ, जिस पर **8 महीने** तक जनता की राय माँगी गई। **द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948** में जनता की टिप्पणियों के आधार पर प्रकाशित हुआ।

◆ ◆ डॉ. अंबेडकर — संविधान के मुख्य वास्तुकार

डॉ. अंबेडकर उस समय देश के **विधि मंत्री** भी थे। उन्होंने प्रारूप को सभा में प्रस्तुत किया, हज़ारों संशोधनों पर उत्तर दिए और हर धारा का तर्कपूर्ण बचाव किया। उनका योगदान कई स्तरों पर था:

(क) नेतृत्व और मसौदा: सात सदस्यीय समिति में कई सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण मसौदे का अधिकांश बोझ उन्हीं पर रहा।

(ख) सामाजिक न्याय: अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17), विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आरक्षण और सुरक्षा उपाय।

(ग) अधिकारों की रक्षा: संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) को उन्होंने संविधान का **"हृदय और आत्मा"** कहा।

(घ) संवैधानिक नैतिकता: उनका कहना था कि संविधान के प्रति निष्ठा और संस्थाओं का सम्मान ही लोकतंत्र को टिकाता है; "एक व्यक्ति, एक वोट" के साथ "एक व्यक्ति, एक मूल्य" भी चाहिए।

> *"संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे हों तो यह बुरा साबित होगा; और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो यह अच्छा साबित होगा।"* **— डॉ. भीमराव अंबेडकर — संविधान सभा में समापन भाषण, 25 नवम्बर 1949**

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

डॉ. अंबेडकर ने असेम्बली में प्रारूप संविधान को तार्किक, दृढ़ और प्रभावशाली तर्कों से प्रस्तुत किया। उन्हें **"भारतीय संविधान के जनक (Father of the Constitution of India)"** और **"भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार (Chief Architect)"** कहा जाता है। ध्यान रहे — **नज़ीरुद्दीन अहमद** जैसे कुछ सदस्यों ने असेम्बली की धीमी गति पर तंज कसते हुए प्रारूप समिति को **"भटकती समिति" (Drifting Committee)** भी कहा था।

📌 ध्यान दें — दो अलग पद, दो अलग लोग

संविधान सभा के **अध्यक्ष** — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद; **प्रारूप समिति के अध्यक्ष** — डॉ. अंबेडकर; **संवैधानिक सलाहकार** — सर बी.एन. राव (सभा के सदस्य नहीं); **मुख्य प्रारूपकार** — एस.एन. मुखर्जी।

📖 "सारा बोझ एक व्यक्ति पर आ गया" — टी.टी. कृष्णमाचारी का भाषण (5 नवम्बर 1948)

4 नवम्बर 1948 को डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप संविधान पेश किया। अगले दिन, **5 नवम्बर** को, प्रारूप समिति के ही सदस्य **टी.टी. कृष्णमाचारी (T.T. Krishnamachari)** बोलने खड़े हुए। उन्होंने सभा को एक कड़वी सच्चाई बताई।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने जिन सात सदस्यों को नामित किया था, उनमें से **एक ने त्यागपत्र दे दिया** और उसकी जगह दूसरा आया; **एक की मृत्यु हो गई** और उसकी जगह किसी को नहीं लिया गया; **एक अमेरिका में थे**; एक राज्य के कामों में व्यस्त थे; और एक-दो सदस्य दिल्ली से दूर थे या स्वास्थ्य के कारण आ नहीं पाते थे। "अंत में हुआ यह कि संविधान का मसौदा बनाने का **बोझ डॉ. अंबेडकर पर** आ पड़ा।"

कृष्णमाचारी ने यह भी कहा कि सभा इस बात के लिए डॉ. अंबेडकर की आभारी है कि उन्होंने यह काम सराहनीय ढंग से पूरा किया। यही गवाही बताती है कि अंबेडकर को **"संविधान का मुख्य वास्तुकार"** क्यों कहा जाता है — वे सिर्फ़ अध्यक्ष नहीं, बल्कि सभा में हर धारा के सबसे बड़े व्याख्याता और बचावकर्ता भी थे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रारूप समिति के सदस्यों की स्थिति और डॉ. अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका।

📌 **याद रखने लायक बात:** टी.टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु (1948) के बाद प्रारूप समिति में आए; 5 नवम्बर 1948 को उन्होंने "बोझ अंबेडकर पर" वाली बात कही।

📊 प्रारूप समिति — एक नज़र में

1. गठन: **29 अगस्त 1947**; सदस्य: 7; बैठकें: **141 दिन**।
2. पहला प्रारूप: **फ़रवरी 1948** (21 फ़रवरी 1948 को प्रकाशित); 8 माह जनता की राय; दूसरा प्रारूप: **अक्टूबर 1948**।
3. प्रारूप सभा में पेश: **4 नवम्बर 1948** (प्रथम वाचन)।
4. बदले गए सदस्य: **बी.एल. मित्तर** (बीमारी, इस्तीफ़ा) → एन. माधव राव; **डी.पी. खेतान** (मृत्यु, 1948) → टी.टी. कृष्णमाचारी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "भारत रत्न" अंबेडकर

डॉ. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। संविधान निर्माण में उनके योगदान की याद में उनके जन्मदिन **14 अप्रैल** को पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, और 1990 में उन्हें मरणोपरांत **भारत रत्न** दिया गया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अंबेडकर दो बार चुने गए

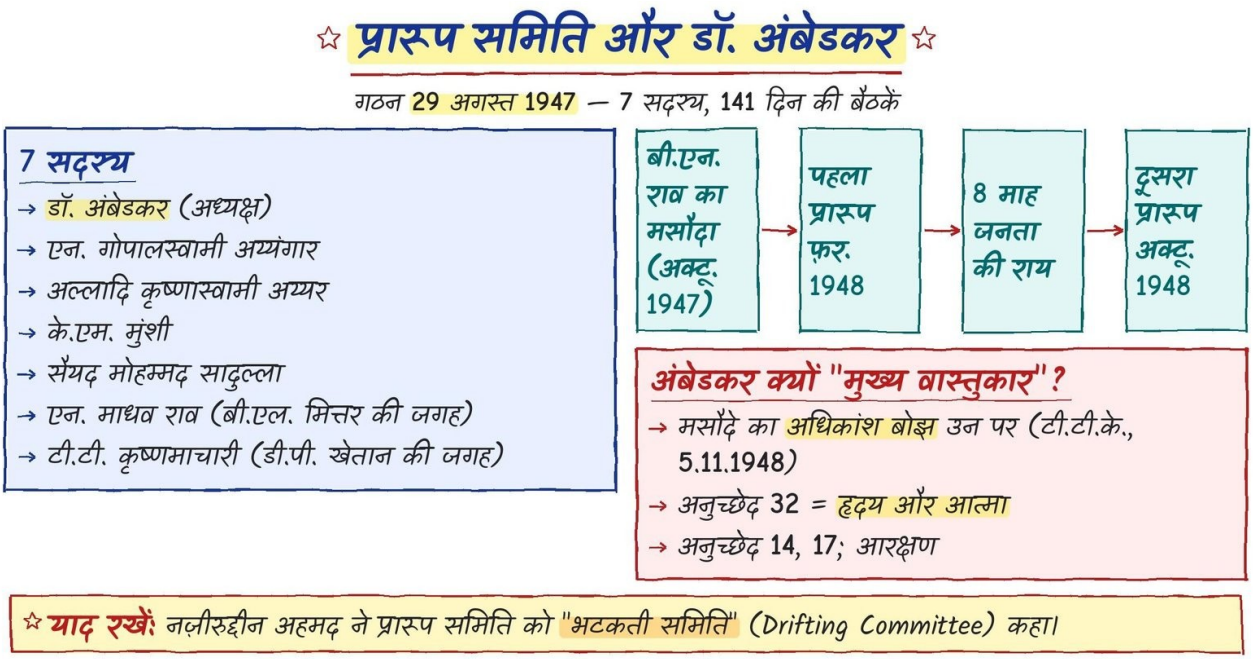
डॉ. अंबेडकर पहले **बंगाल** से संविधान सभा में पहुँचे थे, पर विभाजन में वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई। तब बंबई से चुने गए **डॉ. एम.आर. जयकर** ने अपनी सीट छोड़ी और जुलाई 1947 में अंबेडकर **बंबई** से दोबारा चुनकर आए — और अगले ही महीने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने।

🌟 क्या आप जानते हैं? — फ़रवरी 1948 का प्रारूप कितना बड़ा था?

प्रारूप समिति के फ़रवरी 1948 वाले प्रारूप में **315 अनुच्छेद** और **8 अनुसूचियाँ** थीं; बहसों और संशोधनों के बाद 26 नवम्बर 1949 को पारित संविधान में **395 अनुच्छेद** हो गए। आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 ही है, क्योंकि नए अनुच्छेद 21A, 243A जैसी अक्षर-संख्याओं से जोड़े जाते हैं — इस तरह आज लगभग **470** अनुच्छेद हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य"

25 नवम्बर 1949 के भाषण में डॉ. अंबेडकर ने चेताया था कि राजनीति में हम "एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट, एक मूल्य" का सिद्धांत मानेंगे, पर सामाजिक-आर्थिक जीवन में "एक व्यक्ति, एक मूल्य" को नकारते रहेंगे — यह विरोधाभास जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, वरना असमानता से पीड़ित लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे को ही उखाड़ फेंकेंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया है।



चित्र 1.13: प्रारूप समिति एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमिका — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. संविधान का निर्माण, अधिनियमन एवं प्रवर्तन

प्रारूप तैयार होने के बाद सभा ने उसे तीन **वाचनों (Readings)** से गुज़ारा — ठीक वैसे, जैसे आज संसद में कोई विधेयक पारित होता है। फिर संविधान को दो चरणों में लागू किया गया।

🔍 आसान परिभाषा: वाचन (Reading)

📘 **परिभाषा:** किसी विधेयक या प्रारूप पर सदन में विचार की औपचारिक अवस्था — पहले वाचन में सामान्य चर्चा, दूसरे में धारा-दर-धारा विचार और संशोधन, तीसरे में पूरे पाठ को पारित करना।

💡 **आसान भाषा में:** तीन बार "पढ़कर" परखना — पहले मोटे तौर पर, फिर हर पंक्ति, फिर आख़िरी हाँ। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका पहले सरसरी नज़र से देखी जाए, फिर हर उत्तर जाँचा जाए, और आख़िर में कुल अंक पर हस्ताक्षर हों।

चरण (Stage)	तिथि	विवरण
प्रथम वाचन	4 नवम्बर 1948	डॉ. अंबेडकर ने अंतिम प्रारूप (Final Draft) प्रस्तुत किया; 9 नवम्बर 1948 तक पाँच दिन सामान्य चर्चा
द्वितीय वाचन	15 नवम्बर 1948 – 17 अक्टूबर 1949	खंड-दर-खंड विचार; 7653 संशोधन प्रस्तावित, 2473 पर चर्चा
तृतीय वाचन	14 नवम्बर 1949 से	डॉ. अंबेडकर का प्रस्ताव — "जैसा असेम्बली ने तय किया, संविधान पारित हो"
संविधान पारित	26 नवम्बर 1949	299 में से 284 सदस्यों ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए

दूसरा वाचन — यानी खंड-दर-खंड (Clause by Clause) विचार — **15 नवम्बर 1948** को शुरू होकर **17 अक्टूबर 1949** को समाप्त हुआ। यह सबसे लंबा और गहन चरण था, जिसमें लगभग **11 महीने** लगे; इस चरण में लगभग **7,653** संशोधन प्रस्तावित हुए, जिनमें से **2,473** पर सभा में वास्तव में चर्चा हुई। मूल संविधान में लगभग **1,45,000** शब्द थे।

⚠️ भ्रम से बचें — 7,653 या 7,635?

आम पाठ्य-सामग्री में प्रस्तावित संशोधनों की संख्या **7,653** लिखी मिलती है, जबकि डॉ. अंबेडकर ने 25 नवम्बर 1949 के अपने भाषण में **"लगभग 7,635"** कहा था; वास्तव में सभा में रखे गए (चर्चा हुए) संशोधन **2,473** थे — इस संख्या पर कोई मतभेद नहीं। परीक्षा में विकल्पों में जो संख्या हो, उसे इसी समझ से पहचानें।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 7653 संशोधन — पर सब पर बहस नहीं

द्वितीय वाचन में सदस्यों ने कुल **7653** संशोधन प्रस्ताव दिए, जिनमें से लगभग **2473** पर ही वास्तव में सभा में चर्चा हुई और उन्हें निपटाया गया। बाकी प्रस्ताव या तो दोहराव थे, वापस ले लिए गए या पेश ही नहीं किए गए।

📊 संविधान निर्माण — प्रमुख आँकड़े — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. कुल सत्र — 11
2. कुल बैठकें — 165 दिन
3. ड्राफ्ट पर चर्चा — 114 दिन
4. प्रारूप समिति की बैठकें — 141 दिन
5. कुल समय — 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
6. कुल खर्च — लगभग ₹64 लाख
7. मूल संविधान — प्रस्तावना + 395 अनुच्छेद (22 भाग) + 8 अनुसूचियाँ
8. हस्ताक्षरकर्ता सदस्य — 284/299
9. संविधान-निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया; लगभग तीन वर्षों में 53,000 से अधिक नागरिक दर्शक-दीर्घा में बैठकर बहसें देखने आए।

⚠️ भ्रम से बचें — "18 दिन या 17 दिन?" और "हस्ताक्षर कब?"

पाठ्य-सामग्री में आम तौर पर **2 वर्ष 11 माह 18 दिन** लिखा मिलता है; पर स्वयं डॉ. अंबेडकर ने 25 नवम्बर 1949 के भाषण में और संसद की आधिकारिक वेबसाइट ने **"2 वर्ष, 11 माह और 17 दिन"** कहा है (9 दिसम्बर 1946 से 26 नवम्बर 1949 तक)। परीक्षा में विकल्प देखकर उत्तर चुनें — दोनों आँकड़े प्रचलित हैं।

संविधान **26 नवम्बर 1949** को पारित (अंगीकृत) हुआ, पर मूल प्रतियों पर **284 सदस्यों के हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950** को सभा की अंतिम बैठक में हुए — यही बात सरकारी तथ्य-पत्र भी बताता है। प्रस्तावना सबसे अंत में, पूरा संविधान बन जाने के बाद पारित की गई।

8.1 प्रवर्तन (Enforcement) — दो चरणों में

26 नवम्बर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हुए — **नागरिकता (अनुच्छेद 5-9), निर्वाचन (अनुच्छेद 324), अंतरिम संसद (अनुच्छेद 379-380)** एवं संक्षिप्त नाम/निरसन (Short Title/Repeals) से संबंधित अनुच्छेद **(388, 391-393)**। इनके साथ अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ), 366 और 367 (परिभाषाएँ और निर्वचन) भी उसी दिन लागू हुए। शेष सभी प्रावधान **26 जनवरी 1950** को लागू हुए — इस तिथि को संविधान में **"प्रारम्भ की तिथि (Date of Commencement)"** कहा गया है और इसे **गणतंत्र दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

इन प्रावधानों को **26 नवम्बर 1949** को ही इसलिए लागू करना पड़ा, क्योंकि गणतंत्र बनने से पहले ही **नागरिकों की पहचान**, पहले चुनावों की तैयारी (निर्वाचन आयोग) और **अस्थायी संसद** की व्यवस्था ज़रूरी थी। 26 जनवरी 1950 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 (और उसमें संशोधन करने या उसे पूरक बनाने वाले सभी अधिनियम) **निरस्त** कर दिए गए (अनुच्छेद 395)।

पहलू	26 नवम्बर 1949	26 जनवरी 1950
क्या हुआ	संविधान पारित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित (प्रस्तावना में यही तिथि)	संविधान का प्रारंभ; भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना
कौन-से प्रावधान	अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393	शेष सभी प्रावधान
आज क्या मनाते हैं	**संविधान दिवस** (2015 से; पहले "विधि दिवस")	**गणतंत्र दिवस**

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

26 जनवरी की तिथि जानबूझकर चुनी गई — क्योंकि 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर 1929) के प्रस्ताव के अनुसार इसी दिन **"पूर्ण स्वराज (Purna Swaraj)"** दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 — दोनों निरस्त कर दिए गए (अनुच्छेद 395), हालाँकि **"प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949" (Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949)** जारी रखा गया। इसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संविधान दिवस से पहले "विधि दिवस"

26 नवम्बर को 2015 से पहले **"विधि दिवस" (Law Day)** के रूप में मनाया जाता था। **19 नवम्बर 2015** की सरकारी अधिसूचना के बाद यह **संविधान दिवस** बन गया — उसी वर्ष डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी।

अनुच्छेद **394-A**

संविधान का हिंदी पाठ (Hindi Text of the Constitution)

मूल संविधान में हिंदी में प्रामाणिक पाठ का कोई प्रावधान नहीं था। **58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987** ने यह नया अनुच्छेद (भाग 22 में) जोड़ा — राष्ट्रपति अपने प्राधिकार से संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराएगा, जो सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी पाठ जितना ही प्रामाणिक माना जाएगा। उसमें केंद्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक हिंदी पाठों की भाषा-शैली के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं, और हर संशोधन का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित होगा; कोई कठिनाई आए तो राष्ट्रपति हिंदी पाठ को संशोधित कराएगा।

अनुच्छेद	विषय (भाग 22)
393	संक्षिप्त नाम (Short Title) — "भारत का संविधान"
394	प्रारंभ (Commencement)
394-A	हिंदी में प्राधिकृत पाठ
395	निरसन (Repeals) — 1947 और 1935 के अधिनियम

◆ ◆ संविधान का हिंदी पाठ — अनुच्छेद 394-क (तीन बिंदु)

1. राष्ट्रपति अपने प्राधिकार से (क) संविधान का **हिंदी अनुवाद** प्रकाशित कराएगा — उसमें केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली और शब्दावली के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जा सकेंगे; और (ख) संविधान के हर संशोधन का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित कराएगा।
2. ऐसे प्रकाशित अनुवाद का अर्थ **मूल अंग्रेज़ी पाठ के समान** माना जाएगा। यदि अर्थ में कोई कठिनाई हो, तो राष्ट्रपति हिंदी पाठ का उचित पुनरीक्षण कराएगा।
3. प्रकाशित अनुवाद **सभी प्रयोजनों** के लिए संविधान का हिंदी में **प्राधिकृत पाठ** माना जाएगा।

8.2 महत्वपूर्ण तथ्य — संविधान निर्माण से जुड़ी रोचक जानकारी

तथ्य	विवरण
संविधान सभा का प्रतीक	हाथी (Elephant) — सभा की मुहर पर
संविधान के सुलेखक (अंग्रेजी)	प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा — इटैलिक शैली में हस्तलिखित
हिंदी संस्करण के सुलेखक	वसंत कृष्ण वैद्य (सज्जा: नंदलाल बोस)
मूल संविधान की सजावट/कलाकार	नंदलाल बोस एवं ब्योहार राममनोहर सिन्हा (शांतिनिकेतन) — कुल 22 चित्र; प्रस्तावना पृष्ठ की सज्जा ब्योहार राममनोहर सिन्हा ने की
संविधान दिवस (Constitution Day)	19 नवम्बर 2015 — भारत सरकार ने 26 नवम्बर को "संविधान दिवस" घोषित किया
मूल प्रतियाँ कहाँ	संसद के पुस्तकालय में विशेष गैस-भरे (नाइट्रोजन) संदूकों में सुरक्षित
75 वर्ष	26 नवम्बर 2024 को अंगीकरण के 75 वर्ष — संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में समारोह; स्मारक सिक्का और डाक टिकट; संस्कृत और मैथिली में संविधान जारी; वर्ष भर का अभियान "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

📊 मूल हस्तलिखित प्रतियाँ — कुछ और रोचक बातें

1. रायज़ादा ने सुलेख की कला अपने दादा **रामप्रसाद सक्सेना** से सीखी थी। पारिश्रमिक पूछने पर उन्होंने "एक पैसा भी नहीं" कहा और केवल यह शर्त रखी कि हर पृष्ठ पर उनका नाम और अंतिम पृष्ठ पर दादा का नाम भी लिखा जाए — **नेहरू ने यह शर्त सहर्ष मान ली**।
2. रायज़ादा ने संविधान भवन के एक कमरे में बैठकर लगभग **छह महीने** तक, सैकड़ों निबों (प्रसिद्ध 303 नंबर की निब) का प्रयोग करते हुए पूरा संविधान अपनी बहती हुई इटैलिक लिखावट में लिखा।
3. नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने हर भाग की शुरुआत में भारत के इतिहास और संस्कृति के चित्र बनाए — **सिंधु घाटी की बैल-मुहर**, **राम-सीता-लक्ष्मण**, **सम्राट अकबर**, **रानी लक्ष्मीबाई**, **महात्मा गांधी** और **सुभाषचंद्र बोस** जैसे चित्र। इस तरह संविधान केवल क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं, भारतीय कला की धरोहर भी है।
4. संरक्षण: शुरू में मूल प्रति फ़्लानेल कपड़े में नेफ़्थलीन की गोलियों के साथ रखी जाती थी; बाद में "हीलियम-भरे संदूक" की बात प्रसिद्ध हुई। **1994** में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) और अमेरिका के गेटी संरक्षण संस्थान ने मिलकर **नाइट्रोजन-भरे वायुरुद्ध संदूक** लगाए — आज अंग्रेज़ी और हिंदी, दोनों मूल प्रतियाँ इन्हीं में संसद पुस्तकालय में सुरक्षित हैं।

> *“ यदि चुने हुए लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हों, तो वे एक दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल लेंगे। यदि उनमें ये गुण नहीं हैं, तो संविधान देश की मदद नहीं कर सकता। आख़िर संविधान एक मशीन की तरह निर्जीव वस्तु है। (If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective Constitution) ”* **— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष (26 नवम्बर 1949)**

📊 संविधान आज (अक्टूबर 2026 तक)

1. मूल संविधान: प्रस्तावना + **395** अनुच्छेद, **22** भाग, **8** अनुसूचियाँ; आज **12** अनुसूचियाँ।
2. अब तक लागू सबसे नया संशोधन: **106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023** (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) — **16 अप्रैल 2026** से प्रवृत्त।
3. **131वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2026** (परिसीमन और महिला आरक्षण) **17 अप्रैल 2026** को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया।
4. **26 नवम्बर 2024** को अंगीकरण के **75** वर्ष पूरे हुए; उस दिन संविधान **संस्कृत** और **मैथिली** में भी जारी किया गया।

📊 अधिनियमन और प्रवर्तन — संख्याओं में

1. प्रथम वाचन **4–9 नवम्बर 1948**; द्वितीय वाचन **15 नवम्बर 1948 – 17 अक्टूबर 1949**; तृतीय वाचन **14 नवम्बर 1949** से।
2. प्रस्तावित संशोधन लगभग **7,653**; चर्चा हुई **2,473** पर।
3. **26 नवम्बर 1949** — 15 अनुच्छेद तुरंत लागू (5-9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393)।
4. **26 जनवरी 1950** — शेष संविधान लागू; 1935 और 1947 के अधिनियम निरस्त (अनुच्छेद 395)।
5. मूल संविधान — प्रस्तावना + **395** अनुच्छेद (22 भाग) + **8** अनुसूचियाँ; लगभग **1,45,000** शब्द।
6. संविधान बनाने में कुल समय **2 वर्ष 11 माह 18 दिन** (अंबेडकर के अनुसार 17 दिन); कुल ख़र्च लगभग **₹64 लाख**।

📖 वह सुलेखक जिसने "एक पैसा भी" नहीं लिया

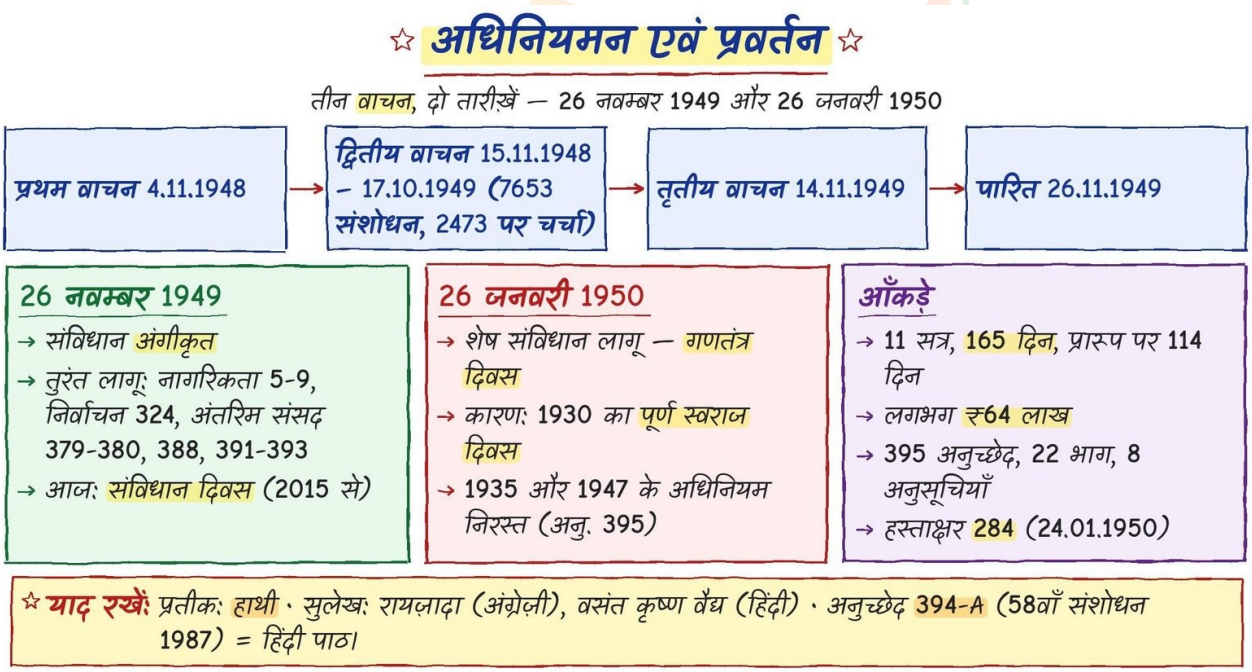
संविधान का अंतिम पाठ तैयार हुआ तो पं. नेहरू चाहते थे कि इसकी मूल प्रति छपे हुए अक्षरों में नहीं, बल्कि सुंदर **हस्तलिपि** में हो। इस काम के लिए दिल्ली के सुलेखक **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** को चुना गया, जिन्होंने यह कला अपने दादा से सीखी थी।

जब उनसे पारिश्रमिक पूछा गया, तो उन्होंने कहा — "एक पैसा भी नहीं"। उनकी बस एक इच्छा थी: हर पृष्ठ पर उनका नाम हो, और आख़िरी पृष्ठ पर उनके नाम के साथ उनके दादा का नाम भी लिखा जाए। यह शर्त मान ली गई। संविधान भवन (आज का कॉन्स्टीट्यूशन क्लब) के एक कमरे में बैठकर उन्होंने लगभग **छह महीने** में बहती हुई इटैलिक शैली में पूरा संविधान लिखा।

फिर शांतिनिकेतन के कलाकारों ने, **आचार्य नंदलाल बोस** के मार्गदर्शन में, हर भाग की शुरुआत में भारत के इतिहास के चित्र बनाए — कुल 22 चित्र। प्रस्तावना के पृष्ठ को **ब्योहार राममनोहर सिन्हा** ने सजाया, और हिंदी प्रति का सुलेख **वसंत कृष्ण वैद्य** ने किया। आज ये मूल प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में विशेष गैस-भरे संदूकों में सुरक्षित हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियाँ — सुलेखक, चित्रकार और उनकी सुरक्षा (खंड 8 की "रोचक तथ्य" तालिका का विस्तार)।

📌 **याद रखने लायक बात:** अंग्रेज़ी सुलेख — प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा; हिंदी सुलेख — वसंत कृष्ण वैद्य; सज्जा — नंदलाल बोस और ब्योहार राममनोहर सिन्हा।



चित्र 1.14: संविधान का निर्माण, अधिनियमन एवं प्रवर्तन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

9. संविधान निर्माण के प्रभाव-स्रोत (Sources of the Constitution)

डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का संविधान **"विश्व के सभी ज्ञात संविधानों की छानबीन (Ransacking)"** के बाद बना है। **भारत सरकार अधिनियम 1935** सबसे बड़ा स्रोत है — संविधान के 250 से अधिक प्रावधान इसी से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 अन्य देशों के संविधानों से भी विभिन्न विशेषताएँ ग्रहण की गईं। मोटे तौर पर कहा जाता है कि संविधान का **दार्शनिक भाग** (मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व) अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है, **राजनीतिक भाग** (संसदीय सरकार) ब्रिटेन से, और **प्रशासनिक भाग** का बड़ा हिस्सा 1935 के अधिनियम से आया।

1. **संरचनात्मक भाग (ढाँचा)** — बहुत बड़ी सीमा तक **भारत सरकार अधिनियम 1935** से: संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग और अधिकांश प्रशासनिक विवरण। 1935 के अधिनियम के लगभग 250 प्रावधान संविधान में शामिल हुए, और संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो इसके समान हैं या इससे बहुत मिलते-जुलते हैं।
2. **दार्शनिक भाग** — मूल अधिकार **अमेरिका** से और नीति निदेशक तत्व **आयरलैंड** से प्रेरित।
3. **राजनीतिक भाग** — मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका-विधायिका के संबंध मुख्यतः **ब्रिटेन** से।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 1935 का अधिनियम कितना लंबा था

1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के सबसे लंबे अधिनियमों में गिना जाता है — इसमें **321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ** थीं। संविधान-निर्माताओं के सामने बना-बनाया प्रशासनिक ढाँचा मौजूद था, इसलिए उन्होंने उसे फेंकने के बजाय उसमें से काम की चीज़ें चुनीं और पुराने ढाँचे पर लोकतंत्र की नई मंज़िलें जोड़ीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दर्शक-दीर्घा में 53,000 नागरिक

संविधान बनाने की बहसें बंद कमरे में नहीं हुईं — लगभग तीन वर्षों में **53,000** से अधिक आम नागरिक दर्शक-दीर्घा में बैठकर ये बहसें देखने आए। संविधान-निर्माताओं ने लगभग **60** देशों के संविधानों का अध्ययन किया था।

🔍 आसान परिभाषा: भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935)

📘 **परिभाषा:** ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक विस्तृत कानून, जिसने अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, द्वि-सदनीय संघीय व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक ढाँचे की रूपरेखा तैयार की — यह स्वतंत्र भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत बना (250+ प्रावधान इसी से लिए गए)।

💡 **आसान भाषा में:** यह अंग्रेज़ों के ज़माने का वह "पुराना कानून" है जिसका ढाँचा भारत के नए संविधान में सबसे ज़्यादा कॉपी किया गया। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई नया घर बनाते समय पुराने घर की मज़बूत नींव और मुख्य ढाँचे को ही आधार बनाकर आगे विस्तार किया जाए — वैसे ही भारत के संविधान-निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रशासनिक ढाँचे (राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था) को आधार बनाकर उस पर मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व जैसी नई मंज़िलें जोड़ीं।

स्रोत (Source)	उधार लिए गए प्रावधान (Features Borrowed)
1. भारत सरकार अधिनियम 1935 (सर्वाधिक प्रभाव)	संघीय ढाँचा, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी क्षेत्राधिकारिता, प्रशासनिक विवरण
2. ब्रिटेन (UK)	संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमाधिकार रिट (Prerogative Writs), संसदीय विशेषाधिकार, द्वि-सदनीय व्यवस्था
3. अमेरिका (USA)	मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment), SC/HC न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद
4. आयरलैंड (Ireland)	राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति
5. कनाडा (Canada)	शक्तिशाली केंद्र के साथ संघवाद, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार
6. ऑस्ट्रेलिया (Australia)	समवर्ती सूची, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
7. जर्मनी (वाइमर संविधान — Weimar Constitution)	राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान
8. सोवियत संघ — USSR (रूस)	मूल कर्तव्य + प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श
9. फ्रांस (France)	गणराज्य एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श
10. दक्षिण अफ्रीका (South Africa)	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन
11. जापान (Japan)	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law) — अनुच्छेद 21

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

डॉ. अंबेडकर ने इस "उधार" वाली आलोचना का दृढ़ता से खंडन किया था — उनके अनुसार 100+ वर्षों के संवैधानिक अनुभव के बाद विश्व में कौन-से मौलिक नए विचार शेष रह जाते हैं? उधार लेना नक़ल (Plagiarism) नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालना (Adaptation) है — जिसमें कोई शर्म की बात नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें — अक्सर उलझने वाले जोड़े

अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को → कनाडा (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये राज्यों के पास हैं) • **समवर्ती सूची** → ऑस्ट्रेलिया (1935 के अधिनियम में भी थी) • **नीति निदेशक तत्व** → आयरलैंड • **मूल कर्तव्य** → पूर्व सोवियत संघ • **स्वतंत्रता-समता-बंधुत्व** → फ्रांस • **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया** → जापान, जबकि **विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process)** अमेरिकी विचार है।

संसदीय शासन ब्रिटेन से आया, पर भारत ने ब्रिटेन की **संसदीय संप्रभुता** नहीं अपनाई — यहाँ संविधान सर्वोच्च है और न्यायिक पुनरावलोकन (अमेरिका) भी है।

⚠️ भ्रम से बचें — स्रोतों के कुछ और जोड़े

उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, और उपराष्ट्रपति का **राज्यसभा का पदेन सभापति** होना भी अमेरिकी व्यवस्था (उपराष्ट्रपति — सीनेट का अध्यक्ष) जैसा है।

"विधि के समक्ष समानता" ब्रिटेन की धारणा है, जबकि **"विधियों का समान संरक्षण"** अमेरिका से आया — दोनों **अनुच्छेद 14** में हैं।

मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए, जापान से नहीं; **नीति निदेशक तत्व** आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं; ब्रिटेन से **सर्वाधिक मत से जीत वाली चुनाव प्रणाली (First Past the Post)** और **अध्यक्ष (स्पीकर) का पद** भी लिया गया।

> *"कोई पूछना चाहेगा कि विश्व के इतिहास के इस मोड़ पर बनाए गए संविधान में नया क्या हो सकता है? पहला लिखित संविधान बने सौ वर्ष से अधिक हो चुके हैं... संविधान के मूल विचारों का क्षेत्र अब सबको ज्ञात है। (One likes to ask whether there can be anything new in a Constitution framed at this hour in the history of the world)"* — **डॉ. भीमराव अंबेडकर, प्रारूप प्रस्तुत करते समय (4 नवम्बर 1948)**

9.1 "उधार का संविधान" — आलोचना और उसके उत्तर

संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान की कई आधारों पर आलोचना हुई। हर आलोचना को उसके उत्तर के साथ समझना ज़रूरी है:

◆ ◆ (क) उधार का संविधान (Borrowed Constitution)

आलोचकों ने कहा कि इसमें कुछ भी नया और मौलिक नहीं है। उन्होंने इसे **"उधार का संविधान"**, **"उधार की थैली" (Bag of Borrowings)**, **"खिचड़ी संविधान" (Hotch-potch)** और विश्व के संविधानों का **"पैबंद" (Patchwork)** कहा। पर यह आलोचना अनुचित है, क्योंकि संविधान-निर्माताओं ने उधार लिए गए प्रावधानों को **भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदला** और उनकी कमियों से बचने का प्रयास किया। इस आलोचना का उत्तर स्वयं डॉ. अंबेडकर ने दिया (ऊपर का उद्धरण) — देर से बने संविधान में नया केवल यही हो सकता है कि कमियाँ दूर की जाएँ और देश की ज़रूरत के अनुसार बदलाव किए जाएँ।

◆ ◆ (ख) 1935 के अधिनियम की "कार्बन कॉपी"

आलोचकों ने कहा कि संविधान में 1935 के अधिनियम के बहुत-से प्रावधान ज्यों-के-त्यों रख दिए गए, इसलिए यह उसकी **"कार्बन कॉपी"** या **"संशोधित संस्करण"** है। **एन. श्रीनिवासन** ने इसे "भाषा और विषय-वस्तु दोनों में 1935 के अधिनियम की निकट नक़ल" कहा। ब्रिटिश संविधानविद **सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings)** ने कहा कि संविधान सीधे 1935 के अधिनियम से निकला है और उसके कई प्रावधान लगभग शब्दशः नक़ल किए गए हैं। सभा के सदस्य **पी.आर. देशमुख** ने टिप्पणी की कि "संविधान मूलतः 1935 का अधिनियम है, जिसमें केवल वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है।"

> *"उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकाधिकार (पेटेंट) नहीं होता। मुझे केवल इस बात का खेद है कि 1935 के अधिनियम से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से जुड़े हैं। (There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism)"* — **डॉ. भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा**

◆ ◆ (ग) अभारतीय या भारत-विरोधी (Un-Indian)

आलोचकों के अनुसार संविधान भारत की राजनीतिक परंपराओं और आत्मा को नहीं दर्शाता। **के. हनुमंतैया** ने "वीणा की जगह अंग्रेज़ी बैंड" वाली बात कही (ऊपर की कहानी)। **लोकनाथ मिश्र** ने इसे "पश्चिम की दासतापूर्ण नक़ल, बल्कि पश्चिम के आगे दासतापूर्ण समर्पण" कहा। **लक्ष्मीनारायण साहू** ने आशंका जताई कि इसके आदर्शों का भारत की मूल आत्मा से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, इसलिए यह जल्द ही टूट जाएगा। (समय ने यह आशंका ग़लत सिद्ध की — संविधान 75 वर्ष से अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहा है।)

◆ ◆ (घ) गांधीवादी विचारों से दूर (Un-Gandhian)

आलोचकों का कहना था कि संविधान में गांधीजी का दर्शन नहीं है; इसे ग्राम पंचायतों और ज़िला पंचायतों की नींव पर खड़ा किया जाना चाहिए था। के. हनुमंतैया ने कहा — "यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते।" **टी. प्रकाशम** ने इसका कारण अंबेडकर का गांधीवादी आंदोलन में भाग न लेना बताया। हालाँकि नीति निदेशक तत्वों में **अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत)** सहित कई गांधीवादी सिद्धांत रखे गए, और आगे 1992 के **73वें संशोधन** से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला।

◆ ◆ (ङ) हाथी जैसा विशाल आकार (Elephantine Size)

आलोचकों के अनुसार संविधान बहुत भारी, बहुत विस्तृत है और इसमें कुछ अनावश्यक बातें भी हैं। **सर आइवर जेनिंग्स** ने कहा कि उधार लिए गए प्रावधान हमेशा अच्छी तरह चुने नहीं गए और भारत का संविधान **"बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत विस्तृत"** है। सभा के सदस्य **एच.वी. कामथ** ने चुटकी ली — "हमने अपनी सभा का प्रतीक हाथी चुना है; शायद उसी के अनुरूप हमारा संविधान भी विश्व का सबसे भारी संविधान बन गया है।"

◆ ◆ (च) वकीलों का स्वर्ग (Lawyers' Paradise)

आलोचकों के अनुसार संविधान बहुत क़ानूनी भाषा में और बहुत जटिल है। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे **"वकीलों का स्वर्ग"** कहा। सदस्य **एच.के. माहेश्वरी** ने कहा कि यह प्रारूप लोगों को अधिक मुक़दमेबाज़ बनाएगा और चतुर वकीलों को ख़ूब काम देगा। **पी.आर. देशमुख** ने इसे "क़ानूनी नियमावली की भारी-भरकम पोथी" जैसा बताया और कहा कि संविधान एक "धड़कता, जीवंत सामाजिक-राजनीतिक दस्तावेज़" होना चाहिए था, न कि "शब्दों, शब्दों और शब्दों" का बोझ।

आलोचना	प्रमुख आलोचक	संतुलित उत्तर
उधार का संविधान	अनेक आलोचक	प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदले गए; अंबेडकर — "सभी संविधान मूल बातों में एक जैसे होंगे"
1935 की कार्बन कॉपी	आइवर जेनिंग्स, एन. श्रीनिवासन, पी.आर. देशमुख	प्रशासनिक ढाँचा लिया गया, पर मूल अधिकार, वयस्क मताधिकार, नीति निदेशक तत्व और संप्रभुता नई हैं
अभारतीय	के. हनुमंतैया, लोकनाथ मिश्र, लक्ष्मीनारायण साहू	संविधान ने भारतीय विविधता, सामाजिक न्याय और पंचायत जैसे भारतीय विचारों को स्थान दिया; 75 वर्ष की सफलता
गांधीवाद-विरोधी	के. हनुमंतैया, टी. प्रकाशम	अनुच्छेद 40, 43, 47, 48 जैसे गांधीवादी तत्व; 73वें-74वें संशोधन
विशाल आकार	आइवर जेनिंग्स, एच.वी. कामथ	विशाल और विविध देश, केंद्र-राज्य दोनों के लिए एक संविधान, 1935 का प्रभाव
वकीलों का स्वर्ग	आइवर जेनिंग्स, एच.के. माहेश्वरी, पी.आर. देशमुख	नवजात लोकतंत्र में अधिकारों और शक्तियों को स्पष्ट लिखना आवश्यक था

📌 याद रखने की तरकीब — कौन आलोचक, कौन-सी उपमा

आइवर जेनिंग्स — "1935 से निकला", "बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत विस्तृत", "वकीलों का स्वर्ग" — तीन आलोचनाओं में एक ही नाम।

के. हनुमंतैया — "वीणा-सितार की जगह अंग्रेज़ी बैंड" और "ठीक वैसा संविधान जैसा गांधीजी नहीं चाहते"।

एच.वी. कामथ — "प्रतीक हाथी, तो संविधान भी सबसे भारी"; **नज़ीरुद्दीन अहमद** — "भटकती समिति"।

पी.आर. देशमुख — "1935 का अधिनियम + वयस्क मताधिकार" और "शब्द, शब्द और शब्द"।

लोकनाथ मिश्र — "पश्चिम की दासतापूर्ण नक़ल"; **लक्ष्मीनारायण साहू** — "जल्द टूट जाएगा"; **टी. प्रकाशम** — अंबेडकर का गांधीवादी आंदोलन से दूर रहना।

उत्तर — डॉ. अंबेडकर: "उधार लेने में कोई शर्म नहीं; मूल विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं।"

☆ "उधार का संविधान" — आलोचना और उत्तर ☆

उधार नहीं, अनुकूलन — "उधार लेने में कोई शर्म नहीं" (अंबेडकर)

तीन हिस्से, तीन स्रोत

→ ढाँचा — 1935 का अधिनियम (~250 प्रावधान)
→ दर्शन — अमेरिका (मूल अधिकार), आयरलैंड (निदेशक तत्व)
→ राजनीति — ब्रिटेन (मंत्रिमंडलीय सरकार)

आलोचना → आलोचक

→ कार्बन कॉपी → जेनिंग्स, श्रीनिवासन, देशमुख
→ अभारतीय → हनुमंतैया ("वीणा बनाम बैंड"), लोकनाथ मिश्र
→ गांधीवाद-विरोधी → हनुमंतैया, टी. प्रकाशम
→ हाथी जैसा → जेनिंग्स, एच.वी. कामथ
→ वकीलों का स्वर्ग → जेनिंग्स, माहेश्वरी

उत्तर

→ सब संविधान मूल बातों में एक जैसे — नया केवल सुधार और अनुकूलन
→ मूल अधिकार, वयस्क मताधिकार, संप्रभुता — नई बातें
→ अनु. 40, 43, 47, 48 + 73वाँ संशोधन — गांधीवादी तत्व
→ विशाल, विविध देश — विस्तार ज़रूरी
→ 75+ वर्ष की सफलता = सबसे बड़ा उत्तर

☆ **याद रखें:** जेनिंग्स: "बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत विस्तृत" · कामथ: "प्रतीक हाथी, तो संविधान भी सबसे भारी"।

चित्र 1.15: "उधार का संविधान" — आलोचना और उत्तर — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📖 "हमें वीणा चाहिए थी, मिला अंग्रेज़ी बैंड" — उधार के संविधान की बहस (नवम्बर 1949)

तीसरे वाचन के दौरान **17 नवम्बर 1949** को मैसूर से आए सदस्य **के. हनुमंतैया (K. Hanumanthaiya)** ने एक तीखी उपमा दी। उन्होंने कहा — "हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, पर यहाँ हमें अंग्रेज़ी बैंड का संगीत मिला है।" उनका आरोप था कि संविधान बनाने वाले पश्चिमी शिक्षा में पले थे, इसलिए यह संविधान वैसा नहीं बना जैसा गांधीजी चाहते थे।

इसका उत्तर डॉ. अंबेडकर पहले ही 4 नवम्बर 1948 को दे चुके थे। उन्होंने पूछा था कि दुनिया के इतिहास के इस मोड़ पर, जब सौ से अधिक वर्षों से संविधान बन रहे हैं, किसी संविधान में बिल्कुल नया क्या हो सकता है? मूल बातें — जैसे सरकार के अंग और नागरिकों के अधिकार — हर संविधान में मिलती-जुलती होंगी; असली काम उन्हें **अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालना** है।

आज विद्वान इसे "अंधा उधार" नहीं, बल्कि **"सोच-समझकर अपनाया गया उधार"** कहते हैं। पर संविधान केवल प्रावधानों का थैला नहीं है; उसके पीछे एक **दर्शन** भी है — स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और ग्राम-स्वराज का मेल। आगे के खंड संविधान की प्रमुख विशेषताओं (खंड 10) और इसी दर्शन (खंड 11) की बात करते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रभाव-स्रोत (खंड 9) की आलोचना और उसका उत्तर → संविधान की विशेषताएँ (खंड 10) और दार्शनिक आधार (खंड 11)।

📌 **याद रखने लायक बात:** "उधार का संविधान" वाली आलोचना का उत्तर: उधार नहीं, अनुकूलन (Adaptation) — डॉ. अंबेडकर, 4 नवम्बर 1948।

📊 प्रभाव-स्रोत — एक-एक पंक्ति में

1. **1935 का अधिनियम** — संघीय ढाँचा, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात प्रावधान।
2. **ब्रिटेन** — संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि-निर्माण प्रक्रिया; **अमेरिका** — मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति।
3. **आयरलैंड** — नीति निदेशक तत्व; **कनाडा** — सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को; **ऑस्ट्रेलिया** — समवर्ती सूची।
4. **जर्मनी** — आपातकाल में मूल अधिकार निलंबन; **सोवियत संघ** — मूल कर्तव्य; **फ़्रांस** — गणतंत्र, स्वतंत्रता-समता-बंधुत्व।
5. **दक्षिण अफ़्रीका** — संविधान संशोधन प्रक्रिया; **जापान** — विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

☆ संविधान के प्रभाव-स्रोत ☆

"सभी ज्ञात संविधानों की छानबीन" — उधार नहीं, अनुकूलन

सबसे बड़ा स्रोत: 1935 अधिनियम

- → 250+ प्रावधान
- → संघीय ढाँचा, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग
- → आपात प्रावधान, न्यायपालिका

ब्रिटेन / अमेरिका

- → ब्रिटेन: संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता
- → अमेरिका: मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति

देश	प्रावधान
आयरलैंड	नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति चुनाव
कनाडा	अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक
जर्मनी	आपातकाल में अधिकार निलंबन
सोवियत संघ	मूल कर्तव्य
फ्रांस	स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व
दक्षिण अफ्रीका	संशोधन प्रक्रिया
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

☆ **याद रखें:** आलोचना: "वीणा की जगह अंग्रेज़ी बैंड" (हनुमंतैया) · उत्तर: मूल विचार सबके साझा, असली काम अपनी परिस्थिति में ढालना (अंबेडकर)।

चित्र 1.16: संविधान निर्माण के प्रभाव-स्रोत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय संविधान अपनी विषय-वस्तु और भावना दोनों में अनूठा है। यद्यपि इसने लगभग हर संविधान से कुछ लिया, फिर भी इसकी कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे दूसरे देशों के संविधानों से अलग करती हैं। ध्यान रहे, 1951 से अब तक हुए अनेक संशोधनों — विशेषकर **7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें** — ने इसकी कई विशेषताओं को बदला है। पर **केशवानंद भारती मामले (1973)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान-संशोधन शक्ति संविधान के **"मूल ढाँचे"** को बदलने की अनुमति नहीं देती (परिभाषा खंड 5 में)।

10.1 सबसे लंबा लिखित संविधान

संविधान **लिखित** (जैसे अमेरिका) और **अलिखित** (जैसे ब्रिटेन) होते हैं। भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में **सबसे लंबा** है — बहुत व्यापक, विस्तृत और ब्योरेवार। मूल रूप में (1949) इसमें एक प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद (22 भाग) और 8 अनुसूचियाँ** थीं। आज इसमें प्रस्तावना, लगभग **470 अनुच्छेद (25 भाग) और 12 अनुसूचियाँ** हैं। 1951 से अब तक के संशोधनों ने लगभग 20 अनुच्छेद और एक भाग (भाग 7) हटाए हैं तथा लगभग 95 अनुच्छेद, चार भाग (4-क, 9-क, 9-ख और 14-क) और चार अनुसूचियाँ (9, 10, 11 और 12) जोड़ी हैं। तुलना के लिए, अमेरिका के मूल संविधान में केवल **7**, ऑस्ट्रेलिया में **128** और कनाडा में **147** अनुच्छेद थे।

इसके विशाल आकार के **चार कारण** हैं — (1) **भौगोलिक** — देश का विशाल आकार और विविधता; (2) **ऐतिहासिक** — भारी-भरकम 1935 के अधिनियम का प्रभाव; (3) **केंद्र और राज्यों दोनों** के लिए एक ही संविधान; और (4) संविधान सभा में **विधि-विशेषज्ञों** का प्रभुत्व। इसमें केवल शासन के मूल सिद्धांत ही नहीं, विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी हैं; जो विषय दूसरे देशों में साधारण क़ानून या परंपराओं पर छोड़े जाते हैं (जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग), वे भी भारत में संविधान में लिखे गए हैं।

> ⚠️ **हाल का परिवर्तन — जम्मू-कश्मीर**
>
> 2019 तक जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान था और अनुच्छेद 370 के कारण उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में **"संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) आदेश, 2019"** से यह विशेष दर्जा समाप्त हुआ और संविधान के सभी प्रावधान वहाँ लागू हो गए। **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** ने राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों — **जम्मू-कश्मीर** और **लद्दाख** — में बाँट दिया।

10.2 विभिन्न स्रोतों से निर्मित

भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत **1935 का अधिनियम** है, और लगभग 10 देशों के संविधानों से भी प्रावधान लिए गए (पूरी सूची खंड 9 में)। डॉ. अंबेडकर के अनुसार यह संविधान **"विश्व के सभी ज्ञात संविधानों की छानबीन"** के बाद बना — पर अंधा उधार नहीं, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार **अनुकूलन** करके।

10.3 कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया चाहिए (जैसे अमेरिका), और **लचीला संविधान** वह है जिसे साधारण क़ानून की तरह बदला जा सके (जैसे ब्रिटेन)। भारत का संविधान दोनों का **संश्लेषण** है:

संशोधन की विधि	कैसे	उदाहरण
1. संसद का साधारण बहुमत	साधारण विधायी प्रक्रिया की तरह — ये संशोधन **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं** माने जाते	नए राज्य बनाना और राज्यों की सीमाएँ बदलना (अनु. 2, 3, 4), राज्य विधान परिषद बनाना या समाप्त करना (अनु. 169)

संशोधन की विधि	कैसे	उदाहरण
2. संसद का विशेष बहुमत	हर सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का **दो-तिहाई** तथा **कुल सदस्यता का बहुमत**	मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और वे सभी प्रावधान जो तीसरी श्रेणी में नहीं आते
3. विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन	विशेष बहुमत के साथ कम से कम **आधे राज्यों** के विधानमंडलों की सहमति (साधारण बहुमत से)	राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, स्वयं अनुच्छेद 368

10.4 एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था

संविधान में संघ की सभी सामान्य विशेषताएँ हैं, पर कई **एकात्मक (ग़ैर-संघीय)** विशेषताएँ भी हैं। संविधान में कहीं भी **"संघ (Federation)"** शब्द का प्रयोग नहीं है; **अनुच्छेद 1** भारत को **"राज्यों का संघ (Union of States)"** कहता है, जिसका अर्थ है — भारतीय संघ राज्यों के किसी **समझौते का परिणाम नहीं** है, और किसी राज्य को संघ से **अलग होने का अधिकार नहीं** है।

संघीय विशेषताएँ	एकात्मक विशेषताएँ
● दो सरकारें (केंद्र और राज्य) ● शक्तियों का बँटवारा (तीन सूचियाँ) ● लिखित संविधान ● संविधान की सर्वोच्चता ● संविधान की कठोरता ● स्वतंत्र न्यायपालिका ● द्वि-सदनीयता (राज्यसभा)	● सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को ● एक ही संविधान ● एकल नागरिकता ● संविधान का लचीलापन ● एकीकृत न्यायपालिका ● केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ● अखिल भारतीय सेवाएँ ● आपातकालीन प्रावधान ● राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व; राज्यों की सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति ज़रूरी नहीं

विद्वान	भारतीय संघवाद के लिए प्रयुक्त विशेषण
के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare)	**अर्ध-संघीय (Quasi-Federal)**
मॉरिस जोन्स (Morris Jones)	सौदेबाज़ी वाला संघवाद (Bargaining Federalism)
ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)	सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism)
आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)	केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ (Federation with a Centralising Tendency)
सामान्य वर्णन	"रूप में संघीय, पर आत्मा में एकात्मक"

🔍 आसान परिभाषा: अर्ध-संघीय (Quasi-Federal)

📘 **परिभाषा:** ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें संघ की बुनियादी विशेषताएँ (दो सरकारें, शक्तियों का बँटवारा, लिखित और सर्वोच्च संविधान) तो हों, पर केंद्र इतना सशक्त हो कि ज़रूरत पड़ने पर व्यवस्था एकात्मक जैसी काम करे।

💡 **आसान भाषा में:** सामान्य समय में केंद्र और राज्य अपने-अपने काम करते हैं, पर संकट में केंद्र "घर का मुखिया" बन जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे संयुक्त परिवार में हर भाई अपना घर-ख़र्च ख़ुद चलाता है, पर बाढ़ या बीमारी जैसी आफ़त में बड़े भाई का फ़ैसला सब मानते हैं — आपातकाल में भारत का संघीय ढाँचा बिना औपचारिक संशोधन के एकात्मक बन जाता है।

10.5 संसदीय शासन प्रणाली

संविधान ने अमेरिकी **अध्यक्षीय** प्रणाली के बजाय ब्रिटिश **संसदीय** प्रणाली को अपनाया। संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के **सहयोग और समन्वय** पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के **शक्ति-पृथक्करण** पर। संसदीय प्रणाली को **"वेस्टमिंस्टर मॉडल"** (वेस्टमिंस्टर लंदन का वह स्थान है जहाँ ब्रिटिश संसद स्थित है), **उत्तरदायी सरकार** और **मंत्रिमंडलीय सरकार** भी कहते हैं। भारत में यह **केंद्र और राज्यों दोनों** में है। इसकी विशेषताएँ हैं — (1) नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का होना; (2) बहुमत दल का शासन; (3) विधायिका के प्रति कार्यपालिका का **सामूहिक उत्तरदायित्व**; (4) मंत्रियों का विधायिका का सदस्य होना; (5) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व; (6) निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) का विघटन।

फिर भी भारतीय और ब्रिटिश प्रणाली में मूल अंतर हैं — भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तरह **संप्रभु नहीं** है, और भारत का राष्ट्राध्यक्ष **निर्वाचित (गणतंत्र)** है जबकि ब्रिटेन का **वंशानुगत (राजतंत्र)**। आज प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी केंद्रीय हो गई है कि राजनीति-विज्ञानी इसे **"प्रधानमंत्रीय सरकार"** भी कहते हैं।

10.6 संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण

संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है और **न्यायिक सर्वोच्चता** का सिद्धांत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति अमेरिका से सीमित है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में **"विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)"** है, जबकि भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** में **"विधि द्वारा**

स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)" है। इसलिए संविधान-निर्माताओं ने दोनों के बीच संतुलन बनाया — सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन से संसद के क़ानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और संसद अपनी संविधायी शक्ति से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है।

10.7 एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत न्याय-व्यवस्था के शीर्ष पर है; उसके नीचे राज्य-स्तर पर **उच्च न्यायालय** और उनके नीचे ज़िला तथा अन्य **अधीनस्थ न्यायालय** हैं। यही एक व्यवस्था केंद्रीय और राज्य, **दोनों क़ानूनों** को लागू करती है — जबकि अमेरिका में संघीय क़ानून संघीय न्यायपालिका और राज्य क़ानून राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का रक्षक है। इसकी स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा-शर्तें, ख़र्च का **भारत की संचित निधि पर भारित** होना, विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अवमानना के लिए दंड की शक्ति और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जैसे प्रावधान हैं।

10.8 मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य

मूल अधिकार (भाग 3): संविधान सभी नागरिकों को **छह** मूल अधिकार देता है — (1) समता का अधिकार (अनु. 14-18), (2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22), (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24), (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28), (5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29-30), और (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)। मूल रूप में **सात** मूल अधिकार थे; **संपत्ति का अधिकार (अनु. 31)** को **44वें संशोधन (1978)** से हटाकर भाग 12 के **अनुच्छेद 300-क** में क़ानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, पर असीमित नहीं हैं और राष्ट्रीय आपातकाल में (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) निलंबित किए जा सकते हैं।

नीति निदेशक तत्व (भाग 4): डॉ. अंबेडकर ने इन्हें संविधान की **"अनोखी विशेषता"** कहा। इन्हें तीन वर्गों में बाँटा जाता है — **समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक**। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देकर **"कल्याणकारी राज्य"** बनाना चाहते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी संविधान कहता है कि ये "देश के शासन में मूलभूत" हैं। **मिनर्वा मिल्स मामले (1980)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के **संतुलन** की नींव पर टिका है।

मूल कर्तव्य (भाग 4-क, अनुच्छेद 51-क): मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें आंतरिक आपातकाल (1975–77) के दौरान **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफ़ारिश पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़ा गया, और **86वें संशोधन (2002)** ने एक और कर्तव्य जोड़ा। अब कुल **11** मूल कर्तव्य हैं, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

10.9 पंथनिरपेक्ष राज्य

संविधान किसी धर्म को राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं मानता। **"पंथनिरपेक्ष"** शब्द **42वें संशोधन (1976)** से प्रस्तावना में जोड़ा गया, पर संविधान शुरू से पंथनिरपेक्ष था — प्रस्तावना में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 14, 15, 16 (समानता और भेदभाव-निषेध); 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता, किसी धर्म के लिए कर नहीं, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं); 29-30 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और 44 (समान नागरिक संहिता) इसके प्रमाण हैं। पश्चिमी पंथनिरपेक्षता धर्म और राज्य के **पूर्ण अलगाव** (नकारात्मक अवधारणा) पर आधारित है, जबकि भारतीय पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों को **समान आदर और संरक्षण** (सकारात्मक अवधारणा — **"सर्वधर्म समभाव"**) पर। संविधान ने धर्म के आधार पर विधानमंडल में सीट आरक्षित करने वाली पुरानी **सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व** की व्यवस्था (1909, 1919, 1935) भी समाप्त कर दी, पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अस्थायी आरक्षण दिया।

10.10 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** पर होते हैं — **18 वर्ष** या अधिक आयु का हर नागरिक जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता या संपत्ति के भेद के बिना मत दे सकता है। मतदान की आयु **61वें संशोधन अधिनियम 1988** से (1989 में) **21 से घटाकर 18 वर्ष** की गई। देश के विशाल आकार, विशाल जनसंख्या, भारी ग़रीबी, सामाजिक असमानता और व्यापक निरक्षरता को देखते हुए यह एक **साहसिक प्रयोग** था। तुलना के लिए, पश्चिमी देशों में मताधिकार धीरे-धीरे दिया गया — महिलाओं को अमेरिका ने 1920 में, ब्रिटेन ने 1928 में (पुरुषों के बराबर), सोवियत रूस ने 1917 में, फ़्रांस ने 1944-45 में, इटली ने 1946 में (1948 के संविधान में पक्का) और स्विट्ज़रलैंड ने 1971 में मताधिकार दिया।

📖 17 करोड़ मतदाता, 16% साक्षरता — पहला आम चुनाव (1951–52)

दुनिया के कई विद्वानों को भरोसा नहीं था कि जिस देश में लगभग **16-17%** लोग ही पढ़-लिख सकते हैं, वहाँ हर वयस्क को वोट देना सफल होगा। फिर भी संविधान ने पहले दिन से **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** दिया। इसे ज़मीन पर उतारने का काम भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त **सुकुमार सेन** को मिला, जो मार्च 1950 में नियुक्त हुए।

मतदाता-सूचियाँ घर-घर जाकर बनीं — 21 वर्ष से ऊपर के लगभग **17.32 करोड़** मतदाता दर्ज हुए (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)। अनपढ़ मतदाता भी सही उम्मीदवार चुन सकें, इसलिए **दलों के चुनाव-चिह्न** और हर उम्मीदवार के लिए अलग **मतपेटी** की व्यवस्था हुई। पहला वोट **25 अक्टूबर 1951** को हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ीले क्षेत्रों **चीनी और पांगी** में पड़ा, और चुनाव **21 फ़रवरी 1952** तक चला।

इसी चुनाव से 489 सीटों वाली **पहली लोकसभा** बनी, जो 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई। जिस "साहसिक प्रयोग" पर दुनिया को शक था, वही भारतीय लोकतंत्र की सबसे मज़बूत नींव साबित हुआ। आगे की विशेषताएँ — एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय (जैसे निर्वाचन आयोग) और आपातकालीन प्रावधान — इसी लोकतंत्र को टिकाए रखने के औज़ार हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान की विशेषता "सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार" (खंड 10.10) काग़ज़ से ज़मीन पर कैसे उतरी; इससे आगे की विशेषताओं (एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय) का जुड़ाव।

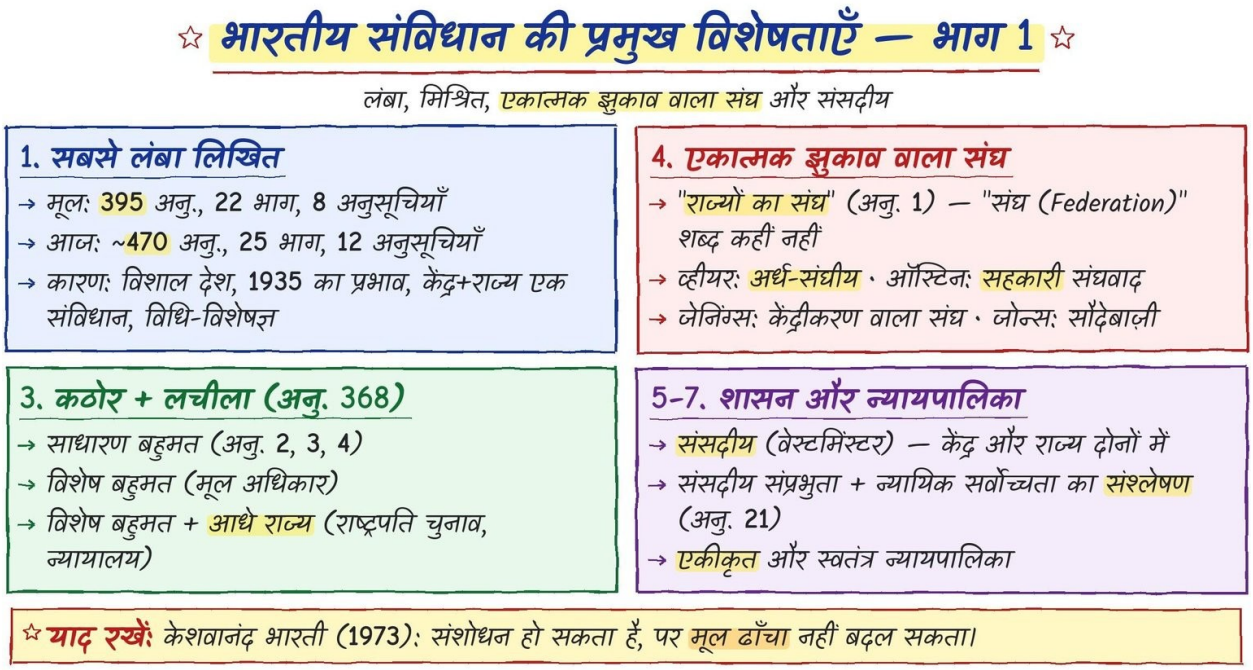
📌 **याद रखने लायक बात:** पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 – 21 फ़रवरी 1952; मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन; लगभग 17.3 करोड़ मतदाता; मतदान आयु तब 21 वर्ष।

10.11 एकल नागरिकता

भारत में संघीय व्यवस्था और दोहरी राज्य-व्यवस्था (केंद्र और राज्य) होते हुए भी केवल **एक नागरिकता — भारतीय नागरिकता** — है। अमेरिका में व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है (**दोहरी नागरिकता**)। भारत में सभी नागरिक, चाहे किसी भी राज्य में जन्मे या रहते हों, पूरे देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार पाते हैं। फिर भी सांप्रदायिक दंगे, जातीय संघर्ष और भाषाई विवाद दिखाते हैं कि एक संगठित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है।

10.12 स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रि-स्तरीय सरकार और सहकारी समितियाँ

- **स्वतंत्र निकाय — लोकतंत्र के "मज़बूत स्तंभ":** (1) **निर्वाचन आयोग** — संसद, विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव; (2) **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** — केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों की जाँच, "सार्वजनिक धन का संरक्षक"; (3) **संघ लोक सेवा आयोग** — अखिल भारतीय और उच्च केंद्रीय सेवाओं की भर्ती; (4) **राज्य लोक सेवा आयोग**। इनकी स्वतंत्रता कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा-शर्तों और संचित निधि पर भारित व्यय जैसे प्रावधानों से सुनिश्चित है।
- **आपातकालीन प्रावधान — तीन प्रकार:** (1) **राष्ट्रीय आपातकाल** — युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर (अनु. 352; "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" 44वें संशोधन 1978 से); (2) **राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन** — राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने (अनु. 356) या केंद्र के निर्देश न मानने (अनु. 365) पर; (3) **वित्तीय आपातकाल** — देश की वित्तीय स्थिरता या साख को ख़तरे पर (अनु. 360)। आपातकाल में संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढाँचा **एकात्मक** बन जाता है — यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है।
- **त्रि-स्तरीय सरकार:** मूल संविधान में केंद्र और राज्य, दो स्तर थे। **73वें और 74वें संशोधन (1992)** ने तीसरा स्तर — **स्थानीय सरकार** — जोड़ा, जो विश्व के किसी अन्य संविधान में इस रूप में नहीं मिलता। 73वें संशोधन ने **भाग 9** और **11वीं अनुसूची** जोड़कर पंचायतों (ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर) को, और 74वें संशोधन ने **भाग 9-क** और **12वीं अनुसूची** जोड़कर नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम) को संवैधानिक मान्यता दी।
- **सहकारी समितियाँ: 97वें संशोधन (2011)** ने (1) सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाया (अनु. 19), (2) सहकारी समितियों के संवर्धन पर नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा (अनु. 43-ख), और (3) नया **भाग 9-ख "सहकारी समितियाँ"** (अनु. 243-ZH से 243-ZT) जोड़ा।



चित्र 1.17: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ — भाग 1 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10.13 एक नज़र में — विशेषताएँ और भारत-अमेरिका-ब्रिटेन की तुलना

क्र.	विशेषता	एक पंक्ति में सार
1	सबसे लंबा लिखित संविधान	मूल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ; आज लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ
2	विभिन्न स्रोतों से निर्मित	1935 का अधिनियम + लगभग 10 देशों के संविधान
3	कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण	अनुच्छेद 368 — विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + आधे राज्य; और साधारण बहुमत
4	एकात्मक झुकाव वाला संघ	"राज्यों का संघ"; व्हीयर — अर्ध-संघीय
5	संसदीय शासन प्रणाली	वेस्टमिंस्टर मॉडल; केंद्र और राज्य दोनों में
6	संसदीय संप्रभुता + न्यायिक सर्वोच्चता	अनु. 21 — विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
7	एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय
8–10	मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य	राजनीतिक लोकतंत्र + सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र + नागरिक दायित्व
11	पंथनिरपेक्ष राज्य	सकारात्मक पंथनिरपेक्षता — सर्वधर्म समभाव
12	सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार	18 वर्ष; 61वाँ संशोधन 1988
13	एकल नागरिकता	अमेरिका से भिन्न — दोहरी नागरिकता नहीं
14–15	स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान	निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग; अनु. 352, 356, 360

क्र.	विशेषता	एक पंक्ति में सार
16–17	त्रि-स्तरीय सरकार, सहकारी समितियाँ	73वाँ-74वाँ संशोधन 1992; 97वाँ संशोधन 2011

पहलू	भारत	अमेरिका	ब्रिटेन
संविधान का रूप	लिखित, निर्मित — विश्व का सबसे लंबा	लिखित, निर्मित — मूल में केवल 7 अनुच्छेद	अलिखित, विकसित
संशोधन	कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण	कठोर	लचीला (साधारण क़ानून की तरह)
शासन प्रणाली	संसदीय	अध्यक्षात्मक (शक्ति-पृथक्करण)	संसदीय (वेस्टमिंस्टर)
राष्ट्राध्यक्ष	निर्वाचित राष्ट्रपति — नाममात्र का प्रमुख	निर्वाचित राष्ट्रपति — वास्तविक प्रमुख	वंशानुगत सम्राट — नाममात्र का प्रमुख
संघवाद	एकात्मक झुकाव वाला संघ; राज्य अलग नहीं हो सकते	शास्त्रीय संघ — राज्यों के समझौते से बना	एकात्मक
अवशिष्ट शक्तियाँ	केंद्र (संसद) — अनु. 248	राज्य	लागू नहीं (एकात्मक)
उच्च सदन में राज्य	जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व	हर राज्य से समान — 2 सीनेटर	हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स — राज्यों का प्रतिनिधि नहीं
नागरिकता	एकल	दोहरी (देश + राज्य)	एकल
न्यायपालिका	एकीकृत — एक ही न्यायालय-क्रम	दोहरी — संघीय और राज्य न्यायालय	संसद सर्वोच्च; न्यायिक पुनरावलोकन सीमित
संसद और न्यायालय	संश्लेषण — विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया	न्यायिक सर्वोच्चता — विधि की सम्यक प्रक्रिया	संसदीय संप्रभुता

📊 विशेषताओं को बदलने वाले प्रमुख संशोधन

1. **7वाँ (1956)** — राज्यों का भाषायी पुनर्गठन; **42वाँ (1976)** — "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता" और मूल कर्तव्य।
2. **44वाँ (1978)** — संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा; "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"।
3. **61वाँ (1988)** — मतदान आयु 21 से 18 वर्ष; **73वाँ-74वाँ (1992)** — पंचायतें और नगरपालिकाएँ।
4. **86वाँ (2002)** — अनुच्छेद 21-क (शिक्षा का अधिकार) और 11वाँ मूल कर्तव्य; **97वाँ (2011)** — सहकारी समितियाँ।
5. **101वाँ (2016)** — वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी); **106वाँ (2023)** — लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण।

⚠️ परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले जाल — विशेषताएँ

"संघ (Federation)" शब्द संविधान में **कहीं नहीं** है — अनुच्छेद 1 में "राज्यों का संघ (Union of States)" है। भारतीय संघ राज्यों के **समझौते का परिणाम नहीं** है।

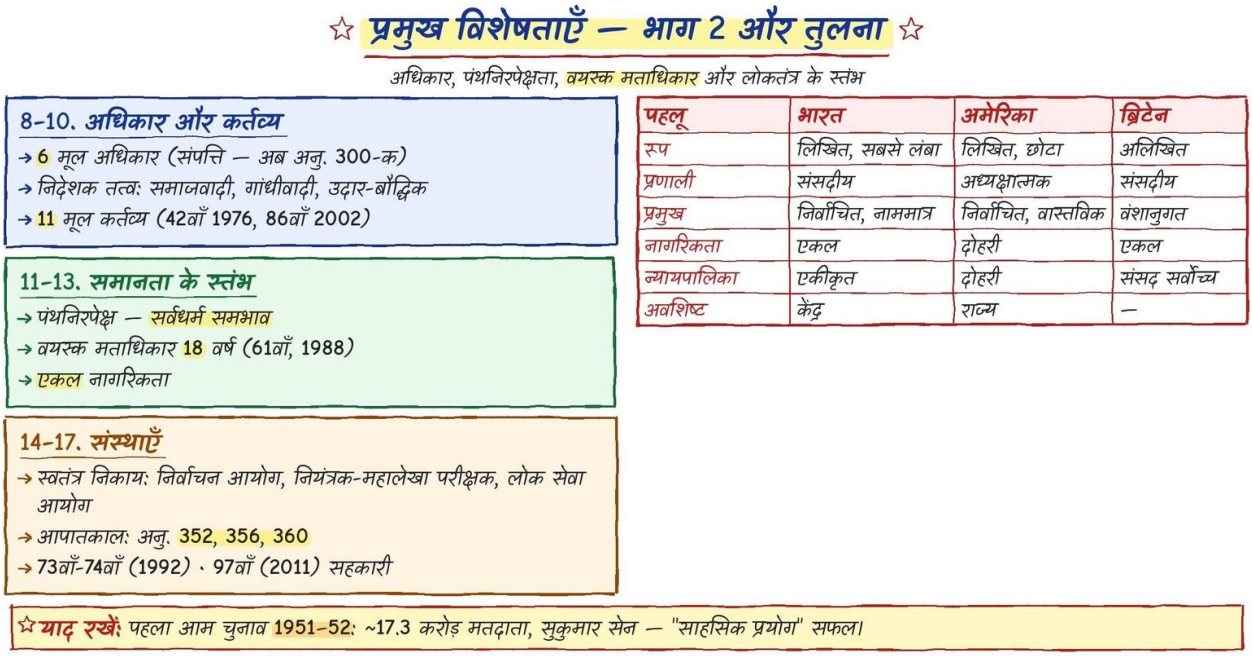
"अर्ध-संघीय" — के.सी. व्हीयर; **"बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत विस्तृत"** — आइवर जेनिंग्स; संविधान को **"सीवन-रहित जाल (Seamless Web)"** — ग्रानविल ऑस्टिन; **"नाम से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता — संघीय कहें या एकात्मक"** — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।

वेस्टमिंस्टर मॉडल = **संसदीय** प्रणाली (अध्यक्षात्मक या गणतंत्र प्रणाली नहीं)। भारत **गणतंत्र** इसलिए है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद **वंशानुगत नहीं** है।

एकीकृत न्यायपालिका और **अखिल भारतीय सेवाएँ** — दोनों संघीय मानकों के **विपरीत** (एकात्मक) विशेषताएँ हैं; **दोहरी नागरिकता** भारत में नहीं है।

संघीय स्वरूप की **अनिवार्य** विशेषता है — न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का स्पष्ट बँटवारा; राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व **असमान** है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र 1.18: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ — भाग 2 और तुलना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. संविधान का दार्शनिक आधार

भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है — यह पश्चिमी **उदार-लोकतांत्रिक (Liberal-Democratic)** परंपरा, **समाजवादी-कल्याणकारी (Socialist-Welfare)** दृष्टिकोण एवं **गांधीवादी** सिद्धांतों के अनूठे **संश्लेषण (Synthesis)** पर टिका है। यह संश्लेषण सबसे पहले 13 दिसम्बर 1946 के "उद्देश्य प्रस्ताव" में झलकता है, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना।

संविधान के दर्शन का अर्थ है उसके पीछे छिपे नैतिक मूल्यों और लक्ष्यों को समझना। हर क़ानून के पीछे कोई मूल्य होता है — जैसे धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव रोकने वाले क़ानून के पीछे **समानता** का मूल्य। इसलिए संविधान को केवल धाराओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक **नैतिक दृष्टि** वाला दस्तावेज़ माना जाता है, और उसे समझने के लिए संविधान सभा की बहसें पढ़ना ज़रूरी है।

संविधान के दर्शन को समझने का अर्थ है — उसके मूल शब्दों (अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र) को स्पष्ट करना, उन आदर्शों से बनने वाले समाज की तस्वीर समझना, और संविधान सभा की बहसों से यह जानना कि हर मूल्य को **क्यों** अपनाया गया।

दार्शनिक धारा	संविधान में प्रतिबिंब
व्यक्तिवादी/उदारवादी आधार (Individualistic/Liberal Basis)	मूल अधिकार (भाग 3), स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन — व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा पर बल
समाजवादी आधार (Socialistic Basis)	राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग 4), सामाजिक-आर्थिक न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन, संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक — कल्याणकारी राज्य की स्थापना
गांधीवादी आधार (Gandhian Basis)	ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40), कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मद्य-निषेध (Prohibition), गोवंश संरक्षण — विकेंद्रीकरण एवं ग्रामस्वराज की भावना

धारा	मूल विचार	संविधान में प्रावधान (अनुच्छेदों सहित)
व्यक्तिवादी / उदारवादी आधार	व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, विधि का शासन और सीमित सरकार	मूल अधिकार (भाग 3) — अनु. 14 (विधि के समक्ष समता), 19 (स्वतंत्रताएँ), 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता), 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता), 32 (संवैधानिक उपचार); स्वतंत्र न्यायपालिका; संसदीय लोकतंत्र; उदार-बौद्धिक निदेशक तत्व — अनु. 44 (समान नागरिक संहिता), 50 (न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण), 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति)
समाजवादी आधार	सामाजिक-आर्थिक न्याय, असमानता का अंत, कल्याणकारी राज्य (लोकतांत्रिक समाजवाद — मिश्रित अर्थव्यवस्था)	अनु. 38 (लोक कल्याण, आय-असमानता में कमी), 39(ख) (भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण), 39(ग) (धन के केंद्रीकरण पर रोक), 39(घ) (समान कार्य का समान वेतन), 39-क (निःशुल्क विधिक सहायता), 41, 42, 43, 43-क; 1976 में प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द
गांधीवादी आधार	विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, सर्वोदय-अंत्योदय और नैतिक जीवन	अनु. 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन), 43 (कुटीर उद्योग), 43-ख (सहकारी समितियाँ), 46 (कमज़ोर वर्गों का उत्थान), 47 (मद्यनिषेध और जनस्वास्थ्य), 48 (गोवंश संरक्षण); मूल अधिकारों में अनु. 17 (अस्पृश्यता का अंत)

New India Education by Omkar Sir

ध्यान रहे, भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ साम्यवादी या पूरी तरह राज्य-नियंत्रित समाजवाद नहीं, बल्कि **"लोकतांत्रिक समाजवाद"** है — जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक न्याय और लोकतांत्रिक तरीक़ों से ग़रीबी और असमानता मिटाने पर ज़ोर देता है। गांधीजी ने कोई औपचारिक संविधान-प्रारूप नहीं दिया था, पर उनके आदर्श विशेष रूप से नीति निदेशक तत्वों में गहराई से रखे गए। तीनों धाराओं का परिणाम है — एक **लोकतांत्रिक, कल्याणकारी, पंथनिरपेक्ष और समावेशी राज्य**।

11.1 संविधान के दर्शन की मुख्य विशेषताएँ

1. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मनमानी गिरफ़्तारी से सुरक्षा की माँग राष्ट्रीय आंदोलन में सौ साल पुरानी थी — राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और रॉलेट एक्ट का विरोध इसी लिए हुआ। यह संविधान के **उदारवादी** चरित्र का आधार है।
2. **सामाजिक न्याय:** भारतीय उदारवाद पश्चिम के शास्त्रीय उदारवाद से अलग है, क्योंकि यह हमेशा सामाजिक न्याय से जुड़ा रहा — जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधायिका में सीटों और नौकरियों में **आरक्षण**।
3. **विविधता का सम्मान और अल्पसंख्यक अधिकार:** संविधान व्यक्तियों के साथ-साथ **समुदायों** को भी मान्यता देता है — जैसे धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकार।
4. **धर्मनिरपेक्षता — "सैद्धांतिक दूरी":** पश्चिमी मॉडल में राज्य और धर्म बिल्कुल अलग रहते हैं; भारत में राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखते हुए ज़रूरत पड़ने पर **हस्तक्षेप** भी कर सकता है (जैसे अस्पृश्यता का अंत) और **सहायता** भी दे सकता है (जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान)।
5. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:** जब पश्चिम के कई लोकतंत्रों में महिलाओं और मज़दूरों को वोट का अधिकार हाल ही में मिला था, भारत ने पहले दिन से हर वयस्क को मत का अधिकार दिया।
6. **संघवाद — असममित संघ:** सभी राज्यों के साथ एक जैसा नहीं, बल्कि कुछ क्षेत्रों की विशेष ज़रूरतों के अनुसार विशेष प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 371 और 371A — नागालैंड)।
7. **राष्ट्रीय पहचान:** धार्मिक और भाषायी पहचानों के साथ एक साझी राष्ट्रीय पहचान — इसीलिए धर्म-आधारित **पृथक निर्वाचन** को नकारा गया।

भारतीय संविधान को **उदार, लोकतांत्रिक, समतावादी, पंथनिरपेक्ष और संघीय** कहा जाता है। यह समुदायों के मूल्यों के प्रति खुला, धार्मिक-भाषायी अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील, और एक साझी राष्ट्रीय पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है। इन सब प्रतिबद्धताओं के बीच **लोकतंत्र "अंपायर"** की भूमिका निभाता है। इन प्रतिबद्धताओं से जुड़ी कुछ और बातें:

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मनमानी गिरफ़्तारी से स्वतंत्रता की माँग उठी थी, और कांग्रेस के प्रस्ताव **40 वर्षों से अधिक** समय तक व्यक्तिगत अधिकारों को अनिवार्य मानते रहे।
- **सामाजिक न्याय:** संविधान-निर्माता मानते थे कि केवल समान अधिकार देना पर्याप्त नहीं; सदियों के अन्याय को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षित सीटें और नौकरियों में आरक्षण दिया गया — भारत ने यह **सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action)** 1950 में ही अपना ली थी।
- **अल्पसंख्यक अधिकार:** बहुसांस्कृतिक देश में समुदायों की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए **अनुच्छेद 30** धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएँ स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है (और अनुदान में उनसे भेदभाव नहीं हो सकता)।
- **पंथनिरपेक्षता:** राज्य धर्म से दूरी भी रख सकता है, सहायता भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सुधार के लिए हस्तक्षेप भी — उद्देश्य हमेशा स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ाना है; अस्पृश्यता जैसी प्रथा राज्य के हस्तक्षेप के बिना समाप्त नहीं हो सकती थी।
- **सार्वभौमिक मताधिकार:** इसकी जड़ें **"भारत का संविधान विधेयक" (1895)** और **नेहरू रिपोर्ट (1928)** में थीं; **अनुच्छेद 326** वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।
- **असममित संघवाद (Asymmetric Federalism):** भारतीय संघ में सभी इकाइयों की क़ानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है — जैसे **अनुच्छेद 371-क** नागालैंड को उसके रीति-रिवाजों और भूमि के संबंध में विशेष संरक्षण देता है; ऐसे और प्रावधान **अनुच्छेद 371 से 371-ञ** तक हैं।
- **राष्ट्रीय पहचान:** संविधान ने धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन को अस्वीकार किया, क्योंकि वह स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के लिए ख़तरा था; डॉ. अंबेडकर ने **बंधुत्व** पर ज़ोर दिया और सरदार पटेल ने कहा कि भारत में केवल "एक समुदाय" है।

🔍 आसान परिभाषा: सैद्धांतिक दूरी (Principled Distance)

📘 **परिभाषा:** भारतीय धर्मनिरपेक्षता का वह सिद्धांत जिसमें राज्य सभी धर्मों से दूरी रखता है, पर स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए आवश्यकता होने पर धर्म के मामलों में हस्तक्षेप या सहायता कर सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, पर किसी धर्म के नाम पर अन्याय भी नहीं होने देता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे एक निष्पक्ष रेफ़री किसी टीम का नहीं होता, पर फ़ाउल होने पर खेल रोककर दख़ल देता है; मंदिर-प्रवेश से दलितों को रोकने की प्रथा तोड़ना इसी तरह का दख़ल है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

11.2 प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँ और सीमाएँ

संविधान की उपलब्धियाँ केवल उसके प्रावधानों में नहीं, उसके बनने के **तरीके** में भी हैं। पहली, सभा ने **विचार-विमर्श** में विश्वास दिखाया — अलग राय रखने वालों को भी सुना गया। दूसरी, उसमें **समझौते और सामंजस्य** की भावना थी; बड़े मुद्दों पर फ़ैसले बहुमत के ज़ोर से नहीं, बल्कि **आम सहमति (Consensus)** से लेने की कोशिश हुई। इसीलिए विद्वान ग्रानविल ऑस्टिन ने सर्वसम्मति और समायोजन को संविधान-निर्माण में भारत का मौलिक योगदान माना।

संविधान सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह नहीं थी कि उसने **क्या** लिखा, बल्कि यह भी थी कि **कैसे** लिखा। सभा के सदस्य एक-दूसरे को तर्कपूर्ण कारण देते थे, स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते थे और असहमति को महत्त्व देते थे। केंद्रीकरण, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायपालिका की शक्तियाँ और संपत्ति के अधिकार जैसे प्रश्नों पर सदस्यों के मतभेद सैद्धांतिक थे। केवल एक प्रावधान — **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** — लगभग **बिना बहस** के पारित हुआ। बड़े प्रश्नों पर साधारण बहुमत के बजाय सहमति को प्राथमिकता दी गई।

🔍 आसान परिभाषा: सर्वसम्मति और समायोजन (Consensus and Accommodation)

📘 **परिभाषा:** निर्णय लेने की वह पद्धति जिसमें केवल संख्या-बल से फ़ैसला थोपने के बजाय विभिन्न पक्षों की चिंताओं को सुनकर, आपसी समझौते और सहमति से ऐसा समाधान खोजा जाए जिसे सब स्वीकार कर सकें।

💡 **आसान भाषा में:** बहुमत होते हुए भी "सबको साथ लेकर" फ़ैसला करना, ताकि कोई वर्ग ख़ुद को हारा हुआ न समझे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परिवार में शादी की तारीख़ तय करते समय बड़े-बुज़ुर्ग, नौकरीपेशा सदस्य और पढ़ाई कर रहे बच्चे — सबकी सुविधा देखकर बीच का रास्ता निकाला जाता है; संविधान सभा ने भाषा, आरक्षण और संघवाद जैसे कठिन प्रश्न इसी तरह सुलझाए।

संविधान की कुछ **सीमाएँ** भी बताई जाती हैं — (1) राष्ट्रीय एकता की इसकी धारणा कुछ **केंद्रीकृत** है; (2) परिवार के भीतर **लैंगिक न्याय** के कुछ प्रश्न अनछुए रहे; (3) एक ग़रीब विकासशील देश में कुछ बुनियादी **सामाजिक-आर्थिक अधिकार** मौलिक अधिकारों में न रखकर नीति निदेशक तत्वों में रखे गए। पर ये सीमाएँ संविधान के मूल दर्शन को कमज़ोर नहीं करतीं।

इन सीमाओं को संविधान ने स्वयं सुधारने का रास्ता (संशोधन और न्यायिक व्याख्या) खुला रखा — जैसे परिवार के भीतर लैंगिक न्याय (पारिवारिक संपत्ति में बेटियों के अधिकार) की कमी को आगे **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005** जैसे सुधारों ने दूर किया, और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों वाली कमी को आंशिक रूप से **86वें संशोधन (2002)** के **अनुच्छेद 21-क (शिक्षा का अधिकार)** ने सुधारा। अंततः संविधान के दर्शन का सबसे अच्छा सार **प्रस्तावना** है, जो एक विनम्र दावा करती है — यह संविधान किसी महापुरुष ने "दिया" नहीं, बल्कि **"हम भारत के लोगों"** ने स्वयं तैयार करके अपनाया है।

> *"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिकेगा जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है — स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन-पद्धति के रूप में अपनाना। ये तीनों त्रिमूर्ति की एकता हैं — इन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।"* **— डॉ. भीमराव अंबेडकर — संविधान सभा में, 25 नवम्बर 1949**

> *"26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता। (we are going to enter into a life of contradictions)"* **— डॉ. भीमराव अंबेडकर (25 नवम्बर 1949)**

> *"धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, पर राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा पतन और अंततः तानाशाही का निश्चित रास्ता है। (in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship)"* **— डॉ. भीमराव अंबेडकर (25 नवम्बर 1949)**

> *"लंबे समय में सबके हित में यही होगा कि हम भूल जाएँ कि इस देश में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसा कुछ है — भारत में केवल एक ही समुदाय है। (in India there is only one community)"* **— सरदार वल्लभभाई पटेल (25 मई 1949)**

💡 उदाहरण:
अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) एक नीति निदेशक तत्व (Directive Principle) है जो सीधे गांधीजी के "ग्रामस्वराज" के विचार से प्रेरित है। इसी दार्शनिक बीज ने आगे चलकर 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया — यह दर्शाता है कि संविधान सभा में रखे गए दार्शनिक आधार आज भी जीवंत हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दार्शनिक बीज, जो राजस्थान में पहले अंकुरित हुआ
अनुच्छेद 40 के "ग्राम स्वराज" वाले बीज से 1992 में 73वाँ संशोधन निकला, पर उससे बहुत पहले **2 अक्टूबर 1959** को प्रधानमंत्री **नेहरू** ने राजस्थान के **नागौर** में देश में **पंचायती राज** की शुरुआत की थी। यह दिखाता है कि संविधान सभा में रखे गए दार्शनिक आधार आज भी जीवित हैं।

📖 एक दिन, तीन विचार — गुड्डी की पंचायत (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। झालावाड़ के एक गाँव की **गुड्डी** सुबह अख़बार में पढ़ती है कि एक पत्रकार ने सरकार की आलोचना की और अदालत ने उसकी गिरफ़्तारी को ग़लत ठहराया। गुड्डी सोचती है — "बोलने की आज़ादी और मनमानी गिरफ़्तारी से सुरक्षा, यही तो **उदारवादी** विचार है" (भाग 3, मौलिक अधिकार)।

दोपहर में वह **मनरेगा** की मज़दूरी लेकर लौटती है और आँगनवाड़ी में बेटी को पोषण आहार मिलता है। उसके पिता कहते हैं — "सरकार का काम सिर्फ़ चोर पकड़ना नहीं, ग़रीब का पेट भरना भी है।" यह **समाजवादी-कल्याणकारी** विचार है (भाग 4, नीति निदेशक तत्व)।

शाम को गाँव की **ग्राम सभा** बैठती है, जहाँ गुड्डी खादी-बुनाई केंद्र और गाँव के तालाब पर फ़ैसले में हिस्सा लेती है। यह **गांधीवादी** विचार है — ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग (अनुच्छेद 40, 43)। एक ही दिन में गुड्डी तीनों धाराओं से गुज़री; यही भारतीय संविधान का **संश्लेषण** है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दार्शनिक आधार की तीन धाराएँ (उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी) रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।

📌 **याद रखने लायक बात:** उदारवादी → भाग 3; समाजवादी → भाग 4; गांधीवादी → अनुच्छेद 40, 43, 47, 48।

📊 तीन धाराएँ — तीन भाग

1. उदारवादी → **भाग 3** (मूल अधिकार) • समाजवादी और गांधीवादी → **भाग 4** (नीति निदेशक तत्व) • सबका सार → **प्रस्तावना**।

📖 प्रस्तावना — उद्देश्य प्रस्ताव का नया रूप

उद्देश्य प्रस्ताव के आठ बिंदुओं में से कई सीधे प्रस्तावना में आए — **"संप्रभु" और "गणराज्य"**, शक्ति का स्रोत **"हम, भारत के लोग"**, और **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय**, विचार-अभिव्यक्ति-विश्वास-धर्म-उपासना की **स्वतंत्रता** तथा प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**।

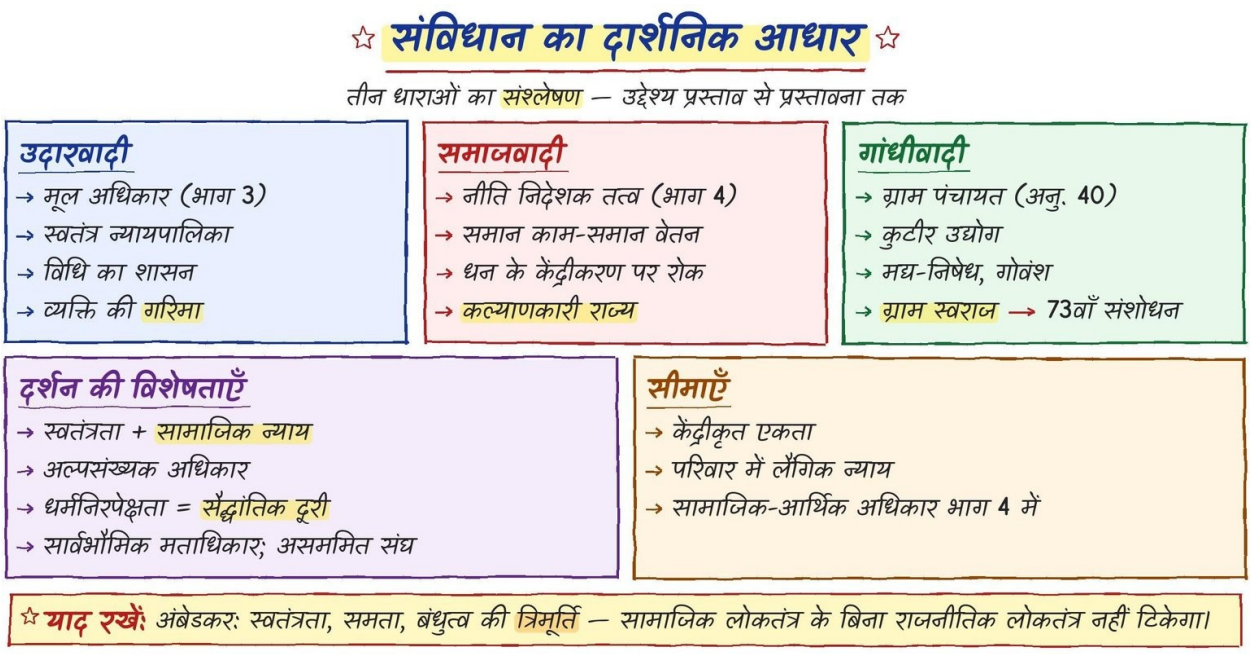
सभा ने प्रस्तावना को सबसे **अंत में** पारित किया, ताकि वह पूरे बने हुए संविधान से मेल खाए। "बंधुता" शब्द प्रारूप समिति ने जोड़ा; बाद में **42वें संशोधन (1976)** ने "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दर्शन (खंड 11) का सबसे संक्षिप्त रूप प्रस्तावना है; विस्तार अगले अध्याय में।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देश्य प्रस्ताव → प्रस्तावना; प्रस्तावना सबसे अंत में पारित हुई।

🌟 क्या आप जानते हैं? — गांधीवादी बीज का फल

अनुच्छेद 40 के गांधीवादी विचार से निकला **73वाँ संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993** से लागू हुआ; इसीलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस** मनाया जाता है।



चित्र 1.19: संविधान का दार्शनिक आधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

12. संविधान सभा की आलोचनाएँ एवं समर्थन में तर्क

संविधान सभा की कई आधारों पर आलोचना हुई — कुछ उसके बनने के समय ही, कुछ बाद में। इन आलोचनाओं को समझना ज़रूरी है, पर साथ ही यह भी देखना ज़रूरी है कि सभा के समर्थन में क्या तर्क दिए जाते हैं।

आलोचना	आलोचकों का तर्क	समर्थन में उत्तर
प्रतिनिधि नहीं (Not Representative)	सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सीधे निर्वाचित नहीं थी; मई 1948 में समाजवादी दल ने इसे भंग करके वयस्क मताधिकार पर नए चुनाव की माँग की	फिर भी समाज के लगभग सभी वर्गों — धर्म, जाति, लिंग — का प्रतिनिधित्व मौजूद था; "आवाज़" भले सीमित थी, पर "विचारों" का प्रतिनिधित्व व्यापक था
सम्प्रभु नहीं (Not Sovereign)	ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से बनी; ब्रिटिश अनुमति से बैठकें; सोमनाथ लाहिड़ी: "अंग्रेज़ों की बनाई सभा"	स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद असेम्बली पूर्णतः सम्प्रभु निकाय बन गई
समय-अपव्यय (Time Consuming)	नज़ीरुद्दीन अहमद: "भटकती समिति" (Drifting Committee) — अमेरिकी संविधान-निर्माताओं ने केवल 4 महीने में किया	भारत जैसे विशाल, विविध देश के लिए विस्तृत विचार-विमर्श आवश्यक था
कांग्रेस-वर्चस्व (Congress Dominated)	ग्रैनविल ऑस्टिन: "सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी" (Assembly was the Congress and the Congress was India)	कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे व्यापक प्रतिनिधि संगठन थी; अंबेडकर, जयकर, के.टी. शाह जैसे ग़ैर-कांग्रेसी भी सभा में लाए गए
वकीलों-राजनेताओं का वर्चस्व	अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं — इसीलिए संविधान विस्तृत एवं जटिल भाषा में	जटिल राज्य-व्यवस्था के लिए स्पष्ट कानूनी भाषा आवश्यक थी
हिंदू-वर्चस्व	लॉर्ड विस्काउंट साइमन: "हिंदुओं का निकाय" (A body of Hindus); चर्चिल: "केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व"	संख्यानुपात में यह स्वाभाविक था; अल्पसंख्यकों हेतु विशेष सुरक्षा-प्रावधान भी किए गए
विदेशी/उधार का संविधान	के. हनुमंतैया: "वीणा की जगह अंग्रेज़ी बैंड"; गांधीवादी मूल्यों की कमी	अंधा उधार नहीं, सोच-समझकर अनुकूलन; अनुच्छेद 40, 43, 47, 48 जैसे गांधीवादी प्रावधान जोड़े गए
बहुत भारी-भरकम (Unwieldy)	विश्व का सबसे लंबा संविधान; हर छोटी बात इसमें	कई देशों में जो बातें अलग क़ानूनों में हैं (जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग), भारत ने उन्हें संविधान में ही रखा, ताकि उन्हें मज़बूत सुरक्षा मिले

📌 समर्थन में कुछ और तर्क

प्रतिनिधि नहीं? — प्रांतीय विधानसभाएँ स्वयं कर, संपत्ति और शिक्षा पर आधारित सीमित मताधिकार (लगभग 10-15% जनसंख्या) से चुनी थीं; दंगों, विभाजन और प्रशासनिक कठिनाइयों के बीच वयस्क मताधिकार पर चुनाव संभव नहीं था। फिर भी सभा में सभी धर्मों, जातियों, जनजातियों और 15 महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, इसलिए इसे **"लघु रूप में भारत (India in microcosm)"** कहा गया।

बहुत अधिक समय? — विशाल जनसंख्या, 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण, भाषाई-सांस्कृतिक विविधता और विभाजन की त्रासदी के बीच विस्तृत चर्चा आवश्यक थी; 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन और 2,473 संशोधनों पर बहस हुई।

कांग्रेस का वर्चस्व? — कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का मंच थी, जिसमें समाजवादी, रूढ़िवादी, उदारवादी और गांधीवादी — सभी विचार थे; अंबेडकर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ग़ैर-कांग्रेसी नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मिलीं। **हिंदू-वर्चस्व?** — अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान और अलग **अल्पसंख्यक उप-समिति** बनाई गई।

> *"संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक-दलीय देश में एक-दलीय निकाय थी। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। (The Assembly was the Congress and the Congress was India)"* — **ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)**

पर यही ग्रानविल ऑस्टिन यह भी कहते हैं कि संविधान **"कुछ लोगों की ज़रूरतों के बजाय बहुत-से लोगों की इच्छा"** व्यक्त करता है। इसलिए उनकी "एक-दलीय" टिप्पणी को संविधान सभा की विविधता के साथ मिलाकर समझना चाहिए।

🔍 आसान परिभाषा: वयस्क मताधिकार (Adult Franchise)

📘 **परिभाषा:** वह व्यवस्था जिसमें एक निश्चित आयु (भारत में अब 18 वर्ष) पूरी कर चुके हर नागरिक को — धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति या शिक्षा का भेद किए बिना — मत देने का अधिकार हो (अनुच्छेद 326)।

💡 **आसान भाषा में:** एक व्यक्ति, एक वोट — अमीर-ग़रीब, पढ़ा-अनपढ़, सबका वोट बराबर। 🏠 **उदाहरण:** संविधान सभा जिन प्रांतीय विधानसभाओं ने चुनी, वे लगभग 14% आबादी के मत से बनी थीं; पर उसी सभा ने हर वयस्क को वोट का अधिकार दिया — यही आलोचना का सबसे अच्छा उत्तर है।

देश	अनुच्छेद	कार्य-अवधि	लगा समय
अमेरिका	7	25 मई – 17 सितम्बर 1787	4 महीने से कम
कनाडा	147	अक्टूबर 1864 – मार्च 1867	लगभग 2 वर्ष 6 माह
ऑस्ट्रेलिया	128	मार्च 1891 – 9 जुलाई 1900	लगभग 9 वर्ष
दक्षिण अफ्रीका	153	अक्टूबर 1908 – 20 सितम्बर 1909	1 वर्ष
भारत	395	9 दिसम्बर 1946 – 26 नवम्बर 1949	2 वर्ष 11 माह 18 दिन

> *"सभा ने वयस्क मताधिकार का सिद्धांत आम आदमी में गहरी आस्था और लोकतांत्रिक शासन की अंतिम सफलता के पूरे विश्वास के साथ अपनाया है। (The Assembly has adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man)"* — **अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर (23 नवम्बर 1949)**

📖 "अंग्रेज़ों की बनाई सभा" — सोमनाथ लाहिड़ी की चेतावनी (19 दिसम्बर 1946)

उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। **19 दिसम्बर 1946** को बंगाल से चुने गए सभा के अकेले साम्यवादी सदस्य **सोमनाथ लाहिड़ी (Somnath Lahiri)** खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यह सभा **"अंग्रेज़ों की बनाई हुई"** है और यह "अंग्रेज़ों की योजना पर वैसे ही काम कर रही है जैसे अंग्रेज़ चाहते हैं"। उनके अनुसार सभा पर ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश आर्थिक ताक़त की छाया थी।

डेढ़ साल बाद एक और आवाज़ उठी। कांग्रेस से अलग होकर बने **समाजवादी दल (Socialist Party)** की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने **मई 1948** में बेलगाम में प्रस्ताव पारित किया कि यह सभा भंग की जाए और उसका **वयस्क मताधिकार के आधार पर नया चुनाव** हो, क्योंकि इसे जनता ने सीधे नहीं चुना था।

ये आलोचनाएँ पूरी तरह बेबुनियाद नहीं थीं — सभा सचमुच कैबिनेट मिशन की योजना से बनी थी और सीमित मताधिकार पर चुनी गई थी। पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद वह संप्रभु हो गई, और उसने जो संविधान दिया उसी में **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** लिखा गया। आलोचना और उसके उत्तर — यही इस खंड का विषय है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आलोचनाओं ("संप्रभु नहीं", "प्रतिनिधिक नहीं") के असली ऐतिहासिक स्रोत और उनके उत्तर।

📌 **याद रखने लायक बात:** "अंग्रेज़ों की बनाई सभा" — सोमनाथ लाहिड़ी (19 दिसम्बर 1946); पुनर्निर्वाचन की माँग — समाजवादी दल (मई 1948)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मताधिकार सिर्फ़ 14% के पास

1946 में जिन प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा चुनी, वे 1935 के अधिनियम के तहत चुनी गई थीं, जिसमें कर, संपत्ति और शिक्षा की शर्तों के कारण लगभग **14%** आबादी को ही मताधिकार था। इसी कमी के कारण "प्रतिनिधिक नहीं" वाली आलोचना हुई।

📊 आलोचनाएँ और उत्तर — एक नज़र में

1. **प्रतिनिधि नहीं** → सीमित मताधिकार की मजबूरी, फिर भी "लघु रूप में भारत"।
2. **संप्रभु नहीं** → 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद पूर्ण संप्रभु निकाय।
3. **बहुत अधिक समय** → लगभग 3 वर्ष, 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन, 2,473 संशोधनों पर बहस।
4. **कांग्रेस का वर्चस्व** → कांग्रेस स्वयं विविध मंच; ग़ैर-कांग्रेसी नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारियाँ।
5. **वकीलों और हिंदुओं का वर्चस्व** → विधि-विशेषज्ञता ज़रूरी थी; अल्पसंख्यकों के लिए अलग उप-समिति और सुरक्षा उपाय।
6. **उधार का संविधान** → उधार नहीं, अनुकूलन; 75 वर्ष से अधिक की सफलता सबसे बड़ा उत्तर।
7. **अभारतीय / गांधीवाद-विरोधी** → अनुच्छेद 40, 43, 47, 48 और 73वाँ संशोधन।

🌟 क्या आप जानते हैं? — हाथ से लिखा संविधान

संविधान की मूल प्रतियाँ हिंदी और अंग्रेज़ी में **हाथ से लिखी** गईं; अंग्रेज़ी प्रति का सुलेख **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** ने किया और पन्नों की सज्जा **नंदलाल बोस** और शांतिनिकेतन के कलाकारों ने की।

☆ आलोचनाएँ और समर्थन में तर्क ☆

हर आरोप का उत्तर भी याद रखें

आलोचना	किसने / क्या	उत्तर
प्रतिनिधिक नहीं	वयस्क मताधिकार नहीं; समाजवादी दल 1948	सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व
संप्रभु नहीं	लाहिड़ी: "अंग्रेज़ों की बनाई सभा"	1947 अधिनियम से संप्रभु
बहुत समय	नज़ीरुद्दीन: "भटकती समिति"	विशाल, विविध देश
कांग्रेस-वर्चस्व	ऑस्टिन: "सभा ही कांग्रेस थी"	आंदोलन की प्रतिनिधि; ग़ैर-कांग्रेसी भी
वकीलों का वर्चस्व	जटिल भाषा	स्पष्ट क़ानूनी भाषा ज़रूरी
हिंदू-वर्चस्व	साइमन, चर्चिल	संख्यानुपात; अल्पसंख्यक सुरक्षा

☆ याद रखें: अमेरिका: 4 माह से कम · कनाडा: ~2.5 वर्ष · ऑस्ट्रेलिया: ~9 वर्ष · भारत: 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

चित्र 1.20: संविधान सभा की आलोचनाएँ एवं समर्थन में तर्क — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में

📖 25 नवम्बर 1949 — अंबेडकर की तीन चेतावनियाँ

संविधान पारित होने से एक दिन पहले, **25 नवम्बर 1949** को, डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देने खड़े हुए। लगभग तीन वर्ष की थकान उनके चेहरे पर थी, पर उनके शब्दों में भविष्य की गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसकी सफलता उसे चलाने वाले लोगों पर निर्भर करेगी। फिर उन्होंने देश को **तीन चेतावनियाँ** दीं।

पहली — अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अब केवल **संवैधानिक तरीक़े** अपनाने होंगे; सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे तरीक़े विदेशी शासन के समय उचित थे, पर संवैधानिक सरकार में ये **"अराजकता का व्याकरण (Grammar of Anarchy)"** हैं। **दूसरी** — किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता न सौंपें; राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा पतन और तानाशाही का रास्ता है। **तीसरी** — केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न हों, उसे **सामाजिक लोकतंत्र** भी बनाएँ।

फिर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से भरे जीवन में प्रवेश करेंगे — राजनीति में **"एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य"**, पर सामाजिक-आर्थिक जीवन में असमानता; यदि यह अंतर्विरोध जल्द समाप्त न हुआ, तो असमानता से पीड़ित लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे को ही उड़ा देंगे जिसे सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। अगले दिन, 26 नवम्बर 1949 को, संविधान अंगीकृत हुआ। यह चेतावनी आज भी याद दिलाती है कि संविधान केवल काग़ज़ नहीं है — उसे जीवित रखने के लिए **संवैधानिक नैतिकता** और **बंधुत्व** दोनों आवश्यक हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दार्शनिक आधार (खंड 11) और आलोचनाओं (खंड 12) के बाद पूरे अध्याय का निचोड़ — राजनीतिक लोकतंत्र बनाम सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता, "अराजकता का व्याकरण"।

📌 **याद रखने लायक बात:** अंबेडकर का अंतिम भाषण 25 नवम्बर 1949 — तीन चेतावनियाँ: संवैधानिक तरीक़े, नायक-पूजा से बचाव, सामाजिक लोकतंत्र।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संविधान सभा की अंतिम बैठक

संविधान सभा की अंतिम बैठक **24 जनवरी 1950** को हुई। इसके बाद सभा **26 जनवरी 1950** से **अस्थायी संसद** के रूप में कार्य करती रही, जब तक 1951-52 के पहले आम चुनाव के बाद नई संसद नहीं बन गई।

संविधान निर्माण की पूरी यात्रा — 1600 से 1950 तक



चित्र 1.21: संविधान निर्माण की पूरी यात्रा — 1600 से 1950 तक की महत्वपूर्ण तिथियाँ

विषय	तथ्य
संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया	एम.एन. रॉय — 1934
संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित	कैबिनेट मिशन योजना, 1946
कुल मूल सदस्य / विभाजन के बाद	389 / 299
प्रथम बैठक / स्थायी अध्यक्ष	9 दिसम्बर 1946 / डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उद्देश्य प्रस्ताव — प्रस्तुतकर्ता / पारित तिथि	जवाहरलाल नेहरू / 22 जनवरी 1947
प्रारूप समिति — गठन / अध्यक्ष	29 अगस्त 1947 / डॉ. भीमराव अंबेडकर
संविधान पारित / लागू	26 नवम्बर 1949 / 26 जनवरी 1950
संविधान निर्माण में लगा कुल समय	2 वर्ष 11 माह 18 दिन
सर्वाधिक प्रभावशाली स्रोत	भारत सरकार अधिनियम 1935
संवैधानिक विकास की शुरुआत / अंतिम ब्रिटिश अधिनियम	रेगुलेटिंग एक्ट 1773 / भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
कांग्रेस की पहली आधिकारिक माँग / ब्रिटिश सरकार की पहली सैद्धांतिक स्वीकृति	1935 / अगस्त प्रस्ताव, 1940
संविधान सभा का गठन	नवम्बर 1946 (कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार)
अस्थायी अध्यक्ष / उपाध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा / एच.सी. मुखर्जी (25 जनवरी 1947), वी.टी. कृष्णमाचारी (16 जुलाई 1947)
संवैधानिक सलाहकार / मुख्य प्रारूपकार	सर बी.एन. राव / एस.एन. मुखर्जी
राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार	22 जुलाई 1947

विषय	तथ्य
राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, पहले राष्ट्रपति का चुनाव; अंतिम बैठक	24 जनवरी 1950
मूल संविधान	प्रस्तावना + 395 अनुच्छेद (22 भाग) + 8 अनुसूचियाँ
संविधान सभा का प्रतीक / हिंदी पाठ	हाथी / अनुच्छेद 394-क — 58वाँ संशोधन, 1987
संविधान दिवस	26 नवम्बर (2015 से)

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक सभा, तीन भूमिकाएँ

एक ही संविधान सभा ने 1946 से 1952 के बीच तीन भूमिकाएँ निभाई — (1) **संविधान-निर्मात्री** सभा (9 दिसम्बर 1946 – 24 जनवरी 1950), (2) 1947 से **डोमिनियन विधायिका**, और (3) 26 जनवरी 1950 से पहले आम चुनाव (1951–52) तक भारत की **अंतरिम संसद**।

📊 परीक्षा से ठीक पहले — छह तथ्य जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं

1. संविधान सभा का विचार — **एम.एन. रॉय (1934)**; गठन — **कैबिनेट मिशन योजना (1946)**।
2. अस्थायी अध्यक्ष — **सच्चिदानंद सिन्हा**; स्थायी अध्यक्ष — **राजेन्द्र प्रसाद**; प्रारूप समिति अध्यक्ष — **अंबेडकर**; सलाहकार — **बी.एन. राव**।
3. उद्देश्य प्रस्ताव — **13 दिसम्बर 1946** को प्रस्तुत, **22 जनवरी 1947** को पारित।
4. सबसे बड़ा स्रोत — **1935 का अधिनियम**; नीति निदेशक तत्व — **आयरलैंड**; मूल कर्तव्य — **सोवियत संघ**।
5. "अर्ध-संघीय" — **के.सी. व्हीयर**; "संघ (Federation)" शब्द संविधान में **कहीं नहीं**।
6. अंगीकरण **26 नवम्बर 1949** (संविधान दिवस); प्रवर्तन **26 जनवरी 1950** (गणतंत्र दिवस)।

📊 संविधान सभा — एक पन्ने में दोहराव

1. मूल संविधान (1950): **22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ**।
2. संविधान पर **24 जनवरी 1950** को सदस्यों ने हस्ताक्षर किए; उसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए।
3. उसी दिन **जन गण मन** को राष्ट्रगान और **वंदे मातरम्** को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया।
4. प्रारूप पर लगभग **7,635 संशोधन** प्रस्तावित हुए, जिनमें से लगभग **2,473** पर वास्तव में चर्चा हुई।
5. संविधान निर्माण पर लगभग **₹64 लाख** का व्यय हुआ।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 26 जनवरी ही क्यों?

26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन (1929) के संकल्प के अनुसार पूरे देश में **पूर्ण स्वराज दिवस** मनाया गया था। उसी तिथि की स्मृति में संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रीय प्रतीक

संविधान लागू होने के दिन **26 जनवरी 1950** को ही सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह-शीर्ष को भारत के **राजकीय प्रतीक** के रूप में अपनाया गया; इसके नीचे **सत्यमेव जयते** अंकित है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

📌 अंतिम बात

1. संविधान सभा की माँग एम.एन. रॉय (1934) से शुरू होकर कैबिनेट मिशन योजना (1946) तक विकसित हुई; कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं ब्रिटिश सरकार — तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

2. संविधान सभा के कुल 389 (बाद में 299) सदस्य थे — आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत; डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे।

3. 13 दिसम्बर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दार्शनिक आधार बना और आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लिया।

4. संविधान सभा ने 8 प्रमुख एवं 13 लघु समितियों के माध्यम से कार्य किया; प्रारूप समिति (7 सदस्य) सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी।

5. संविधान 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ (284/299 हस्ताक्षरकर्ता) एवं अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए — कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल व्यय लगभग ₹64 लाख।

6. भारतीय संविधान 11 देशों/स्रोतों से प्रभावित है — सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 (संरचनात्मक भाग), इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका एवं जापान से भी विशेषताएँ ली गईं।

7. संविधान का दार्शनिक आधार व्यक्तिवादी-उदारवादी, समाजवादी एवं गांधीवादी — तीन धाराओं का संश्लेषण है, जो क्रमशः मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं ग्राम स्वराज जैसे प्रावधानों में प्रतिबिंबित होता है।

8. संविधान सभा की आलोचना (गैर-प्रतिनिधिक, धीमी गति, कांग्रेस-वर्चस्व आदि) के बावजूद, यह भारत के विशाल एवं विविध चरित्र का यथासंभव व्यापक प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय थी।

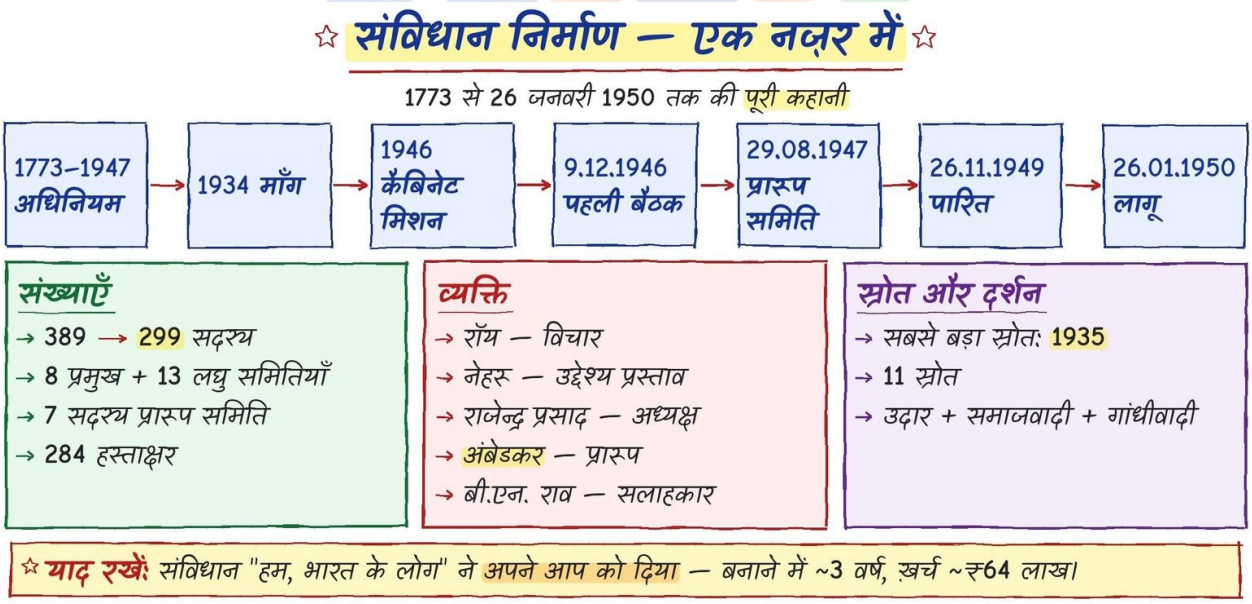
9. इस पूरी कहानी की जड़ 1773 से 1947 तक के अंग्रेज़ी अधिनियमों में है — 1935 के अधिनियम ने ढाँचा दिया और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम ने सभा को संप्रभु बनाया।

10. संविधान देश का **सर्वोच्च क़ानून** है — वह सरकार को सक्षम भी बनाता है और सीमित भी करता है; भारत का संविधान लोकप्रिय आंदोलन से निकला, न्यायपूर्ण और संतुलित ढाँचे वाला है, इसलिए टिका है।

11. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ — सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता-लचीलेपन का मिश्रण, एकात्मक झुकाव वाला संघ, संसदीय प्रणाली, एकीकृत-स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार-निदेशक तत्व-मूल कर्तव्य, पंथनिरपेक्षता, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपात प्रावधान, त्रि-स्तरीय सरकार और सहकारी समितियाँ।

12. "उधार का संविधान" वाली आलोचना का उत्तर — उधार नहीं, **अनुकूलन**; 75 वर्ष से अधिक की सफलता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

इस अध्याय के मुख्य शब्द — संविधान सभा | कैबिनेट मिशन योजना | उद्देश्य प्रस्ताव | प्रारूप समिति | डॉ. भीमराव अंबेडकर | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | बी.एन. राव | भारत सरकार अधिनियम 1935 | प्रभाव-स्रोत | गांधीवादी आधार | समाजवादी आधार | संविधान दिवस | गणतंत्र दिवस | अनुच्छेद 394-A — इन सभी को ऊपर विस्तार से समझाया गया है।



चित्र 1.22: संविधान निर्माण — पूरा अध्याय एक नज़र में — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार